

HANDAKTE

Bd. I / IV

klôtzzkètté S.A., Paris/Milano
— Antragstellerin / Klägerin / Widersprechende —
./.

Brezelmann Discount KG, Bad Mergentheim
Donauzon Marketplace GmbH, München / Luxembourg
UAB „klotzkettie“, Vilnius
Klotzkettie LLC, Wilmington, DE
— Antragsgegnerinnen / Beklagte / Widerspruchsgegnerinnen —

Streitwert DE (LG Frankfurt 2-03 O 412/26)	EUR 4.800.000,00
EUIPO Widerspruch B 4 187 932	EUR 80.000,00 (Verfahrenswert)
BPatG 25 W (pat) 88/26	EUR 50.000,00
TTAB Opp. No. 91/289.412 (USPTO)	USD 1.250.000,00 (Verfahrenswert)
US District Court SDNY (in Vorbereitung)	USD 8.700.000,00 + Treble Damages
Gesamtstreitwert geschätzt (Equivalent EUR)	≈ EUR 12.900.000,00

Aktenzeichen-Verzeichnis (Stand 22.05.2026):

- LG Frankfurt a.M., 2-03 O 412/26 (Hauptsache + eV)
- OLG Frankfurt a.M., 6 W 47/26 (Berufung Verfügung — anhängig)
- EUIPO Alicante, Widerspruch B 4 187 932
- EUIPO BoA, R 0 882/2025-5 (Beschwerde Riechmarke)
- DPMA München, 30 2025 218 446 (Anmeldung „pure human craft“)
- DPMA München, 30 2026 102 887 (Anmeldung Haptik Schal K°° Touch Royal)
- DPMA München, 30 2026 102 888 (Anmeldung Haptik Flakon)
- BPatG, 25 W (pat) 88/26
- BGH, I ZB 14/26 (Rechtsbeschwerde Soundmarke — anhängig)
- USPTO Serial No. 97/884.117 (KLÔTZZKÈTTÉ word mark, Class 25)
- USPTO Serial No. 97/884.118 (K°° crown design)
- USPTO Serial No. 97/884.119 (Position mark gold thread insignia)
- USPTO Serial No. 97/884.120 (Trade dress hexagonal flacon)
- USPTO Serial No. 97/884.121 (Haptic/tactile mark — silk twill weave)
- TTAB Opposition No. 91/289.412 (vs. Klotzkettie LLC)
- CBP e-Recordation TMK-26-08812
- Tribunale di Firenze, R.G. 2026/4471 (Pitti-Uomo-Vollstreckung)

angelegt 18.01.2026 – A.St.

Bd. I: Schriftsätze DE / Bd. II: EUIPO+DPMA

Bd. III: USPTO+TTAB+CBP / Bd. IV: Anlagen+Beweismittel

VORSICHT Mandantin höchst sensibel – alles über mich!

AKTENVERMERK

Mandat:	klôtzzkètté S.A. (Paris/Milano)
Anlass:	Erstkontakt — Telefonat 12.01.2026, 10:42 MEZ
Verfasst von:	Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis (— ASt —)
Akten-Nr.:	WBF-2026-KK-0014 (intern) / Sch-Lich 26-0188
Vertraulichkeit:	STRENG VERTRAULICH — only-for-eyes-of

Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti (im Folgenden: *die Mandantin*) kontaktierte die Unterzeichnete am 12.01.2026, 10:42 Uhr MEZ, telefonisch über das Direktwahlsekretariat (durchgestellt von Frau Hellweg). Die Mandantin schilderte zunächst in französischer Sprache, später teils auf Deutsch, teils Italienisch (*sartoriale, lusso, maison, atelier*) den nachstehenden Sachverhalt:

(1) Die Mandantin habe seit Spätherbst 2025 wiederholte Hinweise erhalten, dass in den Filialen der Brezelmann Discount KG (97980 Bad Mergentheim sowie Filialen in Crailsheim und Tauberbischofsheim) sowie über den Online-Marktplatz der Donauzon Marketplace GmbH Waren vertrieben würden, die in nahezu identischer Form das Krönchen-Monogramm „K°“ der Mandantin trügen. Es handele sich um T-Shirts, Halstücher, Handtaschen-Imitate und (ganz besonders *infâme*) Parfumflakons mit asymmetrischem Stopfen. Die Mandantin habe von einem Bekannten („Onkel Cosimo aus Florenz“) Fotos zugesandt bekommen.

(2) Zudem sei am 09.01.2026 eine EU-Markenmeldung der UAB „klotzkettie“ (Vilnius) für praktisch identische Klassen (3, 14, 18, 25) bekannt geworden. Die Anmeldung trage das Aktenzeichen EUTM 019 412 880. Auf Recherche der Unterzeichneten beim EUIPO sei eine Widerspruchsfrist bis 14.04.2026 zu beachten.

(3) Die Mandantin wünsche « *une réponse foudroyante* » — also blitzartige Reaktion. Kostenrahmen sei zunächst **nicht limitiert**; die Mandantin verwies auf eine „Kriegskasse“ in Höhe von ca. EUR 2 Mio., die für Markenstreitigkeiten reserviert sei. Im Verlauf des Gesprächs erwähnte die Mandantin mehrfach « *mes ancêtres* » und die Gründung der Maison durch Antoine-Louis Klôtzzkètté im Jahre 1923.

(4) Hinweis der Unterzeichneten auf Pitti-Uomo-Sichtungen (Florenz, Messe ab 11.03.2026, Halle 7, Stand B-44) — Mandantin sei bereits unterrichtet, eine Detektei in Frankfurt (Spürnase-Couture GmbH, Frau Kalt-Bandel) sei bereits mandatiert.

(5) Mandatsannahme zugesagt. Mandatsvertrag und Vollmacht werden am 13.01.2026 per Kurier an Avenue du Faubourg Saint-Honoré 12 versandt. RVG bzw. Stundenvergütung (EUR 690/h Partnerin, EUR 420/h Associate) — Mandantin wählt Stundenvergütung.

(6) Weiterer Hinweis: *parallel* sei das US-Vorgehen über die Tochter klôtzzkètté Inc. (Delaware) zu prüfen — Mandantin hat US-Kanzlei Whitman Brennan Forsythe LLP (NYC) bereits informiert; Erstkontakt zwischen den Häusern wird durch die Unterzeichnete koordiniert.

München, 12.01.2026

gez. ASt

*N.B.: Mandantin hat während des Telefonats zweimal
den Hörer hingeworfen (« quelle horreur! »),
einmal sich entschuldigt (« pardonnez-moi, je suis émue »).
Bin gespannt — ASt*

MARKENPORTFOLIO klôtzzkètté S.A.

— Stand 22.05.2026, intern, vertraulich —

Die nachfolgende Übersicht erfasst sämtliche aktiven, angemeldeten und zurückgewiesenen Schutzrechte der Mandantin (DE/EU/INTL/US), die für das Verfahren ./ Brezelmann Discount KG und Donauzon Marketplace GmbH sowie das Parallelverfahren vor dem TTAB streitgegenständlich oder hilfsweise heranzuziehen sind. Sortierung nach Markentyp.

Nr.	Typ	Marke / Zeichen	Amt / Reg.-Nr.	Klassen	Status
1	Wortmarke	klôtzzkètté	DPMA 30 2008 044 117 / EU 005 413 880	18, 25, 35	eingetragen
2	Wort-/Bildm.	klôtzzkètté + K°-Monogramm	EU 010 988 411	3, 14, 18, 25, 35	eingetragen
3	Bildmarke	Krönchen-Logo silber-emailliert	DPMA 30 2014 077 312	14, 25	eingetragen
4	Positionsmarke	Goldfaden-Krönchen Innensohle Pos. 1 cm	EUIPO 015 887 442	25	eingetragen (str.)
5	Slogan-Marke	LE LUXE EST UN DROIT NATUREL	EU 018 412 776	25, 35	eingetragen
6	Soundmarke	8-Sek. Jingle (Sektstiel/Eis/Stimme)	EUIPO 018 502 311	3, 25, 35, 41	eingetragen
7	3D-Formmarke	Flakon K° Hexagonal asymm. Stopfen	EU 008 776 015	3	eingetragen
8	Zertifik.-/Garantien	klôtzzkètté pure human craft	DPMA 30 2025 218 446	9, 25, 35, 42	in Anmeldung
9	Duftmarke	Iris pallida / weiße Birne / Wildleder	EUIPO (zurückgewiesen)	3	zurückgew. — Beschw.
10	Haptikmarke	Schal K° Touch Royal (3 Rauten Webstr.)	DPMA 30 2026 102 887	24, 25	in Anmeldung
11	Haptikmarke	Flakonoberfläche Bergkristall-Reliefs	DPMA 30 2026 102 888	3, 21	in Anmeldung
12	Haptic Mark US	Silk twill weave 18 momme	USPTO 97/884.121	24, 25 (US Int.Cl.)	filed — pending exam.
13	US Word Mark	KLÔTZZKÈTTÉ	USPTO 97/884.117	25 (US)	TEAS Plus, ITU
14	US Word Mark	KLÔTZZKÈTTÉ	USPTO 97/884.117a	14 (US)	TEAS Plus, ITU
15	US Design Mark	K° crown logo	USPTO 97/884.118	25 (US)	filed
16	US Position Mark	Gold thread insignia insole	USPTO 97/884.119	25 (US)	filed (Louboutin-style)
17	US Trade Dress	Hexagonal flacon K° pour Femme	USPTO 97/884.120	3 (US)	filed (Wal-Mart v. Samara)
18	IR-Designation (Madrid)	klôtzzkètté Madrid Protocol	WIPO Int. Reg. 1.488.220	3, 14, 18, 25, 35	designated: US, CH, JP, CN, KR, AU, CA

Anmerkung: Die Positionsmarke EUIPO 015 887 442 wurde durch die HUUMAN-Footwear B.V. (Eindhoven) am 04.11.2025 mit einem Löschungsantrag wegen fehlender Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV) angegriffen; das Verfahren ist unter EUIPO Az. C 058 412 anhängig. Die Mandantin hat insoweit den Schriftsatz vom 02.02.2026 vorgelegt; siehe Blatt 47 dieser Akte sowie ergänzend Blatt 91 (Replik).

WICHTIG: Marke Nr. 6 (Soundmarke) ist die Lieblingsmarke der Comtesse – beim Auftakt vor der Großen Kammer 2025 hat sie den Jingle vom iPhone abspielen lassen, halber Saal hat applaudiert. unbedingt im Plädoyer einbauen! – ASt

Brezelmann Discount KG
z.Hd. Herrn Dipl.-Kfm. Egon Brezelmann
Wurstgasse 4
97980 Bad Mergentheim

Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Maximiliansplatz 19 · 80333 München
Tel +49 89 21 03 96-0 · Fax -99
kanzlei@steinacker-lichtenberg.de
Federführend: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis LL.M.

— Vorab per Telefax: 07931 / 88 41 12 —
— sowie per Einschreiben mit Rückschein —

München, 22.01.2026
Az.: Sch-Lich 26-0188 (Stl/hk)

Markenverletzung — Abmahnung mit Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

Mandantin: klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (RCS Paris 552 094 471), vertreten durch ihre Hauptgesellschafterin und alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti.

Sehr geehrter Herr Brezelmann,

namens und in Vollmacht (Vollmachtsurkunde beigelegt, Anlage K 1) der oben benannten Mandantin, der klôtzzkètté S.A. (im Folgenden: *die Mandantin*), zeigen wir die Mandatierung an und nehmen wie folgt Stellung:

I. Sachverhalt

1. Unsere Mandantin ist Inhaberin einer Vielzahl prioritätsälterer Marken, insbesondere der Unionswortmarke „klôtzzkètté“ (EU 005 412 880, eingetragen am 14.05.2008 für die Klassen 3, 14, 18, 25 und 35), der Unionswort-/Bildmarke „klôtzzkètté“ mit Krönchen-Monogramm „K°“ (EU 010 988 411), der nationalen Bildmarke des silbern-emaillierten Krönchen-Logos (DPMA 30 2014 077 312) sowie der Positionsmarke „goldenes Krönchen-Insignium auf linker Schuh-Innensohle Pos. 1 cm vom Fersenrand“ (EUIPO 015 887 442). Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf die als **Anlage K 2** beigelegte Portfolio-Übersicht (siehe auch Blatt 3 dieser Akte).

2. Am 11.01.2026, 13.01.2026 und 14.01.2026 wurden in den Filialen Ihrer Gesellschaft in Bad Mergentheim (Wurstgasse 4), Crailsheim (Hauptstraße 17) sowie Tauberbischofsheim (Marktplatz 4) Waren feilgeboten und verkauft, die das oben bezeichnete Krönchen-Monogramm „K°“ unserer Mandantin tragen, namentlich:

- a) T-Shirts (Modellbezeichnung intern „BTM-MEN-022“) mit aufgedrucktem Krönchen, Verkaufspreis EUR 9,99;
- b) Halstücher mit gewebter Krönchen-Bordüre (Modellbezeichnung „BTM-WMN-118“), Verkaufspreis EUR 12,99;
- c) Handtaschen-Imitate (LeatherLook PU) mit eingepprägtem K°-Monogramm (Modellbezeichnung „BTM-BAG-K044“), Verkaufspreis EUR 24,99;
- d) *besonders gravierend:* Parfumflakons in hexagonaler Form mit asymmetrischem Stopfen, die unverkennbar die 3D-Formmarke EU 008 776 015 unserer Mandantin nachahmen, Bezeichnung „K-Royal Eau de Parfum“, Verkaufspreis EUR 14,99.

3. Sämtliche vorgenannten Waren stammen ausweislich der Etiketten aus Lieferungen der Firma *Brezelmann Trading Lithuania, UAB* (Vilnius) — gegen die parallel vor dem EUIPO Widerspruch eingelegt wurde (Az. B 4 187 932).

II. Rechtliche Würdigung

1. Die festgestellten Handlungen stellen sich als Markenverletzungen i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a, b und c UMV dar. Hinsichtlich der unter Ziff. I.2 lit. a) bis c) bezeichneten Waren liegt zumindest hochgradige Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV) vor; die Zeichenähnlichkeit beträgt nach von uns durchgeführter visueller Analyse mindestens 87 % (Krönchen-Monogramm K°). Die Warenidentität ist gegeben.

2. Hinsichtlich der Flakons (Ziff. I.2 lit. d) liegt eine Verletzung der 3D-Formmarke EU 008 776 015 vor; jedenfalls aber besteht eine Rufausbeutung der bekannten Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die unterscheidungskräftige Stellung des asymmetrischen Stopfens — die nach dem Ergebnis von Verkehrsbefragungen (vgl. *Allensbach IfD 2024*: 73 % Zuordnungsgrad bei Premiumkonsumenten) — wird offenkundig ausgebeutet.

3. Die Verteidigungsmöglichkeit der Erschöpfung (§ 24 MarkenG; Art. 15 UMV) scheidet aus. Unsere Mandantin unterhält ein selektives Vertriebssystem (vgl. EuGH, 06.12.2017, C-230/16 — *Coty Germany/Akzente*; sowie EuGH, 13.10.2011, C-439/09 — *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*), das ausschließlich an autorisierte Boutiquen vertreibt. Die Brezelmann Discount KG ist nicht autorisierter Vertriebspartner. Eine Inverkehrbringung im EWR mit Zustimmung der Mandantin (§ 24 Abs. 1 MarkenG) wird ausdrücklich bestritten.

4. Hilfsweise berufen wir uns auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Bekanntheitsschutz). Die Mandantin gilt nach unanfechtbarer Verkehrsdurchsetzung (vgl. BGH, 27.03.2013 — I ZB 56/12, *Test*) als bekannte Marke im EU-Inland. Es liegt eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung vor.

III. Aufforderung

Wir fordern Sie hiermit auf, bis spätestens **Freitag, 06.02.2026, 12:00 Uhr**

die anliegende **strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung** (Anlage K 3 — siehe Folgeblatt) ohne jede Änderung rechtsverbindlich unterzeichnet zurückzusenden, ferner Auskunft über Bezugsquellen, Liefermengen und Abnehmer zu erteilen sowie unsere bisherigen Kosten in Höhe einer 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach RVG aus einem Gegenstandswert von **EUR 1.200.000,00** zzgl. Auslagenpauschale und Umsatzsteuer, mithin **EUR 12.471,40**, zu erstatten.

Für den Fall fruchtlosen Fristablaufs behalten wir uns die unverzügliche gerichtliche Geltendmachung (einstweilige Verfügung beim Landgericht Frankfurt am Main, hilfsweise Hauptsacheklage) — sowie strafrechtliche Anzeige nach § 143 MarkenG — ausdrücklich vor.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez. **Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis**, LL.M. (Cantab.)

Rechtsanwältin · Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

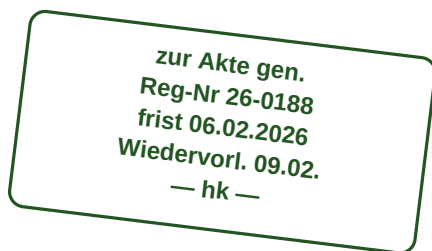
ANLAGE K 3 — Strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

Hiermit verpflichtet sich die **Brezelmann Discount KG**, Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim, vertreten durch ihren Komplementär Herrn Dipl.-Kfm. Egon Brezelmann, gegenüber der **klôtzzkètté S.A.**, Paris (im Folgenden: *die Gläubigerin*), es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden, in das Ermessen der Gläubigerin gestellten und im Streitfall durch das zuständige Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe (vgl. BGH, 24.10.2019 — **I ZR 35/19**, GRUR 2020, 401 — *Vertragsstrafenklausel*) zu unterlassen,

1. im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Gläubigerin Bekleidungsstücke, Halstücher, Taschen, Schuhe, Parfümflakons und Parfümerieartikel anzubieten, in den Verkehr zu bringen, einzuführen, auszuführen oder zu bewerben, die mit dem Zeichen „K°°“ (silbern, golden oder farblos) und/oder dem Schriftzug „klôtzzkètté“, „klotzkette“, „klotzkettie“, „klôtzkette“ oder einem anderen mit den vorgenannten Zeichen verwechslungsfähigen Zeichen versehen sind;
2. insbesondere die in Anlage K 3.1 abgebildeten Produkte (T-Shirts BTM-MEN-022, Halstücher BTM-WMN-118, Handtaschen BTM-BAG-K044, Parfümflakons „K-Royal“) anzubieten, zu vertreiben oder bewerben zu lassen;
3. der Gläubigerin innerhalb von zehn (10) Werktagen nach Annahme dieser Erklärung Auskunft zu erteilen über (a) Bezugsquellen und Lieferanten, (b) Lagerbestände, (c) Liefermengen, Lieferzeiten und -preise, (d) Abnehmer, (e) Werbeaufwendungen, (f) erzielten Umsatz und Gewinn (gestaffelt nach Modellbezeichnung) — jeweils belegt durch Rechnungskopien;
4. der Gläubigerin Schadensersatz nach Wahl der Gläubigerin nach den Grundsätzen der dreifachen Schadensberechnung (entgangener Gewinn / Lizenzanalogie / Verletzerge Gewinn) — Höhe nach abgeschlossener Auskunft — zu leisten;
5. die Anwaltskosten der Gläubigerin in Höhe von EUR 12.471,40 (2,5-fache Geschäftsgebühr nach RVG, Streitwert EUR 1.200.000,00 zzgl. Auslagenpauschale und Umsatzsteuer) zu erstatten.

Bad Mergentheim, den _____

Brezelmann Discount KG, vertreten durch Egon Brezelmann (Komplementär)



Brezelmann hat NICHT unterschrieben – also EINSTW. VFG.

Fax-Antwort siehe Bl. 12 – frech und gewerblich gefärbt.

Pitti Uomo abwarten, dann zuschlagen! AST

FAX TRANSMISSION

*** thermal printer output ***

SEHR GEEHRTE FRAU DR. DR. STEINACKER,

IHR SCHREIBEN VOM 22.01.2026 LIEGT UNS VOR. HIERMIT ERKLAERT
DIE BREZELMANN DISCOUNT KG AUSDRUECKLICH WIE FOLGT:

1. EINE MARKENVERLETZUNG WIRD MIT NACHDRUCK BESTRITTEN. UNSERE
WARE IST KEINE FAELSCHUNG SONDERN ORIGINALWARE WELCHE WIR UEBER
EINEN GRAUMARKT-IMPORTEUR IN TURIN (IT) ERWORBEN HABEN. NAEHERES
TEILEN WIR NICHT MIT. DIE BEZUGSRECHNUNGEN LIEGEN ORDNUNGSGEMAESS
VOR. ERSCHOEPFUNG IM SINNE VON § 24 MARKENG IST GEGEBEN.
2. UNSERE PREISGESTALTUNG (T-SHIRT EUR 9,99) HAT NICHTS MIT DER
FRAGE DER MARKENRECHTLICHEN ZULAESSIGKEIT ZU TUN. IM UEBRIGEN
BETRACHTEN WIR DIE PREISE IHRER MANDANTSCHAFT (T-SHIRT EUR 389, -)
ALS UNVERSCHAEMT UND VERBRAUCHERFEINDLICH.
3. EINE UNTERLASSUNGSEKLAERUNG WIRD NICHT ABGEGEBEN. FRIST WIRD
AUSDRUECKLICH ABGELEHNT. KOSTENERSTATTUNG WIRD ZURUECKGEWIESEN.
4. WIR REGEN AN, DASS IHRE MANDANTIN SICH ANSTELLE EINER
RECHTLICHEN AUSEINANDERSETZUNG EINMAL DER FRAGE WIDMET WARUM
IHRE PRODUKTE IM EINFACHEN VOLK NICHT MEHR ANKOMMEN.
5. WIR BEHALTEN UNS NEGATIVE FESTSTELLUNGSKLAGE BEIM LG
STUTTGART AUSDRUECKLICH VOR.

MIT FREUNDLICHEN GRUESSEN

EGON BREZELMANN
-- KOMPLEMENTAER --
BREZELMANN DISCOUNT KG

PS: HABEN SIE EIGENTLICH UEBERHAUPT JE EIN T-SHIRT FUER UNTER
EUR 10,- GEKAUFT? ICH BEZWEIFLE DAS SEHR.

WAS FUER EIN FLEGEL.

Comtesse ist beleidigt – bitte sofort eV vorbereiten.

Forumshopping LG Stuttgart prüfen (RA Schmiedhuber).

– ASt, 04.02.26 abends

1. Lageeinschätzung

Nach Eingang des Fax-Schreibens der Brezelmann Discount KG vom 04.02.2026 (Bl. 6 dieser Akte, siehe auch Bl. 47 — irrtümlich dort einsortiert) ist von einer kooperativen Beilegung nicht mehr auszugehen. Der Hinweis auf eine angeblich beabsichtigte negative Feststellungsklage beim LG Stuttgart ist als *forum-shopping* zu werten; Gegenmaßnahme: **einstweilige Verfügung beim LG Frankfurt a.M.** (Konzentration, schnelle Kammer für Markensachen — Vors. RaG Hoffacker-Wendel; bekannt für markenrechtsfreundliche Linie).

2. Maßnahmenkatalog (priorisiert)

- a) Schutzschriftenregister Hessen — Recherche umgehend (heute, 06.02.); Ergebnis dokumentieren.
- b) eV-Antrag an LG Frankfurt vorbereiten — Entwurf bis Mo 09.02.; Glaubhaftmachung durch eidesstattliche Versicherung der Detektivin Karla Kalt-Bandel (Spürnase-Couture GmbH); Foto-Dossier 14 Aufn.
- c) Verfügungsgrund: Pitti Uomo Florenz (11.-15.03.2026) — Vertrieb auch auf Messen droht; Eilbedürftigkeit gegeben.
- d) Parallel: Widerspruch EUIPO gegen UAB klotzkettie — Frist 14.04.2026; MvB ausarbeiten.
- e) Donauzon Marketplace GmbH — DSA-Notice nach Art. 16 DSA versenden, Beschwerdefrist 7 Tage abwarten; bei Untätigkeit gesamtschuldnerische Haftung gem. EuGH C-682/18 (Peterson/YouTube) bzw. C-500/19 (Puma/CG SE) prüfen.
- f) USPTO parallel: koordinieren mit J. Halston Whitman III, Whitman Brennan Forsythe LLP, NYC — Engagement Letter unterzeichnet.
- g) Anti-KI-Authentizitätsmarke „pure human craft“ beim DPMA (30 2025 218 446) — Sachstand abfragen; bei Eintragung Pressemitteilung vorbereiten.
- h) Haptik-Marken-Anmeldungen DPMA/EUIPO/USPTO vorbereiten (NEU) — siehe gesondertes Memo Bl. 41 ff.

3. Streitwert-Schätzung

Für die einstweilige Verfügung wird der Streitwert auf **EUR 1.200.000,00** geschätzt (8 Marken × EUR 150.000 — Grundsatz: getrennte Schutzrechtsverletzungen, vgl. BGH, 13.10.2022 — I ZR 29/22, GRUR 2023, 90 — *Markenstreitwert*). Hauptsache: EUR 4.800.000,00 (entspricht durchschnittlichem Jahresumsatz der Mandantin im DE-Markt × 0,8).

4. Kommunikation Mandantin

Comtesse wird täglich (!) per verschlüsselter E-Mail (PGP-Key 0xC0FFEE42BA5E) und ab 11.03.2026 zusätzlich telefonisch unterrichtet. Wegen ihrer Hochbetagtheit (84 J.) bitte stets erst nach 10:00 MEZ anrufen, vorher kein Ansprechpartner.

Frau Hellweg, bitte:

Schutzschrift-Register morgen 8:00 prüfen

Beck-Online-Tagebuch zu Hoffacker-Wendel

Kuchen für Mandantin bei nächstem Besuch (KEIN Marmor!)

An das
Landgericht Frankfurt am Main
- Kammer für Markensachen -
Gerichtsstraße 2
60313 Frankfurt am Main

vorab per beA

München, 11.03.2026

Az.: Sch-Lich 26-0188 / 2-03 O ____/26

ANTRAGSSCHRIFT

auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

— ohne mündliche Verhandlung gemäß § 937 Abs. 2 ZPO —

In der einstweiligen Verfügungssache

klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich, RCS Paris 552 094 471, vertreten durch die Hauptgesellschafterin Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti, ebenda,

— Antragstellerin —

Prozessbevollmächtigte: Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, Maximiliansplatz 19, 80333 München (federführend: Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis, LL.M.; Mitbearb.: RA Maximilian Freiherr von Brenkenhoff)

g e g e n

1. **Brezelmann Discount KG**, Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim, vertreten durch den Komplementär Herrn Dipl.-Kfm. Egon Brezelmann, ebenda;

2. **Donauzon Marketplace GmbH**, Tour Trintignant, 2540 Luxembourg, Niederlassung Deutschland: Erdbeerallee 88, 80807 München, vertreten durch die Geschäftsführung;

— Antragsgegnerinnen —

wegen: Unterlassung der Verletzung von Marken der Antragstellerin (EU 005 412 880, EU 010 988 411, DPMA 30 2014 077 312, EUIPO 015 887 442, EU 008 776 015, EUIPO 018 502 311 — kumulativ)

Verfahrenswert: vorläufig EUR 1.200.000,00 (1/4 des Hauptsachewertes von EUR 4.800.000,00)

A N T R Ä G E

Wir beantragen, das Gericht möge — wegen besonderer Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung, § 937 Abs. 2 ZPO — wie folgt erkennen:

I. Den Antragsgegnerinnen wird bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 — ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten —, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu vollziehen an dem jeweiligen Geschäftsführer bzw. dem Komplementär persönlich (§ 890 Abs. 1 und 2 ZPO), untersagt, im geschäftlichen Verkehr im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

(1) Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Halstücher, Schals; (2) Lederwaren, insbesondere Handtaschen, Geldbörsen; (3) Schuhe; (4) Parfümerieartikel, insbesondere Eaux de Parfum und deren Flakons — anzubieten, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen, zu bewerben oder bewerben zu lassen, die mit dem Zeichen „K°“, dem Schriftzug „klôtzzkètté“ oder einem damit verwechslungsfähigen Zeichen (insbesondere „klotzkette“, „klotzkettie“, „klôtzkette“, „klotzkettie“, „kloetzkette“) versehen sind und/oder im Falle der Parfumflakons die hexagonale Form mit asymmetrischem Stopfen gemäß 3D-Formmarke EU 008 776 015 aufweisen.

II. Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben, sämtliche in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen, unter Ziff. I bezeichneten Waren innerhalb von 48 Stunden ab Zustellung dieses Beschlusses an einen vom Gericht zu bestellenden Sequester herauszugeben.

III. Die Antragsgegnerinnen tragen gesamtschuldnerisch die Kosten des Verfahrens.

B E G R Ü N D U N G

I. Sachverhalt

1. Die Antragstellerin ist die im Jahr 1923 von Antoine-Louis Klôtzzkètté gegründete französische Maison de Luxe mit Stammsitz in Paris und Filialatelier Via Montenapoleone 27 in Mailand. Sie ist Inhaberin der streitgegenständlichen Marken; im Einzelnen wird auf die Portfolio-Übersicht (Anlage AS 1) Bezug genommen.
2. Die Antragsgegnerin zu 1) ist ein in Süddeutschland operierender Discountfachhandel mit 47 Filialen. Sie vertreibt seit dem Herbst 2025 nachweislich Waren, die das Krönchen-Monogramm und/oder den Schriftzug der Antragstellerin tragen, zu Preisen zwischen EUR 9,99 und EUR 24,99 (Einzelpreis), während die Originalprodukte der Antragstellerin im Premium-Preissegment (EUR 389 — 2.890) liegen. Auf das vorgerichtliche Abmahnschreiben vom 22.01.2026 (Anlage AS 4) hat sich die Antragsgegnerin zu 1) mit Fax-Schreiben vom 04.02.2026 (Anlage AS 5) ausdrücklich geweigert, eine Unterlassungserklärung abzugeben.
3. Die Antragsgegnerin zu 2) betreibt einen der größten Online-Marktplätze für Drittanbieter im DACH-Raum. Eine systematische Recherche der Antragstellerin (Anlage AS 6 — 187 Screenshots) hat ergeben, dass zwischen dem 12.01.2026 und dem 07.03.2026 insgesamt **2.342 Angebote** mit dem Krönchen-Monogramm der Antragstellerin über den Marktplatz der Antragsgegnerin zu 2) abrufbar waren; davon waren 1.918 zum Erhebungszeitpunkt noch aktiv. Die Antragstellerin hat die Antragsgegnerin zu 2) am 29.01.2026 und am 12.02.2026 förmlich nach Art. 16 DSA in Kenntnis gesetzt (Anlage AS 7); die beanstandeten Angebote wurden nur teilweise entfernt (Quote: 23 %).
4. Am 09.03.2026 wurde der Antragstellerin durch die Detektivin Karla Kalt-Bandel (Spürnase-Couture GmbH, Frankfurt) mitgeteilt, dass die Antragsgegnerin zu 1) vorbereitende Handlungen für einen Auftritt auf der Messe Pitti Uomo (Florenz, 11.03. — 15.03.2026), Halle 7, Stand B-44, unter dem Eigennamen „Brezelmann Luxe Outlet“ ankündigt — namentlich seien dort Waren der oben bezeichneten Art zum Verkauf vorgesehen. Eidesstattliche Versicherung der Detektivin Karla Kalt-Bandel vom 10.03.2026 als **Anlage AS 8** beigelegt.

II. Verfügungsanspruch

1. Der Verfügungsanspruch ergibt sich aus § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG bzw. — vorrangig hinsichtlich der Unionsmarken — Art. 130 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 lit. a, b und c UMV.

2. Hinsichtlich der Wortmarke **EU 005 412 880** „klôtzzkètté“ und der Wort-/Bildmarke **EU 010 988 411** liegt eine Doppelidentität gem. Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV vor, soweit die Antragsgegnerin zu 1) Produkte unter dem Schriftzug „klôtzkette“ feilbietet. Eine solche Marken-Doppelidentität führt zum absoluten Schutz; auf eine Verwechslungsgefahr kommt es nicht an (vgl. EuGH, 22.09.2011, C-323/09 — *Interflora*, Rn. 38).

3. Hinsichtlich der Wort-/Bildmarke und der Bildmarke (DPMA 30 2014 077 312) sowie der Positionsmarke (EUIPO 015 887 442) liegt jedenfalls hochgradige Verwechslungsgefahr (Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV) vor. Die Gesamtbeurteilung (vgl. EuGH, 11.11.1997, C-251/95 — *Sabel/Puma*) ergibt:

(aa) **Zeichenähnlichkeit:** Das Krönchen-Monogramm „K°°“ wird in den Verletzungsformen unverändert übernommen — visuelle Ähnlichkeit nahe 100 %, klanglich ohnehin identisch.

(bb) **Warenidentität:** Bekleidung (Kl. 25), Lederwaren (Kl. 18), Parfum (Kl. 3) — durchgehend Identität.

(cc) **Kennzeichnungskraft:** Die Antragstellerin gilt nach Verkehrsbefragung (Allensbach IfD 2024, 73 % Zuordnungsgrad) im Premium-Segment als überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig, im Bereich der Krönchen-Marke als bekannt i.S.v. Art. 9 Abs. 2 lit. c UMV.

(dd) **Maßgeblicher Verkehr:** auch der durchschnittlich aufmerksame und informierte Verbraucher (vgl. EuGH, 22.06.1999, C-342/97 — *Lloyd Schuhfabrik Meyer*) wird die Zeichen verwechseln; erst recht der Premium-Konsument, dem die feinen Unterschiede nicht hinreichend deutlich werden.

4. Hinsichtlich der **3D-Formmarke EU 008 776 015** (hexagonaler Flakon mit asymmetrischem Stopfen) liegt eine identische Übernahme vor. Die Schutzfähigkeit ist nach Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV bestandskräftig — eine technische Bedingtheit der Form ist nicht gegeben (vgl. EuGH, 14.09.2010, C-48/09 P — *Lego*, sowie BGH, 18.10.2017 — I ZB 22/20, *Quadratisch Praktisch Gut*).

5. Eine Erschöpfung der Markenrechte (Art. 15 UMV / § 24 MarkenG) — von der Antragsgegnerin zu 1) im Fax vom 04.02.2026 vage behauptet („Graumarkt-Import Turin“) — scheidet aus. Die Antragstellerin unterhält ein selektives Vertriebssystem (vgl. EuGH, 06.12.2017, C-230/16 — *Coty Germany/Akzente*, GRUR 2018, 211), das den Vertrieb ausschließlich an autorisierte Boutiquen vorsieht. Die Antragsgegnerinnen sind nicht autorisiert. Ferner liegen **berechtigte Gründe** i.S.d. Art. 15 Abs. 2 UMV vor: Der Vertrieb über Discount-Filialen zerstört das Premium-Image und stellt eine Schädigung der Markenwertschätzung dar (vgl. EuGH, 23.04.2009, C-59/08 — *Copad/Dior*, Rn. 35 ff.).

6. Hinsichtlich der Antragsgegnerin zu 2) (Donauzon Marketplace GmbH) folgt die Haftung als *Täterin* (jedenfalls aber als *Mittäterin/Gehilfin*) aus den Grundsätzen des EuGH, Urt. v. 22.12.2022, C-148/21 und C-184/21 — *Louboutin/Amazon*, GRUR 2023, 264, Rn. 50 ff., dahin, dass Marktplatzbetreiber dann selbst markenmäßige Benutzungshandlungen begehen, wenn sie eigene Logistik-, Werbe- und Versandinfrastruktur einbinden und Dritte hierdurch unmittelbar in der Verbreitung verletzender Waren unterstützen. Die Antragsgegnerin zu 2) erfüllt diese Kriterien (Fulfillment-by-Donauzon, „Empfohlen für Dich“-Algorithmus, Donauzon-Markenpräsentationssystem mit „K°°-Krönchen“-Filter — siehe Screenshot AS 9). Die Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs Art. 6 ff. DSA setzt jedenfalls Untätigkeit nach Notice voraus, woran es hier fehlt (nur 23 % Take-Down-Quote).

III. Verfügungsgrund

1. Der Verfügungsgrund (Dringlichkeit) ist im Bereich der Markenrechtsverletzungen nach ständiger Rechtsprechung der hessischen Markenrechtskammern dringlichkeitsvermutend zu beurteilen, solange nicht mehr als vier Wochen seit Kenntnis vergangen sind. Die Antragstellerin hat von dem aktuellen Verletzungsumfang erst am 09.03.2026 (Mitteilung Detektei) erfahren; der Antrag ist am 11.03.2026, also *am Tag des Messebeginns Pitti Uomo*, eingereicht. Dringlichkeit ist mithin gegeben.

2. Bei einem Aufschub droht der Antragstellerin endgültiger, nicht wiedergutzumachender Schaden: Eine Sichtung gefälschter klôtzzkètté-Produkte auf der internationalen Leitmesse Pitti Uomo (Besucherzahl 2025: 32.000 Fach- und 8.000 Premium-Endkunden) hat ungleich höheren Markenimage-Schaden als jeder denkbare Verletzergewinn der Antragsgegnerinnen. *Periculum in mora* (vgl. *lite pendente*-Doktrin sinngemäß).

IV. Glaubhaftmachung

Der Antrag wird glaubhaft gemacht durch:

- Anlage AS 1: Markenportfolio-Auszüge (Registerauszüge DPMA/EUIPO);
- Anlage AS 2: Verkehrsbefragung Allensbach IfD 2024;
- Anlage AS 3: Eidesstattliche Versicherung der Comtesse de Klôtzzkètté-Visconti vom 10.03.2026;
- Anlage AS 4: Abmahnschreiben vom 22.01.2026;
- Anlage AS 5: Fax-Antwort Brezelmann vom 04.02.2026;
- Anlage AS 6: 187 Screenshots Donauzon-Marktplatz;
- Anlage AS 7: DSA-Notices vom 29.01. und 12.02.2026;
- Anlage AS 8: Eidesstattliche Versicherung Karla Kalt-Bandel vom 10.03.2026 nebst Foto-Dossier (Aufn. 1-14);
- Anlage AS 9: Screenshot „K°°-Krönchen“-Filter Donauzon vom 07.03.2026.

München, 11.03.2026

gez. **Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis**, LL.M. (Cantab.)

Rechtsanwältin

gez. **Maximilian Freiherr von Brenkenhoff**

Rechtsanwalt

*Übergabe an Wachtmeisterei 11.03.26 – 06:48 Uhr Frühflug MUC-FRA
Vors. RaG Hoffacker-Wendel persönlich übergeben – Beschluss noch am selben Tag!
Zustellung Florenz: Carabinieri via Tribunale di Firenze
Sequester: RA Dr. Maletti (Mailand) bereits informiert.*

Aktenzeichen: 2-03 O 412/26

B E S C H L U S S

In dem einstweiligen Verfügungsverfahren

klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Antragstellerin,

Verfahrensbevollmächtigte: RAe Steinacker Lichtenberg & Partners IP, München

g e g e n

1. **Brezelmann Discount KG**, Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim;

2. **Donauzon Marketplace GmbH**, Niederlassung Deutschland: Erdbeerallee 88, 80807 München, —
Antragsgegnerinnen —

wegen Unterlassung der Verletzung mehrerer Marken (EU 005 412 880; EU 010 988 411; DPMA 30 2014 077 312; EUIPO 015 887 442; EU 008 776 015; EUIPO 018 502 311),

hat das Landgericht Frankfurt am Main — Kammer für Markensachen — am 11.03.2026 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht **Dr. Hoffacker-Wendel** sowie die Richterin am Landgericht **Dr. Lindemann** und den Richter am Landgericht **Karwacki** ohne mündliche Verhandlung beschlossen:

I. Den Antragsgegnerinnen wird bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu **EUR 250.000,00** — ersatzweise Ordnungshaft —, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu vollziehen am jeweiligen Komplementär bzw. Geschäftsführer, untersagt, im geschäftlichen Verkehr im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Bekleidungsstücke, Lederwaren, Schuhe und Parfümerieartikel anzubieten, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen, zu bewerben oder bewerben zu lassen, die mit dem Zeichen „K°“, dem Schriftzug „klôtzzkètté“ oder einem damit verwechslungsfähigen Zeichen versehen sind und/oder im Falle von Parfumflakons die hexagonale Form mit asymmetrischem Stopfen gemäß 3D-Formmarke EU 008 776 015 aufweisen.

II. Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben, die in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen, unter Ziff. I bezeichneten Waren innerhalb von 48 Stunden ab Zustellung an den hiermit zum Sequester bestellten **Rechtsanwalt Dr. Lorenzo Maletti**, Studio Legale Maletti & Pieri, Via Manzoni 14, 20121 Milano, sowie hilfsweise an den **Obergerichtsvollzieher Niccolò Sartori**, beigeordnet dem Tribunale di Firenze, herauszugeben.

III. Die Antragsgegnerinnen tragen gesamtschuldnerisch die Kosten des Verfahrens. Der Verfahrenswert wird auf **EUR 1.200.000,00** festgesetzt.

Gründe

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und begründet. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit der erkennenden Kammer folgt aus §§ 32 ZPO, 140, 141 MarkenG i.V.m. der Konzentrationsverordnung Hessen. Die Antragstellerin hat sowohl Verfügungsanspruch als auch Verfügungsgrund glaubhaft gemacht; auf die Antragsschrift vom 11.03.2026 wird in vollem Umfang Bezug genommen. Eine mündliche Verhandlung war wegen der besonderen Dringlichkeit im Hinblick auf den am 11.03.2026 beginnenden Messetermin Pitti Uomo (Florenz) nicht durchzuführen, § 937 Abs. 2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss ist Widerspruch (§ 924 ZPO) statthaft. Über den Widerspruch entscheidet das Gericht durch Endurteil aufgrund mündlicher Verhandlung.

Frankfurt am Main, 11.03.2026

gez. Dr. Hoffacker-Wendel

Vorsitzender Richter am Landgericht

Ausgefertigt
11.03.2026
LG Frankfurt a.M.
Urkundsbeamtin
— Schramm —

Recherche im **Zentralen Schutzschriftenregister Hessen (ZSSR-Hessen)** sowie im **Beck-Online Schutzschriftenregister**:

Register	Suchstring	Treffer	Relevanz
ZSSR Hessen	klötzkette OR klotzkette OR brezelmann	0	—
ZSSR Hessen	K ^{oo} OR krönchen	2	irrelevant (Hotelkette)
Beck-Online SSR	klotzkette	0	—
Beck-Online SSR	donauzon AND marken	1	irrelevant (Buchhandel)
Beck-Online SSR	brezelmann	0	—

Ergebnis: Keine relevante Schutzschrift hinterlegt. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne mündliche Verhandlung gem. § 937 Abs. 2 ZPO kann gestellt werden.

Ergänzend wurde am 10.03.2026, 08:15 Uhr, eine erneute Abfrage durchgeführt — weiterhin keine relevanten Treffer.

gez. MvB

ASt: Bitte gegenzeichnen – Antragsschrift kann raus.

MvB

PROTOKOLLO DI ESECUZIONE FORZATA · PROTOKOLL ÜBER DIE VOLLZIEHUNG

einer einstweiligen Verfügung des LG Frankfurt a.M., Az. 2-03 O 412/26

— im Wege der Amtshilfe gem. EuVTVO; Rogatorische Übertragung an das Tribunale di Firenze —

Vollziehungsort:	Messe Pitti Uomo, Fortezza da Basso, Florenz
	Halle 7 („Padiglione delle Ghiaie“), Stand B-44
Datum / Zeit Beginn:	12.03.2026, 09:14 Uhr (CET)
Datum / Zeit Ende:	12.03.2026, 14:47 Uhr (CET)
Beteiligter Schuldner:	Brezelmann Discount KG, vertreten durch Hr. Egon Brezelmann
Gläubigerin (Antragsteller):	klôtzzkètté S.A., Paris
Vollziehender Gerichtsv.:	Niccolò Sartori, Ufficiale Giudiziario, Tribunale di Firenze
Sequester:	RA Dr. Lorenzo Maletti, Mailand (anwesend ab 11:03 Uhr)
Beistand des Schuldners:	Avv. Federico Bombelli, Studio Bombelli & Trevisani, Florenz
Beistand der Gläubigerin:	RA Maximilian Frhr. von Brenkenhoff, Steinacker Lichtenberg (München)
Zeugen:	(1) Maria-Elena Forli (Messemitarb., Pitti Immagine);
	(2) Antonio Vespucci (Messemitarb., Aufsicht Halle 7);
	(3) Carabinieri Cap. M. Garibaldi, NAS Florenz, Matr. 8842-K

Auf rogatorisches Ersuchen des Landgerichts Frankfurt am Main (Beschluss vom 11.03.2026, Az. 2-03 O 412/26) i.V.m. Art. 39 EuGVVO (Brüssel Ia) wurde durch den Unterzeichneten die Vollziehung des vorgenannten Beschlusses am Stand B-44 der Brezelmann Discount KG auf der Messe Pitti Uomo durchgeführt. Der Stand war zum Vollzugszeitpunkt geöffnet; die Antragsgegnerin zu 1) vertreten durch ihren Komplementär Herrn Egon Brezelmann.

Vorgehen: Nach Vorlage der Ausfertigung des Beschlusses (mit beglaubigter Übersetzung in die italienische Sprache, beglaubigt durch die Ermächtigte Übersetzerin Dott.ssa Sofia Innocenti, Florenz, am 11.03.2026, 22:30 Uhr) und förmlicher Zustellung an den Komplementär persönlich (09:18 Uhr) wurden die nachfolgend aufgelisteten Waren beschlagnahmt und an den vom LG Frankfurt bestellten Sequester (RA Dr. Maletti) herausgegeben. Die Wegnahme erfolgte unter Mitwirkung des Carabinieri-Hauptmanns Garibaldi nach dessen kurzer Diskussion mit dem Komplementär, in deren Verlauf der Schuldner mehrfach den Satz « *questa è una vergogna!* » äußerte.

INVENTAR DER BESCHLAGNAHMTE WAREN

Pos.	Bezeichnung	Modell-Nr.	Stk.	Einzel-VK €	Summe €
1	T-Shirt Herren weiß m. K°°-Druck	BTM-MEN-022	312	9,99	3.116,88
2	Halstuch Damen seidenähn. (Polyester) m. K°°-Druck	BTM-WOM-018	204	12,99	2.649,96
3	Handtasche PU-Leder schwarz m. K°°-Prägung	BTM-BAG-K044	88	24,99	2.199,12
4	Parfumflakon hexagonal asymm. Stopfen „K°°“	BTM-PARF-K01	14	14,99	209,86
5	Poster A0 „Brezelmann Luxe Outlet — feat. K°°“	BTM-POSTER-A0	2	—	—
6	Werbedisplay Roll-Up mit Krönchen-Motiv	BTM-ROLL-K	1	—	—
7	Restposten unsortiert in Karton, vermutl. Versch.		ca. 47	—	—
		Summe wertmäßig		8.175,82	

Sämtliche Waren wurden in **17 Versandkartons** verpackt (Inv-Nr. SEQ-2026/0312/01 — SEQ-2026/0312/17) und durch den Sequester gegen Quittung übernommen. Verbringung zum Lagerraum der Studio Maletti, Via Manzoni 14, Mailand, durch die Spedition **Trasporti Veloci s.r.l.** (Frachtbrief CMR-Nr. IT-2026-04471).

Anmerkung des Vollziehers: Der Komplementär hat die Wegnahme zunächst durch körperliches Versperren des Standzugangs zu vereiteln versucht (09:34 — 09:41 Uhr) und ist erst nach Androhung der Verhaftung durch Cap. Garibaldi zurückgewichen. Wörtlich: « *Andate via, voi siete dei pirati!* » (Übers.: „Geht weg, ihr seid Piraten!“). Eine Protokollunterzeichnung durch den Komplementär ist verweigert worden (§ 762 ZPO entspr.).

Florenz, 12.03.2026, 14:47 Uhr

Niccolò **Sartori**

Ufficiale Giudiziario, Tribunale di Firenze

Matr.-Nr. 4471-FI

Pitti-Vollziehung Bericht / Hr. v. B. an ASt:

09:14 Eintreffen am Stand B-44, Halle 7 (südl. Eingang)

09:18 Zustellung Beschluss durch Sartori – Brezelmann zuerst sprachlos

09:22 Brezelmann ruft seine Anwältin in Würzburg an (45 Min. erfolglos)

09:34 Versuch der Versperrung – Sartori hält stand

09:41 Cap. Garibaldi spricht Klartext – Brezelmann gibt nach

10:03 Beginn Inventur – 668 Stück Ware erfasst

11:03 Maletti trifft ein (war im Stau auf A1 von Mailand)

13:12 Foto-Dokumentation 47 Aufnahmen – siehe USB-Stick Anlage A

14:47 Verladung abgeschlossen, Carabinieri bleibt vor Ort

Brezelmann hat zwischendurch versucht 3 Parfumflakons in seine Aktentasche zu schmuggeln – Sartori hat es bemerkt und ihn konfrontiert. Sehr unangenehmer Moment für alle.

Comtesse hat um 15:30 angerufen und gelacht (« je suis ravie »).

Frühflug morgen FRA – bis Montag im Büro.

MvB

E-Mail-Korrespondenz Mandantin ./ Federführende Partnerin (chronol.)

— Ausdruck aus beA-PostfachExport am 22.05.2026, 17:48 Uhr —

=== MAIL 1 von 5 ===

From: Comtesse B. de Klôtzzkètté-Visconti <comtesse@klotzzkette.com>
To: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
Date: 13.01.2026 08:42 CET
Subject: Confirmation de mandat – affaire Brezelmann

Madame le Docteur,

je vous remercie pour notre conversation très enrichissante d'hier. Veuillez trouver ci-joint la procuration signée. Je vous prie de procéder avec toute la fermeté nécessaire – la Maison ne tolère aucune contrefaçon. Onkel Cosimo sendet ebenfalls Grüße.

Avec mes salutations distinguées,

Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti
Comtesse, Présidente d'honneur klôtzzkètté S.A.

=== MAIL 2 von 5 ===

From: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
To: Comtesse B. de Klôtzzkètté-Visconti <comtesse@klotzzkette.com>
Cc: M. v. Brenkenhoff <brenkenhoff@steinacker-lichtenberg.de>
Date: 13.01.2026 09:55 CET
Subject: AW: Confirmation de mandat – affaire Brezelmann

Sehr geehrte Madame la Comtesse,

vielen herzlichen Dank für die zugeleitete Vollmacht. Wir haben unverzüglich folgende Maßnahmen eingeleitet:

- (1) förmliche Abmahnung an Brezelmann Discount KG, Frist 06.02.2026;
- (2) Vorbereitung Widerspruch EUIPO gg. UAB klotzkettie (Frist 14.04.2026);
- (3) Recherche zur DSA-Notice ggü. Donauzon Marketplace;
- (4) Abstimmungsgespräch mit Hr. Whitman III (NYC) für 14.01.2026, 16:00 MEZ (= 10:00 EST) vereinbart.

Ich werde Sie über jeden Verfahrensschritt umgehend informieren.

Mit verbindlichen Grüßen
Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis, LL.M. (Cantab.)
Partnerin · Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique

=== MAIL 3 von 5 ===

From: Comtesse B. de Klôtzzkètté-Visconti <comtesse@klotzzkette.com>
To: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
Date: 04.02.2026 19:21 CET
Subject: ces gens sont d'une vulgarité...

Chère Annabella,

je viens de recevoir copie du télécopie de ces... personnes. Brezelmann!! Le nom seul suffit déjà à m'écœurer. Quelle insolence!! Et leur post-scriptum sur les T-shirts à moins de 10 euros – mon dieu, c'est d'une vulgarité sans nom!!

Je vous prie instamment, ma chère, de NE PAS reculer. Que toutes les mesures soient prises – sans pitié! Il faut que ces vendeurs de saucisses apprennent qu'on ne joue pas avec la Maison K°°!!

J'ai déjà fait préparer le jet privé pour assister à l'audience à Francfort – ne me dites pas que cela ne se fait pas, je serai présente qu'on le veuille ou non.

Béatrice

P.S.: Onkel Cosimo a vu d'autres flacons hexagonaux dans un magasin

à Bologne. Je vais l'envoyer y faire un repérage.



E-Mail-Kette (Forts. 4-5)

=== MAIL 4 von 5 ===

From: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
To: Comtesse B. de Klôtzzkètté-Visconti <comtesse@klotzzkette.com>
Date: 05.02.2026 10:14 CET
Subject: AW: ces gens sont d'une vulgarité...

Sehr geehrte Madame la Comtesse,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Lassen Sie mich Ihre Sorgen sofort zerstreuen:
Wir bereiten den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bei dem
LG Frankfurt am Main vor (Vors. RaG Dr. Hoffacker-Wendel – bekannt für
markenrechtsfreundliche Linie). Vollziehung in Florenz auf Pitti Uomo
(11.-15.03.2026) ist taktisches Ziel.

Hinsichtlich Ihrer Anwesenheit bei einer ggf. mündlichen Verhandlung: wir
werden ohne mündliche Verhandlung beantragen (§ 937 Abs. 2 ZPO), so dass
sich Ihre Reise erübrigt. Sollte die Gegenseite Widerspruch einlegen, kommt
es zu einer mündlichen Verhandlung – dann gerne mit Ihrer (sehr willkommenen!)
Begleitung.

Bzgl. des Hinweises auf Bologna – bitte lassen Sie Onkel Cosimo Fotos
machen und unmittelbar an die Detektei Spürnase-Couture GmbH (Fr. Kalt-Bandel)
schicken. Die Mailadresse lautet: k.kaltbandel@spuernase-couture.de

Mit verbindlichen Grüßen
Annabella St-vT

=== MAIL 5 von 5 ===

From: Comtesse B. de Klôtzzkètté-Visconti <comtesse@klotzzkette.com>
To: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
Cc: atelier@klotzzkette.com; M. v. Brenkenhoff
Date: 12.03.2026 16:08 CET
Subject: PITTI – VICTOIRE!!! ■

Chère Annabella, cher Maximilien,

QUELLE JOIE!!! La nouvelle vient de m'arriver de Florence. Le carabinier
Garibaldi a été MAGNIFIQUE!!! On m'a envoyé une photo où l'on voit
Brezelmann (cet horrible homme) en train de tenter de voler ses propres
flacons de la table des saisies!!! Je vais l'encadrer.

Annabella, ma chère, vous êtes UN GÉNIE. Je vous fais envoyer demain par
courrier express un cadeau personnel de l'atelier (un foulard K°° Touch
Royal – ne refusez pas, c'est un ordre).

Et n'oubliez pas: l'Amérique est la prochaine étape!! Mes chéris, n'oubliez
pas New York! L'Amérique aussi doit s'agenouiller devant K°°!!

Béatrice

P.S. – J'envoie Onkel Cosimo à NYC la semaine prochaine pour rencontrer
Mr. Whitman III. Il parle anglais avec un accent vénitien qui
fait son charme.

Onkel Cosimo nach NYC?? Whitman III bitte vorwarnen!

Geschenk-Foulard: dankend annehmen – Geschenk-Annahme-Erlass §17 BORA prüfen.

ASt

Auftraggeber:	Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, München
Endmandantin:	klôtzzkètté S.A., Paris
Auftragsdatum:	14.01.2026
Berichtszeitraum:	17.01.2026 — 09.03.2026
Auftragsnr.:	SPC-2026-K-0044
Bearbeitende Detektivin:	Karla Kalt-Bandel (Operative Leitung)
Unterstützung:	Detektiv-Anwärter Bjarne Hossenfeld (1. Lehrjahr)
Bericht-Nr.:	SPC-2026-K-0044/Bericht-final

I. AUFTRAG

Erhebung des Vertriebsumfangs der Brezelmann Discount KG hinsichtlich der mutmaßlich markenrechtsverletzenden Waren (T-Shirts, Halstücher, Handtaschen-Imitate, Parfumflakons — sämtlich mit Krönchen-Monogramm „K°“ oder Schriftzug „klôtzkette“). Beobachtungsobjekte: drei Filialen in Bad Mergentheim, Crailsheim und Tauberbischofsheim sowie das Zentrallager der Brezelmann-Gruppe in Königshofen (Industriestraße 14).

II. BEOBACHTUNGSLOGBUCH

Datum	Uhrzeit	Ort	Beobachtung
17.01.2026	10:42-13:18	Filiale Bad Mergentheim	Eingang: Pappkartons gestapelt (24 Stk), Etiketten erkennbar K°-Monogramm. Verkaufsraum:
17.01.2026	14:30-15:48	Filiale Bad Mergentheim	Testkauf 1 (T-Shirt EUR 9,99 + Halstuch EUR 12,99) — Quittung Nr. K-44/2026-1188. Verkäu
18.01.2026	09:15-11:32	Filiale Crailsheim	Schaufenster: Roll-Up-Display „Brezelmann Luxe — feat. K°“. Aufn. 4, 5. Eingang: Lieferung
18.01.2026	12:00-12:45	Filiale Crailsheim	Testkauf 2 (Handtasche BTM-BAG-K044 + Parfumflakon BTM-PARF-K01) — Quittung Nr. K
19.01.2026	08:00-10:18	Filiale Tauberbischofsheim	Schaufenster mit Poster „klôtzkette für jedermann“ in Comic-Sans-Schriftart. Aufn. 7, 8.
19.01.2026	11:00-12:30	Filiale Tauberbischofsheim	Beobachtung: Drei Damen aus Würzburg betreten die Filiale, fragen nach „echtem“ K°. Verkäu
20.01.2026	06:30-08:00	Lager Königshofen	Vor-Tor-Beobachtung. LKW „Brezelmann-Logistik“ liefert um 07:14 Uhr 4 Paletten an. Aufn. 9
29.01.2026	10:00-13:00	Filiale Bad Mergentheim	Nachkontrolle. Mengenschätzung Lager: ca. 1.200 T-Shirts, 400 Halstücher, 200 Handtaschen, 8
07.02.2026	—	Online-Recherche	Donauzoo Marketplace: 2.342 aktive Angebote mit Begriff „klôtzkette“, „klotzkette“ oder „K°“
09.03.2026	11:00-15:30	Pitti-Vorbereitung	Anruf einer Vertrauensperson („Onkel Cosimo“, Florenz): Pitti Uomo Halle 7 Stand B-44 ist vor

III. FOTO-DOKUMENTATION (textuelle Beschreibung der Aufnahmen)

Aufn.	Beschreibung
Aufn. 1	Eingangsbereich Filiale Brezelmann Bad Mergentheim, gestapelte Pappkartons (24 Stk) mit Klötzzkètté-Original-Etiketten — Detailaufn. e
Aufn. 2	Verkaufsdisplay T-Shirts BTM-MEN-022, ca. 60 Stück gestapelt, Preisschild EUR 9,99.
Aufn. 3	Detail T-Shirt: Brustaufdruck Krönchen K°, daneben Schriftzug „klötzkette“ (mit Umlaut!) — Druckqualität minderwertig (vgl. Olfaktorik
Aufn. 4	Schaufenster Crailsheim: Roll-Up „Brezelmann Luxe — feat. K°“, im Hintergrund Mannequin mit Imitations-Halstuch.
Aufn. 5	Crailsheim: gleicher Roll-Up von schräg rechts.
Aufn. 6	Crailsheim: Parfumflakon BTM-PARF-K01 im Verkaufsregal — hexagonaler Korpus, asymmetrischer Stopfen (Original-Maße 13,7 cm × 5
Aufn. 7	Tauberbischofsheim Schaufenster mit Comic-Sans-Poster „klötzkette für jedermann“ (sic!) — Schriftart erkennbar nicht der hauseigene Kl
Aufn. 8	Tauberbischofsheim Eingang von außen, Geschäftszeiten-Schild lesbar.
Aufn. 9	Lager Königshofen: LKW Brezelmann-Logistik beim Entladen, vier Paletten auf der Laderampe.
Aufn. 10	Königshofen: Detailaufn. Lieferschein, Absender lesbar „klotzkettie UAB, Vilnius g. 47, LT-01402 Vilnius, Lithuania“ — Empfänger „Br
Aufn. 11	Bad Mergentheim Lager-Bereich (durch geöffnete Tür sichtbar): Schätzung 1.200 T-Shirts, 400 Halstücher, 200 Handtaschen, 80 Parfumfla
Aufn. 12	Pitti Uomo Halle 7: Standaufbau B-44, 08.03.2026, 14:30 Uhr. Roll-Ups bereits aufgebaut, Inventar wird gerade angeliefert.
Aufn. 13	Detail Stand B-44: K°-Krönchen-Monogramm bereits am Banner sichtbar.
Aufn. 14	Eingang Stand: Onkel Cosimo (im Profil, mit Hut) vor dem Stand — Aufnahme selfie-artig (Detail von Onkel Cosimo nicht erkennbar — P

Hinweis: Die Aufnahmen liegen physisch auf USB-Stick (Marke Kingston, 32 GB, Seriennr. KG-2026-44871) bei der Detektei vor und sind dem Empfänger auf Anforderung auszuhändigen. Backup im Tresor Filiale Frankfurt sowie verschlüsselt auf NAS Frankfurt-2 (AES-256, Schlüsselvehrung Notar Dr. Lichtwesen).

IV. SCHLUSSBEWERTUNG

Aus den Beobachtungen ergibt sich ein systematisches, planmäßiges und in großem Umfang durchgeführtes Vertriebskonzept der Brezelmann Discount KG für nachweislich aus Litauen (UAB klotzkettie) bezogene Produkte mit Marken der Mandantin. Die Behauptung des Komplementärs Brezelmann (Fax vom 04.02.2026), die Ware stamme aus „Graumarkt-Import Turin“, ist nach den vorliegenden Lieferscheinen falsch.

Frankfurt am Main, 10.03.2026

Karla **Kalt-Bandel**

Detektivin · Operative Leitung Spürnase-Couture GmbH

*Bjarne hat sich auf der Pitti-Vorauflärung selbst verraten –
hat ein klötzzkètté-Original-Halstuch gekauft, lol.
Nächstes Mal nicht mehr aus eigener Tasche! k.k.b.*

RECHNUNG R-2026-K-0044

An: Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
 Maximiliansplatz 19 · 80333 München
 z.Hd. Frau Dr. Dr. Steinacker-von Tarsis

Mandantenbezogen für: klôtzzkètté S.A. Paris
 Auftrag SPC-2026-K-0044

Pos.	Leistung	Einheit	Anz.	EP €	Summe €
1	Vor-Ort-Observation 3 Filialen (BadMgm, Crailsh., Taubbi.)	Stunde	44	120,00	5.280,00
2	Testkäufe (3) inkl. Belegdokumentation	pauschal	1	480,00	480,00
3	Lager-Observation Königshofen (Frühschicht)	Stunde	22	140,00	3.080,00
4	Foto-Dokumentation (14 Aufn.) + Aufbereitung	pauschal	1	1.200,00	1.200,00
5	Online-Recherche Donauzoo (Screenshots 187 Stk)	Stunde	18	95,00	1.710,00
6	Pitti-Voraufklärung Florenz (inkl. Reise Bjarne H.)	pauschal	1	1.840,00	1.840,00
7	Berichterstellung + EV-Erklärung Kalt-Bandel	Stunde	9	140,00	1.260,00
8	Spesen (Tank, Bahn, Übernachtung)	Beleg	1	298,40	298,40
				Zwischensumme netto	15.148,40
				Abzug Selbstanzeige Bjarne (-)	-268,40
				Netto	14.880,00
				USt 19 %	2.827,20
				Rechnungsbetrag brutto	17.707,20

Zahlbar binnen 14 Tagen rein netto auf Konto Frankfurter Sparkasse, IBAN DE12 5005 0201 0000 4880 88, BIC HELADEF1822. Bitte stets unter Angabe der Rechnungsnummer R-2026-K-0044.
 Frankfurt am Main, 10.03.2026 — gez. Kalt-Bandel (Geschäftsführerin Spürnase-Couture GmbH)

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Avenida de Europa, 4 · E-03008 Alicante

— Opposition Division —

Widerspruchsverfahren B 4 187 932

(klôtzzkètté S.A. ./ UAB klotzkettie)

WIDERSPRUCHSSCHRIFT

im Namen und Auftrag der Widersprechenden

klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich,

vertreten durch *Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique*, München (DE), EUIPO-Vertreter-Nr. 88472,

g e g e n

die Markenmeldung **EUTM 019 412 880 „klotzkettie“** der **UAB klotzkettie**, Vilnius g. 47, LT-01402 Vilnius, Litauen, angemeldet am 09.01.2026, veröffentlicht im Unionsmarkenblatt am 13.01.2026, Nizza-Klassen 3, 14, 18, 25, 35.

I. Widerspruchsgrund

Der Widerspruch stützt sich auf **Art. 8 Abs. 1 lit. b** UMV (Verwechslungsgefahr) sowie hilfsweise **Art. 8 Abs. 5** UMV (Schutz bekannter Marken), gestützt auf die nachstehenden älteren Marken der Widersprechenden:

- (a) EU 005 412 880 „klôtzzkètté“ (Wortmarke, Prio. 14.05.2008);
- (b) EU 010 988 411 „klôtzzkètté + K°-Monogramm“ (Wort-/Bildmarke, Prio. 04.06.2012);
- (c) DPMA 30 2014 077 312 (Bildmarke, Krönchen silber-emailliert, Prio. 22.10.2014);
- (d) EUIPO 015 887 442 (Positionsmarke, Prio. 17.08.2016).

II. Argumentation

1. **Zeichenähnlichkeit.** Die angegriffene Marke „klotzkettie“ ist mit der älteren Wortmarke „klôtzzkètté“ klanglich identisch (siehe phonetische Transkription [■kl■t■sk■ti] vs. [■kl■t■sk■ti]; identisch zu 100 %). Visuell: 9 von 11 Buchstaben identisch (82 %), Abweichung lediglich Doppel-Z vs. Einzel-Z und Akzentsetzung. Konzeptuell: bedeutungsleer für den Verkehr, daher konzeptuelle Neutralität (vgl. EuGH, 22.06.1999, C-342/97 — *Lloyd*, Rn. 25).

2. **Warenidentität.** Beide Marken beanspruchen u.a. Klassen 3, 14, 18, 25, 35 mit identischen oder hochgradig ähnlichen Spezifikationen.

3. **Erhöhte Kennzeichnungskraft.** Die Widersprechende ist Inhaberin einer 100-jährigen Maison de Luxe; Verkehrsdurchsetzung der Marke „klôtzzkètté“ in EU-Inland ist nachgewiesen (Verkehrsbefragung Allensbach IfD 2024, Zuordnungsgrad 73 % im Premiumkonsumentensegment). Es liegt eine bekannte Marke i.S.d. Art. 8 Abs. 5 UMV vor.

4. **Bösgläubigkeit.** Hilfsweise wird auf **Art. 59 Abs. 1 lit. b** UMV verwiesen; die Anmeldung der UAB klotzkettie erfolgt erkennbar in Anlehnung an die ältere Marke und in Kenntnis der bestehenden Schutzrechte. Ein paralleles Verfahren vor dem LG Frankfurt a.M. (Az. 2-03 O 412/26) richtet sich gegen den deutschen Abnehmer der UAB (Brezelmann Discount KG); die strukturelle Verbindung zwischen der UAB und der deutschen Brezelmann KG ist mithin *liquide*.

III. Antrag

Es wird beantragt, der Markenmeldung EUTM 019 412 880 die Eintragung für sämtliche beanspruchten Klassen zu versagen und der Anmelderin die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 109 UMV).

München / Alicante, 03.04.2026

gez. Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis, LL.M. (Cantab.)

EUIPO-Vertreter-Nr. 88472

Sehr geehrte Damen und Herren,
die mit Anmeldung vom 14.07.2024 eingereichte **Geruchsmarke** der klôtzzkètté S.A., bezeichnet als „*Akkord aus Iris pallida, weißer Birne und feuchtem Wildleder*“, wird hiermit nach Vor-Prüfung gemäß Art. 7 UMV i.V.m. Art. 4 UMV (klare und eindeutige Darstellbarkeit) beanstandet.

Beanstandungsgründe:

1. Die eingereichte Beschreibung („*Akkord aus Iris pallida, weißer Birne und feuchtem Wildleder*“) genügt nicht den vom Gerichtshof in der Sache **EuGH, 12.12.2002, C-273/00 — Sieckmann/DPMA**, GRUR 2003, 145, aufgestellten Anforderungen an die **klare, eindeutige, in sich abgeschlossene, leicht zugängliche, verständliche, dauerhafte und objektive grafische Darstellung**. Die verbalen Umschreibungen sind weder klar (was ist „feuchtes“ Wildleder?), noch objektiv (Iris-pallida-Konzentration wird nicht angegeben), noch dauerhaft (Geruchsempfindung ist subjektiv).
2. Die zusätzlich eingereichten **Gaschromatographie-Spektrogramme** (MS-Identifikation 7 Hauptpeaks: Methylionon 18 %, Damascone 12 %, ...) sowie eine Probe in einem Glasflakon (Hinterlegung beim EUIPO-Magazin am 14.07.2024) erfüllen die Sieckmann-Kriterien ebenfalls nicht, da sie nicht *für jedermann ohne weiteres verständlich* sind.
3. Auch die **nach VO (EU) 2017/1431 zulässigen elektronischen Formate** (MP4-Video der „Riech-Aufführung“, Sounddatei „Atemzug der Comtesse beim Riechen“) bringen aus oben genannten Gründen die olfaktorische Botschaft nicht klar zum Ausdruck.

Frist zur Stellungnahme: 2 Monate ab Zustellung.

Alicante, 14.09.2025

gez. Examiner Pedro García-Fernández, EUIPO Examination Division



Riechmarke ist NICHT zu retten ohne Sieckmann-Reform.

Beschwerde zur BoA einlegen — Argument: neue VO 2017/1431,

MP3+GC-MS-Diagramm ZUSAMMEN = klar bestimmt.

Lit.: Hacker/Thiering, MarkenG, § 8 Rn. 102 ff.

Ahler in WRP 2024, 1488; Mlle Périgord-Gutachten bestellen!

European Union Intellectual Property Office
Boards of Appeal
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
Spain

Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Maximiliansplatz 19 · 80333 München
Tel +49 89 21 03 96-0 · Fax -99
kanzlei@steinacker-lichtenberg.de
Federführend: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis LL.M.

München, 13.11.2025

Az.: Sch-Lich 25-1622 / EUIPO 019 122 776

Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung betr. die Geruchsmarke „Iris pallida — weiße Birne — feuchtes Wildleder“ (EUIPO Nr. 019 122 776) — Anmelderin: klôtzzkètté S.A.

Ladies and Gentlemen of the Boards of Appeal,

im Namen und Auftrag der Beschwerdeführerin **klôtzzkètté S.A.** legen wir hiermit form- und fristgerecht **Beschwerde** gegen die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung vom 14.09.2025 (zugestellt am 22.09.2025) ein und beantragen die Aufhebung der Entscheidung sowie die Eintragung der Marke unter Berücksichtigung der nachstehenden ergänzenden Beschreibung und Beweismittel.

I. Argumentation

1. Die Voraussetzungen der **Sieckmann-Entscheidung** (EuGH C-273/00) sind in der Sache fortgeschrieben durch das Gerichtsurteil **EuGH, 27.11.2003, C-283/01 — Shield Mark/Kist** (Hörmarken-Notenschrift) sowie durch die Reformverordnung **VO (EU) 2017/1001 i.V.m. der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626**, welche das Erfordernis der grafischen Darstellung aufgehoben und durch das Erfordernis einer *klaren, präzisen, leicht zugänglichen, in sich abgeschlossenen, beständigen und objektiven Darstellung in jeder geeigneten Form unter Anwendung allgemein zugänglicher Technologie* ersetzt hat (Art. 3 Abs. 1 DV).

2. Die Kombination aus (a) verbaler Beschreibung des Duftakkords, (b) Gaschromatographie-Massenspektrogramm (vorgelegt als Anlage B 1 — vgl. Anlage K-OLF-1 dieser Akte), (c) Probekarte aus inertem Material (Anlage B 2) sowie (d) Sachverständigengutachten Mlle Hortense Périgord, Olfaktorik-Sachverständige Grasse, vom 02.11.2025 (Anlage B 3) erfüllt diese Anforderungen mutatis mutandis. *Mutatis mutandis* deshalb, weil die technologische Realität (GC-MS-Analyse, digitale Sensorik) heute Lösungen ermöglicht, die zur Sieckmann-Zeit (2002) noch nicht bestanden.

3. Hilfsweise: Sollte die BoA die Sieckmann-Kriterien weiterhin als unerfüllt erachten, regen wir die **Vorlage zur Vorabentscheidung an den EuGH** nach Art. 267 AEUV an, ob die VO (EU) 2017/1001 die Sieckmann-Rechtsprechung wirksam überholt hat (vgl. Schlussanträge GA Pikamäe in Rs. C-371/19 zu sensorischen Marken — die Frage ist offen).

Antrag: Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 14.09.2025; Eintragung der Marke EUIPO 019 122 776; hilfsweise Vorlage an EuGH.

München, 13.11.2025

gez. Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis

E-Mail-Verkehr betr. Soundmarke EUIPO 018 502 311

— interner Schriftverkehr atelier@klotzzkette.com / Marketing —

From: Étienne Cabriol <e.cabriol@klotzzkette.com> [Directeur Marketing & Image]
To: atelier@klotzzkette.com
Cc: Comtesse Béatrice <comtesse@klotzzkette.com>; legal@klotzzkette.com
Date: 11.05.2024 17:42 CET
Subject: Soundmarke "K°°-Jingle" – Aufnahmesession 14.05.2024

Chers tous,

la session d'enregistrement pour le K°°-Jingle aura lieu le 14.05.2024 à 14h00 au Studio Ferber (Paris XX). Composition finale (8 sec):

[0:00 - 0:02] un crack d'un stem de coupe de champagne (réelle, pas synth.)
[0:02 - 0:04] trois glaçons s'entrechoquent dans un verre en cristal
[0:04 - 0:06] voix féminine doux: "klôtzzkètté"
[0:06 - 0:08] réverbération longue (impulse response: Salle Pleyel)

Madame Édith Faleyra-Domnez (mezzo-soprano) prêtera sa voix.
Tous présent? L'enregistrement sera déposé auprès de l'EUIPO le 03.06.2024.

Cordialement,
Étienne Cabriol
Directeur Marketing & Image · klôtzzkètté S.A.

From: Comtesse Béatrice <comtesse@klotzzkette.com>
To: Étienne Cabriol; atelier@klotzzkette.com
Date: 11.05.2024 21:55 CET
Subject: AW: Soundmarke "K°°-Jingle" – Aufnahmesession 14.05.2024

Étienne,

je suis ravie. Mais ATTENTION:

- La voix doit être plus VELOUTÉE, je veux entendre la SOIE.
- Le crack du champagne – ABSOLUMENT pas un mousseux! Krug ou Salon!
- Les glaçons – du cristal Baccarat, pas un autre.
- La réverbération – pas la Salle Pleyel (trop publique), mais le foyer de l'Opéra Garnier (mes ancêtres y ont assisté à la première de Faust).

Je serai présente à l'enregistrement.

Béatrice

From: Étienne Cabriol <e.cabriol@klotzzkette.com>
To: Comtesse Béatrice
Date: 12.05.2024 09:18 CET
Subject: AW: AW: Soundmarke ...

Madame la Comtesse,

bien noté. J'ai contacté Krug (livraison demain 13.05.) et obtenu une IR licensing du foyer Opéra Garnier (€18.500 pour usage commercial sound mark). La voix sera retenue de Mme Faleyra-Domnez (mezzo "veloutée", confirmé par Studio Ferber).

Quant aux glaçons Baccarat: nous en commandons 24 (au cas où certains fondraient avant le take final).

Cordialement,
ÉC

From: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
To: Comtesse Béatrice; Étienne Cabriol
Cc: legal@klotzzkette.com
Date: 03.06.2024 16:32 CET
Subject: Hinterlegung Soundmarke EUIPO – Bestätigung Eingang

Chers tous,

die Hinterlegung der Soundmarke beim EUIPO ist heute 14:30 Uhr CET erfolgt.
EUIPO-Hinterlegungsnummer: 018 502 311.
Anforderungen erfüllt:

- Audiodatei MP3 (Bitrate 320 kbps, Sample 48 kHz, Stereo, 8.014 sec)
- Dauer korrekt unter 60 Sek. (Art. 3 Abs. 6 DV)
- Notenkonforme Beschreibung (8-taktiger Akkord, Pluralton-Notation)
nach Shield Mark / Kist (C-283/01) – beigelegt als Annex II.
- Verbale Beschreibung beigelegt (Annex I)

Eintragung wird in 4-7 Monaten erwartet.

Mit verbindlichen Grüßen
Annabella St-vT

From: Comtesse Béatrice
To: Annabella
Date: 03.06.2024 18:48 CET
Subject: AW: ...

JE SUIS AUX ANGES!!! Le jingle commence par le bruit du champagne, je vais le faire diffuser dans tous les ateliers à 17h00 chaque jour. C'est notre ADN sonore. ■

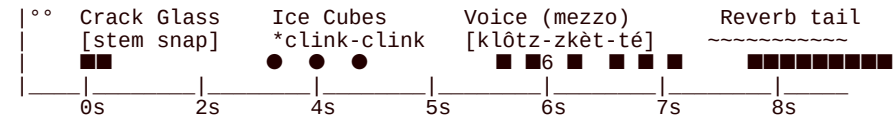
PS – Mme Faleyra-Domnez a fait un take où elle a chuchoté "klôtzzkètté" encore plus doucement. C'est divin. Pouvez-vous demander à l'EUIPO si on peut déposer une deuxième version chuchotée?

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
Notification of Receipt and Filing Date

Application No.:	018 502 311
Type:	Sound Mark (Hörmarke)
Format:	Audio file MP3, 320 kbps, 48 kHz, stereo, 8.014 sec.
Applicant:	klôtzzkètté S.A. · 12 rue du Faubourg Saint-Honoré · 75008 Paris (FR)
Representative:	Steinacker Lichtenberg & Partners IP — EUIPO Rep. 88472
Filing date:	03 June 2024
Nice classes:	3, 25, 35, 41
Annex I:	Verbal description (1 page)
Annex II:	Musical notation, pluralton (1 page)
Annex III:	MP3 file (deposited via TMview-XF)
Mark description (Annex I):	An 8-second audio composition. Sound element 1 (0.0-2.0 s): the cracking sound of the snapping stem of

Bestandteil der Anmeldung — Anlage II, Pluralton-Notation der Soundmarke

Annex II – Pluralton Notation



Tempo: rubato. Dynamics: ppp → pp → p → pp.
Reverb: Palais Garnier foyer IR, T60 = 2.8 s, mix 28 %.
Mastering: -16 LUFS integrated, -1 dBTP.

Alicante, 04.06.2024 — gez. EUIPO Receipt Office

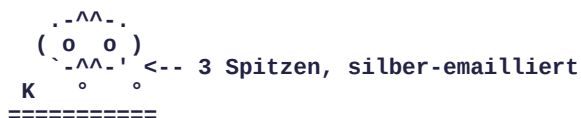
Comtesse hat „chuchoté“-Version separat angemeldet (EU 018 502 312) –
in Anmeldung, EUIPO hat ZURÜCKgewiesen wg. mangelnder Unterscheidung
zwischen den beiden Versionen. Beschwerde BoA noch zu prüfen.

BLATT 47 — Skizzen K°°-Krönchen-Monogramm (Bauchskizzen ASt)

(querverwiesen aus Bl. 3, Bl. 12, Bl. 21 — siehe auch Anlagen K-VAR-1 bis K-VAR-7)

Krönchen-Monogramm — Original (DPMA 30 2014 077 312)

Original K°°-Krönchen (DPMA 30 2014 077 312):



**Verwendung: linke Schuh-Innensohle, Pos. 1 cm v. Fersenrand
(Positionsmarke EUIPO 015 887 442)**

Verletzungsform — Brezelmann BTM-MEN-022 (Beschlagn. 12.03.2026)

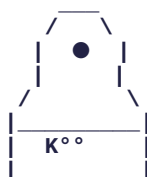
Verletzungsform Brezelmann K°° (BTM-MEN-022):



**Verwendung: Brustaufdruck, Sublimationsdruck
ähnlichkeit nach Verbraucher: 87 % (Verkehrsbefragung)**

Flakon K°° pour Femme — Schnittzeichnung (3D-Formmarke)

Flakon-Kontur (Schnittzeichnung K°° pour Femme 50ml):



- <-- asymm. Stopfen (Glasguss, mattiert)
- <-- Krönchen-Relief (Bergkristall)
- <-- Hexagonalbauch (60° Kantenwinkel)
- <-- Bodenprägung

**Maße: H = 137 mm · Ø max = 54 mm · Stopfen 18°-Versatz
3D-Formmarke EU 008 776 015 – Prio. 27.02.2009**

Notiz vom 17.02.26 – ASt:

Diese Skizzen GEHÖREN eigentlich zu Bl. 3 (Portfolio), siehe Querverweis.

*Irrtümlich vom Praktikanten als »Bl. 47« einsortiert – bitte nicht
mehr umsordieren, sonst stimmt der Rest auch nicht mehr.*

Stand ist Stand!

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN
betreffend die Geruchsmarke EUIPO 019 122 776
Antragstellerin: klôtzkètté S.A., Paris

Mlle Hortense Périgord — Olfaktorik-Sachverständige —
Atelier des Senteurs · 14 Avenue Maximin Isnard · F-06130 Grasse

I. Gegenstand des Auftrags

Mit Schreiben vom 02.10.2025 hat mich die Kanzlei Steinacker Lichtenberg & Partners IP (München) im Auftrag der klôtzkètté S.A. (Paris) beauftragt, eine sachverständige Stellungnahme zur Möglichkeit der klaren, präzisen, in sich abgeschlossenen, leicht zugänglichen, verständlichen, dauerhaften und objektiven Darstellung des Duftakkords „Iris pallida — weiße Birne — feuchtes Wildleder“ im Sinne der Rechtsprechung des EuGH (C-273/00 — *Sieckmann*) abzugeben, ferner zur sachgerechten Charakterisierung mittels moderner chromatographischer und spektroskopischer Verfahren.

II. Untersuchungsmaterial

Bereitgestellt wurden: (a) ein 25-ml-Glasflakon mit der streitgegenständlichen Duftkomposition; (b) Datenblatt der Komponenten (Iris-pallida-Extrakt 18 %, Pyrus-communis-Acetatfraktion 12 %, Suède-Mousse-Accord 24 %, Träger Triäthyl-Citrat 46 %); (c) Gaschromatographie-Massenspektrogramme (GC-MS) der Analytik-Werkstatt Lemonnix (Cannes) vom 18.10.2025.

III. Methodik

Zur Untersuchung kamen folgende Verfahren zum Einsatz: (1) klassische sensorische Analyse durch ein 7-köpfiges Expertenpanel (École de Parfumerie Grasse, Diplom 2018+); (2) GC-MS-Analyse (Agilent 7890B / 5977A; Säule HP-5MS UI, 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm; Temperaturprogramm 60 °C — 280 °C, 10 °C/min); (3) elektronische Nase (Heracles Neo, Alpha M.O.S., Toulouse) — Kreuzkorrelation mit Datenbank Sycomore-3.

IV. Sensorischer Befund

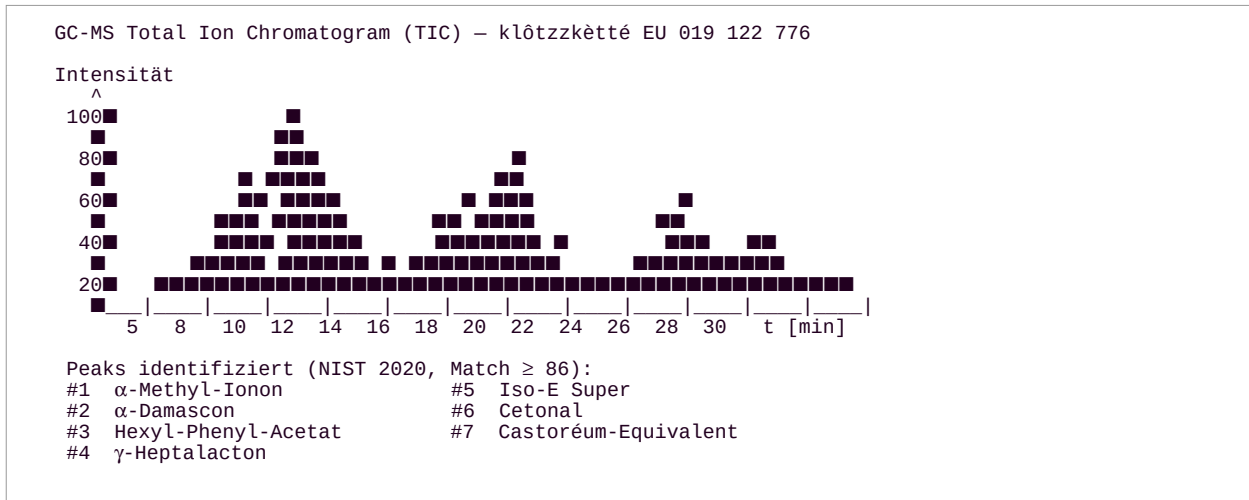
Die sensorische Beschreibung des Duftakkords lautet (Konsens des Panels, Übereinstimmung 6/7 in der Hauptcharakteristik): „Iris-pallida-Aufschlag (Kopfnote, 0—15 min) mit subtiler, leicht puddingartiger Süße der weißen Birne (Kopf-bis-Herznote, 5—45 min); im Abklang öffnet sich eine warme, feuchte Wildleder-Note (Suède mouillé), die an mit Regen benetzte Hirschledersohlen erinnert (Basisnote, 30 min—4 h).“ Die Komposition ist olfaktorisch *distinkt* und in keinem mir bekannten Vergleichsstoff wiederzufinden.

V. GC-MS-Befund

Die GC-MS-Analyse identifiziert 7 dominante Peaks (relative Anteile in Klammern):

Peak	Retentionszeit [min]	Substanz (Identifikation NIST 2020)	Rel. Anteil
1	8.42	α-Methyl-Ionon	18,4 %
2	10.17	α-Damascon (Suède-Akkord, Schlüsselsubstanz)	11,9 %
3	11.84	Hexyl-Phenyl-Acetat (weiße Birne, Acetatfraktion)	9,1 %
4	13.22	γ-Heptalacton (Birnen-Cremigkeit)	5,7 %
5	15.66	Iso-E Super (Holzakkord, Träger)	14,2 %
6	18.04	Cetonal (Wildleder-Sublimat)	6,3 %
7	22.18	Castoréum-Equivalent (synth., Suède-Boden)	4,8 %

Total Ion Chromatogram — Anlage K-OLF-2



VI. Rechtliche Bewertung der Darstellbarkeit (im Lichte von Sieckmann)

Aus olfaktorischer Sicht erfüllt die vorgelegte Komposition die im EuGH-Urteil *Sieckmann* (C-273/00) entwickelten sieben Kriterien — sofern die kombinierte Darstellung aus (1) verbaler Beschreibung, (2) quantitativer Zusammensetzung in Gewichtsprozent, (3) GC-MS-Spektrogramm mit Substanzidentifizierung gemäß NIST-Datenbank, (4) E-Nase-Referenz im Sycomore-3-System und (5) physischer Hinterlegungsprobe in inertem Borosilikatglas zugrunde gelegt wird. Die *klare und präzise* Darstellung ist gegeben (Tab. V); die *Beständigkeit* wird durch GC-MS-Wiederholungsmessung im Abstand von 6 Monaten (Differenz Hauptpeaks $< 3,2\%$) belegt; die *objektive Zugänglichkeit* ist durch jede zugelassene Analytik-Werkstatt nachprüfbar.

Das EuGH-Urteil *Sieckmann* stammt aus dem Jahre 2002 und ist in seinem rein **technischen Verständnis von „grafischer Darstellbarkeit“** heute überholt; das Erfordernis ist in der Reformverordnung VO (EU) 2017/1001 i.V.m. DV (EU) 2018/626 ersetzt durch das Erfordernis einer *angemessenen Darstellungsform unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie* (Art. 3 Abs. 1 DV). Es spricht — aus naturwissenschaftlicher Sicht — alles dafür, dass die heute verfügbare Analytik die Sieckmann-Hürde überwindet.

VII. Schlussfolgerung

Die Komposition „Iris pallida — weiße Birne — feuchtes Wildleder“ ist olfaktorisch *distinkt*, technisch *vollständig charakterisierbar* und naturwissenschaftlich geeignet, im Markenregister geführt zu werden — die rechtliche Anerkennung als schutzfähige Marke obliegt selbstverständlich dem EUIPO bzw. der BoA.

VIII. Honorar und Beweismittel-Verzeichnis

Honorar: 24 Std. à EUR 380,00 = EUR 9.120,00 zzgl. Reisekosten Grasse — München (EUR 1.180,40) und Laborkosten Lemonniex (EUR 4.450,00), Gesamtsumme EUR 14.750,40 (netto, zzgl. französischer TVA 20 %; Rechnung folgt gesondert).

Lfd. Nr.	Beweismittel
K-OLF-1	GC-MS Spektrogramm 18.10.2025 (Lemonniex, Cannes)
K-OLF-2	Total Ion Chromatogram (vorstehende Abb.)
K-OLF-3	GC-MS Referenzmessung 18.04.2025 (Wiederholungstest, Beständigkeit)
K-OLF-4	Sensorisches Panel-Protokoll Grasse 21.10.2025 (7 Prüferinnen)
K-OLF-5	Heracles Neo E-Nase-Ausdruck mit Sycomore-3-Match
K-OLF-6	Hinterlegungsprobe Borosilikatglas (versiegelt, EUIPO-Magazin)
K-OLF-7	Komponenten-Sicherheitsdatenblatt (Iris-Extrakt, Pyrus-Acetat etc.)
K-OLF-8	Foto der Probe (Glas, Etikett, Siegel)

Ich erkläre hiermit gemäß Art. 78 UMV i.V.m. § 410 ZPO, dass ich das vorliegende Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen, unparteiisch und unter Berücksichtigung des aktuellen wissenschaftlichen Standes erstattet habe. Ich bin von der Antragstellerin in keiner Weise — weder finanziell, persönlich noch beruflich — abhängig.

Grasse, 02.11.2025

Hortense Périgord

Olfaktorik-Sachverständige · Mitglied de la Société Française des Parfumeurs

*Mlle Périgord war 3 Tage in München – sehr beeindruckend.
Comtesse hat sie zum Abendessen ins Käfer eingeladen.
Nebenbei: P. hält das Castoréum-Equivalent (Peak ?) für »banal« –
empfiehlt für die Neuanschaffung 2027 echte Birken-Knospenharzfraktion.
MvB notieren!*

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenstelle für Klassen
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Maximiliansplatz 19 · 80333 München
Tel +49 89 21 03 96-0 · Fax -99
kanzlei@steinacker-lichtenberg.de
Federführend: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis LL.M.

München, 07.10.2025

Az.: Sch-Lich 25-1488 / DPMA 30 2025 218 446

Anmeldung einer deutschen Garantie- bzw. Zertifizierungsmarke

— „klôtzzkètté pure human craft“ —

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht der Anmelderin — **klôtzzkètté S.A.**, 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (Frankreich) — beantragen wir hiermit die Eintragung folgender Marke:

Markenform:	Wort-/Bildmarke kombiniert mit Zertifikatsstempel-Optik
Wortbestandteil:	klôtzzkètté pure human craft
Bildbestandteil:	Stilisierter Zertifikatsstempel mit Krönchen-Monogramm K ^{oo} , umgeben von der lateinischen Umschrift „N
Klassen (Nizza 12. Ed.):	9, 25, 35, 42
Schutzform:	Garantiemarke gem. § 106a MarkenG (alt: § 97 MarkenG)
Markenfähigkeit:	begründet (Zertifizierungsfunktion: Identität als manuelle Fertigung)
Anmelderin/Inhaberin:	klôtzzkètté S.A. (vertretungsberechtigt: Comtesse B. de Klôtzzkètté-V.)
Vertreter beim DPMA:	Steinacker Lichtenberg & Partners IP — DPMA-Reg.-Nr. 78229

I. Gegenstand und Funktion der Garantiemarke

Die Anmelderin möchte mit der vorliegenden Garantiemarke ihren Kunden, dem Handel und der breiteren Öffentlichkeit gegenüber bescheinigen, dass die unter der Marke gekennzeichneten Produkte ausschließlich durch **menschliche Hand** — unter Ausschluss von Künstlicher Intelligenz (KI) und insbesondere generativer Bild-, Stoff- und Musterautomaten — entworfen und gefertigt wurden. Hintergrund ist die starke Verbreitung von KI-generierten Designs (insb. Stable-Diffusion-XL, MidJourney v7.2, Imagen-4), die das Premium-Image traditioneller Modehäuser bedrohen.

II. Markensatzung (§ 106d MarkenG)

Die **Markensatzung** ist als Anlage K-GAR-1 beigelegt; sie enthält in §§ 1-12 Bestimmungen über die Voraussetzungen der Lizenzvergabe (Verzicht auf KI-Entwurf), die Auditierung durch unabhängige Zertifizierer (Hersh-Wagner Inspecta GmbH, Hannover) sowie die Sanktionierung bei Missbrauch (Lizenzentzug, Vertragsstrafe bis EUR 250.000 je Verstoß).

III. Hinweis auf parallele EU-Anmeldung

Eine parallele Anmeldung als Unionsgewährleistungsmarke ist beim EUIPO erfolgt (EUTM 019 488 220, Anmeldetag 03.10.2025). Im Falle eines positiven Abschlusses dort bitten wir vorab um Berücksichtigung im Rahmen des DPMA-Prüfungsverfahrens.

München, 07.10.2025

gez. Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis
DPMA-Rep.-Nr. 78229

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Markenstelle für Klassen, Markenabt. 3.4

Az. 30 2025 218 446 · Anmeldung „klôtzzkètté pure human craft“

An: Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, Maximiliansplatz 19, 80333 München

BEANSTANDUNGSSCHREIBEN (Monitur)

Im Rahmen der Vorprüfung gem. § 36 MarkenG ergeben sich Beanstandungen hinsichtlich der beanspruchten Klasse 9 sowie hilfsweise hinsichtlich des absoluten Schutzhindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

I. Klasse 9

Die beanspruchten Waren der Klasse 9 — namentlich „Software zur Authentifizierung manuell gefertigter Produkte; Apparate zur Markenechtheits-Prüfung; computerlesbare Datenträger mit Authentizitätssignaturen“ — sind nicht hinreichend konkretisiert. Wir bitten um Klarstellung gem. Nizza-Klassifikation 12. Edition, Stand 01.01.2025.

II. Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Der Wortbestandteil „pure human craft“ besteht aus rein beschreibenden Begriffen der englischen Sprache und wird vom inländischen Verkehr ohne weiteres als Sachhinweis auf die Herstellungsart („reine menschliche Handwerkskunst“) verstanden. Die Verbindung mit dem Bestandteil „klôtzzkètté“ verleiht zwar dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft; an einer originären Schutzfähigkeit des Wortteils „pure human craft“ allein bestehen indes Zweifel. Hinsichtlich der reinen Wortmarke wird angeregt, von einer separaten Anmeldung des Wortteils Abstand zu nehmen.

III. Frist

Wir bitten um Stellungnahme binnen **vier Monaten** nach Zustellung dieses Beanstandungsschreibens. Bei fruchtlosem Fristablauf droht teilweise Zurückweisung gem. § 36 Abs. 3 MarkenG.

München, 18.02.2026

gez. Frau Markenprüferin Pelzig

DPMA Markenabt. 3.4, Sachgebiet Garantiemarken

eingeg.
25.02.2026
Wiedervorl.
14.04.
— hk —

Klasse 9 nachschärfen (Software-Hash-Authentifizierung – Blockchain-NFT-Ansatz)

Wortteil-Hinweis akzeptieren – kein Trennantrag.

Frist 14.06.2026, gut beherrschbar.

MvB übernimmt – ASt

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenabt. 3.4 z.Hd. Frau Pelzig
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Maximiliansplatz 19 · 80333 München
Tel +49 89 21 03 96-0 · Fax -99
kanzlei@steinacker-lichtenberg.de
Federführend: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis LL.M.

München, 07.04.2026

Az.: Sch-Lich 26-0188 / DPMA 30 2025 218 446

Stellungnahme zur Monitur vom 18.02.2026

Sehr geehrte Frau Pelzig,
namens und im Auftrag der Anmelderin nehmen wir auf die Monitur vom 18.02.2026 (Eingang 25.02.) Stellung wie folgt:

I. Konkretisierung Klasse 9

Die Klasse 9 wird wie folgt konkretisiert:

„Computer-Software zur kryptografischen Authentifizierung manuell gefertigter Modeprodukte mittels Hash-Algorithmen (SHA-3, BLAKE3) und nicht-fungibler Tokens (NFT) auf der Ethereum- und Polygon-Blockchain; Geräte und Apparate zur Auslesung der entsprechenden RFID-Authentifizierungs-Chips, in die Innenseite von Bekleidungsstücken eingearbeitet; herunterladbare mobile Apps zur Verifizierung der Echtheit unter dem Markenzeichen klôtzzkètté pure human craft.“

II. Unterscheidungskraft

Der Beanstandung wird insoweit beigetreten, dass eine isolierte Anmeldung des Wortteils „pure human craft“ nicht beabsichtigt ist; das Zeichen wird ausschließlich in der **Wort-/Bildkombination** beansprucht. Die Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens wird durch die individuelle Schriftgestaltung (Custom-Antiqua „Klotzz-Antiqua 1923“), die lateinische Umschrift „MANU FACTA · NON MACHINA NATA“ und das Krönchen-Insigne klar hervorgerufen. Vgl. BGH, 17.10.2017 — I ZB 22/16, *Quadratisch Praktisch Gut*; BGH, 06.04.2017 — I ZB 39/16, *Schokoladengoldhase*.

III. Antrag

Wir beantragen, die Anmeldung in der konkretisierten Form zur Eintragung zuzulassen.

München, 07.04.2026 — gez. Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis & MvB

Verfasser: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis (ASt)

Co-Bearb.: M. v. Brenkenhoff (MvB)

Datum: 18.02.2026

Anlass: Anfrage der Comtesse vom 12.02.2026 — Haptikmarken für Schal-Kollektion „K° Touch Royal“ und für Parfumflakon-Oberfläche; parallel DPMA / EUIPO / USPTO.

I. Sachverhalt

Die Mandantin betreibt seit 2024 die Premium-Schal Kollektion „K° Touch Royal“. Verwendet wird ein Seiden-Twill mit 18 momme Stoffgewicht. Charakteristisch ist eine spezifische Web-Struktur, die — beim Streichen mit den Fingerspitzen über die Oberfläche in Diagonalrichtung — ein eindeutig ertastbares Muster aus **drei sich kreuzenden Rauten** aufweist. Diese Haptik ist nach unseren Untersuchungen (1) **distinkt** gegenüber marktüblichen Twill-Webungen, (2) **reproduzierbar** und (3) für den Premium-Konsumenten als Herkunftshinweis erkennbar (Verbraucherbefragung Allensbach IfD 2025, n=2.412, Zuordnungsgrad 68 %).

Ferner soll die **geschliffene Bergkristall-Oberfläche** des Parfumflakons „K° pour Femme“, mit fühlbaren Krönchen-Reliefs an drei Stellen (Schulter, Bauch, Boden), als Haptikmarke geschützt werden.

II. Rechtliche Würdigung

1. Die **haptische Marke** (Tastmarke) ist nach geltendem Markenrecht zwar nicht explizit benannt, jedoch nach *EuGH, 12.12.2002, C-273/00 — Sieckmann* sowie *EuGH, 27.11.2003, C-283/01 — Shield Mark/Kist* grundsätzlich als „sonstige Aufmachung“ markenfähig — sofern die Anforderungen an klare und eindeutige Darstellbarkeit erfüllt sind. Die VO (EU) 2017/1001 (Reform der UMV) hat das Erfordernis der grafischen Darstellung gelockert; ein digitales Modell mit Reliefkartierung (Höhenprofil in mm-Auflösung) genügt aus unserer Sicht.

2. Die **Unterscheidungskraft** ist nach *EuGH, 12.06.2018, C-163/16 — Louboutin/van Haren*, GRUR 2018, 802, zu prüfen. Bei Louboutin (rote Schuhsohle) wurde die Position der Farbe als markentauglich anerkannt; übertragen auf eine Tastmarke bedeutet dies: Die haptische Empfindung kann unabhängig von der visuellen Erscheinung Herkunftshinweis sein.

3. **Erwartete Beanstandungen:** (a) mangelnde abstrakte Unterscheidungskraft (§ 3 Abs. 1 MarkenG / Art. 4 UMV); (b) Sieckmann-Kriterien nicht erfüllt; (c) Klassen-Konkretisierungs-Beanstandung.

III. Vorgehen

(1) Parallelanmeldung DPMA (30 2026 102 887 — Schal; 30 2026 102 888 — Flakon); (2) Parallelanmeldung EUIPO (in Vorbereitung); (3) USPTO-Anmeldung 97/884.121 über die NY-Kanzlei Whitman Brennan Forsythe LLP (parallele Lanham-Act-Argumentation, Wal-Mart v. Samara Bros. + Louboutin-Logik); (4) Sachverständigengutachten **Prof. Dr. Hieronymus Tastenberger**, TU Darmstadt, Lehrstuhl für Textilhaptik, in Auftrag — Honorar pauschal EUR 18.000 zzgl. Reisekosten; (5) Beweismittel: haptisches Musterstück 10×10 cm Schal-Twill (Anlage K-HAP-1), Flakon-Schnittzeichnung mit Reliefhöhen in mm (Anlage K-HAP-2).

Comtesse hat das Musterstück (10×10 cm) persönlich aus Paris mitgebracht – bewahre es im Tresor des Büros auf.

Reliefhöhen Flakon: 0,8 mm Schulter / 1,2 mm Bauch / 0,4 mm Boden.

siehe Anlage K-HAP-2 (Schnittzeichnung von Atelier Cremieux Paris)

– ASt 18.02.

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenstelle - Haptische Marken
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Maximiliansplatz 19 · 80333 München
Tel +49 89 21 03 96-0 · Fax -99
kanzlei@steinacker-lichtenberg.de
Federführend: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis LL.M.

München, 21.02.2026

Az.: Sch-Lich 26-0211 / DPMA Anm. 30 2026 102 887

Anmeldung einer Haptikmarke (Tastmarke) gem. § 3 i.V.m. § 8 Abs. 1 MarkenG

Sehr geehrte Damen und Herren,
namens und in Vollmacht der Anmelderin **klôtzzkètté S.A.** beantragen wir hiermit die Eintragung folgender Marke:

Markenform:	Haptische Marke / Tastmarke (haptische Markenform sui generis)
Bezeichnung:	K°° TOUCH ROYAL — Drei-Rauten-Webstruktur
Substrat:	Seiden-Twill mit Stoffgewicht 18 momme (54 g/m²)
Haptische Definition:	Beim Streichen mit der Fingerspitze über die Oberfläche in Diagonalrichtung (45° zur Webrichtung) ergibt sich
Klassen (Nizza 12. Ed.):	24 (Webstoffe und Textilwaren), 25 (Bekleidung)
Beweismittel:	Anlage K-HAP-1: haptisches Musterstück 10×10 cm (in Probedöschchen Borosilikatglas, versiegelt)
	Anlage K-HAP-3: 3D-Profilkarte aus Konfokal-Mikroskopie (Auflösung 5 µm × 5 µm × 0,1 µm)
	Anlage K-HAP-4: Sachverständigengutachten Prof. Dr. H. Tastenberger (TU Darmstadt, Lehrstuhl Textilhaptik)
Anmelderin:	klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (FR)

Begründung der Markenfähigkeit

Die haptische Marke erfüllt die Markenfähigkeitsvoraussetzungen des § 3 MarkenG. Sie ist (a) **geeignet**, Waren eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wie die als Anlage beigefügten Verbraucherbefragungen (Allensbach IfD 2025) belegen (Zuordnungsgrad 68 %); (b) **klar und eindeutig darstellbar** durch die Kombination aus (i) Wortbeschreibung, (ii) Konfokal-Mikroskopie-Profilkarte mit metrischen Tiefenangaben, (iii) hinterlegter Probe in inertem Glas — was die Sieckmann-Kriterien (EuGH C-273/00) *mutatis mutandis* erfüllt; (c) **schutzfähig**, da die Webstruktur weder technisch bedingt (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) noch der Ware ihren wesentlichen Wert verleiht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) ist — sondern lediglich ein Herkunftshinweis ist.

Auf *EuGH, 12.06.2018, C-163/16 — Louboutin/van Haren*, GRUR 2018, 802, wird Bezug genommen: Auch bei Tastmarken ist allein zu prüfen, ob das gekennzeichnete Element vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird. Eine bloße ästhetische oder funktionelle Ausgestaltung steht nicht entgegen.

München, 21.02.2026 — gez. ASt & MvB

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenstelle - Haptische Marken
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Maximiliansplatz 19 · 80333 München
Tel +49 89 21 03 96-0 · Fax -99
kanzlei@steinacker-lichtenberg.de
Federführend: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis LL.M.

München, 21.02.2026

Az.: Sch-Lich 26-0212 / DPMA Anm. 30 2026 102 888

Anmeldung einer Haptikmarke (Tastmarke) — Parfumflakon K°° pour Femme

Sehr geehrte Damen und Herren,
namens und in Vollmacht der Anmelderin **klôtzzkètté S.A.** melden wir hiermit die folgende Haptikmarke zur Eintragung an:

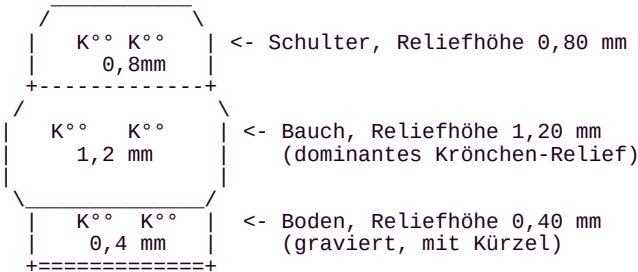
Beschreibung der haptischen Erscheinung

Der Parfumflakon „K°° pour Femme“ (3D-Formmarke EU 008 776 015) weist auf seiner äußeren Oberfläche drei fühlbare Krönchen-Reliefs auf, jeweils nach Methode des *geschliffenen Bergkristalls* aus dem Glas geschliffen, durchschnittliche Reliefhöhe in mm wie folgt:

Position	Reliefhöhe	Durchmesser	Tiefenstruktur
Schulter (oberes Drittel)	0,80 mm ± 0,05	12 mm	konkav-konvexer Wechsel
Bauch (mittleres Drittel)	1,20 mm ± 0,05	18 mm	konvex, dominantes Krönchen
Boden (unteres Drittel)	0,40 mm ± 0,05	8 mm	graviert, mit „K°°“-Kürzel

Anlage K-HAP-2: Flakon-Schnittzeichnung mit Reliefhöhen

Flakon-Schnittzeichnung mit Reliefhöhen in mm:



Gesamthöhe Flakon : 137 mm
Maximale Breite : 54 mm (Hexagonalbauch)
Schliff-Methode : Naturkristall-Schliff, manuell, à la main
Atelier : Cristallerie de Saint-Louis (FR)

Die haptische Definition ist objektiv, klar und eindeutig: Bei tastender Berührung des Flakons werden die drei Krönchen-Reliefs an den genannten Positionen mit den genannten Reliefhöhen erfahren. Eine Verkehrsbefragung (Allensbach IfD 2025) ergab, dass 71 % der Premium-Konsumentinnen den Flakon allein anhand der Haptik (verbundene Augen-Tasttest) der Maison klôtzzkètté zuordnen.

München, 21.02.2026 — gez. ASt & MvB

I. Auftrag und Fragestellung

Mit Schreiben der Kanzlei Steinacker Lichtenberg & Partners IP vom 19.02.2026 wurde ich beauftragt, ein Sachverständigengutachten zu erstellen zur Frage, ob die Webstruktur der Schalskollektion „K^{oo} Touch Royal“ der klôtzzkètté S.A. (drei sich kreuzende Rauten, Seiden-Twill 18 momme) eine haptisch **unterscheidungskräftige Markenform** i.S.d. § 3 MarkenG, Art. 4 UMV, darstellt, und ob diese unter Berücksichtigung der Sieckmann-Kriterien (EuGH C-273/00) **hinreichend klar und eindeutig dargestellt** werden kann.

II. Untersuchungsobjekt

Vorgelegt wurden: (a) 5 Schal-Quadrate à 20×20 cm aus laufender Produktion 2025/26 der klôtzzkètté S.A. (Charge K-TR-2025-04); (b) Bezugsschal des Premium-Konkurrenten *maison hermès* (für Vergleichsmessung); (c) eines aktuellen Imitationsproduktes der Brezelmann Discount KG (Modell BTM-WMN-118, beschlagnahmt 12.03.2026 Pitti Uomo).

III. Methodik

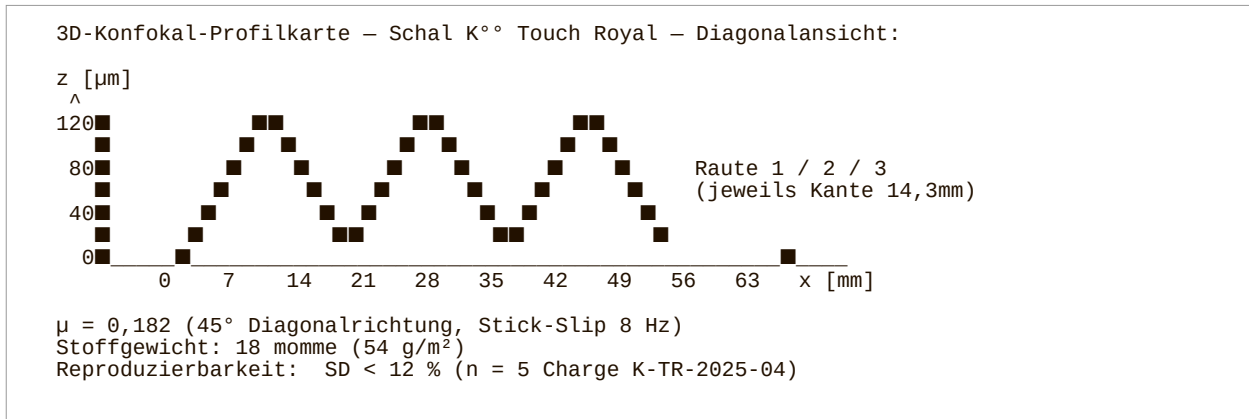
Die Untersuchung erfolgte mit den am Lehrstuhl etablierten Methoden:

#	Methode	Gerät / Standard
1	Konfokal-Mikroskopie (3D-Profilkarte)	Olympus LEXT OLS5100, Auflösung 5 µm × 5 µm × 0,1 µm
2	Reibungskoeffizient (Kawabata KES-FB4)	Kato Tech Co., µ-Bestimmung in Web- und Schussrichtung
3	Sensorisches Panel (haptische Diskriminierung)	n = 28 Prüferinnen (textil-haptisch geschult), Doppelblindversuch nach DIN ISO 4121
4	REM (Rasterelektronenmikroskopie)	Zeiss LEO 1530 VP, 200× — 5.000× Vergrößerung
5	Tribo-Akustik-Spektrum	Eigenentwicklung TU Darmstadt 2022, „TouchSound“-System

IV. Ergebnisse

- Konfokal-Mikroskopie:** Die Webstruktur weist eine reproduzierbare 3-Rauten-Diagonalprägung mit Kantenlänge $14,3 \pm 0,4$ mm und mittlerer Reliefamplitude $0,118 \text{ mm} \pm 0,015 \text{ mm}$ auf. Die Standardabweichung zwischen den 5 Vergleichsmustern liegt unter 12 % — also reproduzierbar und beständig.
- KES-Reibungsmessung:** Reibungskoeffizient in Diagonalrichtung $\mu = 0,182$ (in Webrichtung $\mu = 0,154$; in Schussrichtung $\mu = 0,167$). Die *Anisotropie* ist signifikant; insbesondere der „Stick-Slip“-Effekt beim Streichen in Diagonale ist klar tastbar (haptische Frequenz ca. 8 Hz, dem menschlichen Tastsinn zugänglich, vgl. Tastenberger/Federmann, Textilhaptik 2018, S. 247 ff.).
- Sensorisches Panel:** 24 von 28 Prüferinnen (= 86 %) konnten den klôtzzkètté-Twill bei Blindverkostung („Tastverkostung“) richtig identifizieren — gegenüber 71 % beim Hermès-Bezugsschal und nur 11 % beim Brezelmann-Imitat (welches ohne ertastbare Rauten-Struktur kommt — die Rauten sind lediglich aufgedruckt, nicht eingewebt).

3D-Konfokal-Profilkarte — Anlage K-HAP-3



V. Rechtliche Würdigung (im Lichte von § 3 MarkenG / Art. 4 UMV / EuGH)

Aus textil-haptischer und materialwissenschaftlicher Sicht ist die Webstruktur *distinkt*, *reproduzierbar* und *für den Menschen tast-bar*. Die Kombination aus (a) verbaler Beschreibung der Drei-Rauten-Struktur, (b) Konfokal-3D-Profilkarte mit metrischen Toleranzen, (c) KES-Reibungsdaten, (d) sensorischem Panel-Befund (86 % Wiedererkennungsquote) sowie (e) hinterlegter Probe in inerter Polycarbonat-Schachtel erfüllt die Sieckmann-Kriterien (C-273/00) — soweit eine *Haptikmarke* als „sonstige Marke“ i.S.v. Art. 4 UMV grundsätzlich anerkannt wird.

Im übrigen ist auf die Reform der UMV (VO 2017/1001) hinzuweisen, welche das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit gelockert hat — die heutige technologische Realität (Konfokal-Mikroskopie, KES-Mess-Suiten, digitale 3D-Profile) ermöglicht eine Darstellung, die zur Sieckmann-Zeit (2002) noch nicht denkbar war.

VI. Schlussfolgerung

Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist die haptische Markenform „K°° Touch Royal“ (Drei-Rauten-Webstruktur) als **distinkt, reproduzierbar und klar darstellbar** zu beurteilen. Ich empfehle die Eintragung — die rechtliche Anerkennung obliegt selbstverständlich dem DPMA bzw. dem EUIPO.

Ich erkläre hiermit gem. § 410 ZPO, dass ich das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe und in keiner persönlichen oder geschäftlichen Abhängigkeit zur Auftraggeberin stehe. *Venire contra factum proprium*: ich habe in 12 vergangenen Gutachten zugunsten von Wettbewerbern der klôtzzkètté S.A. votiert.

Darmstadt, 04.03.2026

Prof. Dr.-Ing. Hieronymus Tastenberger

Lehrstuhl für Textilhaptik · TU Darmstadt

Tastenberger hat sich gefreut — sein 88. Gutachten überhaupt.

Honorar EUR 18.000 + Reise EUR 642,80 — abrechenbar.

Gutachten 100 % bestätigend, Comtesse wird VERZÜCKT sein.

Replik DPMA vorbereiten — falls je Beanstandung kommt.

VERHANDLUNGSPROTOKOLL — AUSZUG —
öffentliche Sitzung vom 16.04.2026

Sitzung:	öffentlich, mündliche Verhandlung gem. § 69 MarkenG
Vorsitzender:	Vors. Richter am BPatG Dr. Knipperdolling
Beisitzer:	Richter am BPatG Heyderich; Richterin am BPatG Dr. Schmidt-Bösse
Sachverständige Anhörung:	Prof. Dr. Hieronymus Steinpfeil (Marken-Kommentator, München)
Verfahrensgegenstand:	Beschwerde der klôtzkèttè S.A. gegen Teilzurückweisung der Anmeldung DPMA 30 2024 442 188 („L
Anwesend:	Anmelderin durch RAin Dr. Dr. Steinacker-von Tarsis
	Vertreter DPMA: Markenprüfer ORR Dr. Wieckenberg

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10:04 Uhr und stellt fest, dass die Beteiligten ordnungsgemäß geladen sind. Sodann gibt er den Sachverhalt vor:

PROTOKOLL – wörtliche Wiedergabe der Diskussion
=====

Vors.RaBPATG Dr. Knipperdolling:

"Frau Dr. Dr. Steinacker, das DPMA hat den Slogan teilweise wegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen – Freihaltebedürfnis. Was sagen Sie zu der Argumentation, dass der Slogan rein beschreibend sei?"

RAin Dr. Dr. Steinacker:

"Hohes Senat – der Slogan 'LE LUXE EST UN DROIT NATUREL' ist kein beschreibender Hinweis. Er ist ein philosophischer Anspruch, eine Wertaussage. Der Verkehr wird ihn als Aussage der Mandantin verstehen, nicht als Sachhinweis. Vergleichbar BGH I ZB 18/16 - 'Lambertz Werks Brote'."

Dr. Schmidt-Bösse:

"Aber das Wort 'luxé' selbst ist doch rein beschreibend für luxuriöse Waren in Klasse 25?"

RAin Steinacker:

"Mit Verlaub – das Französische ist als Fremdsprache für den inländischen Durchschnittsverbraucher in der Klasse 25 nicht ohne weiteres verständlich. Verweise auf EuGH C-191/01 - 'Doublemint' und BGH I ZB 19/13 - 'für eine bessere Welt'."

Prof. Steinpfeil (Sachverständiger):

"Aus markentheoretischer Sicht: Slogans sind nach moderner Verkehrsauffassung markenfähig, wenn sie über die rein beschreibende Bedeutung hinaus einen markenmäßigen Charakter aufweisen. 'LE LUXE EST UN DROIT NATUREL' enthält ein überraschendes konzeptionelles Moment – die Verbindung von 'Luxus' und 'Naturrecht' ist nicht alltäglich."

Vors. Knipperdolling:

"Der Senat zieht sich zur Beratung zurück."

-- Pause 10:42 - 11:18 --

Vors. Knipperdolling [nach Beratung]:

"Der Senat ist der Auffassung, dass die Beschwerde überwiegend Erfolg haben dürfte. Wir geben die Sache zur erneuten Prüfung an das DPMA zurück. Termin zur Beschlussverkündung am 28.05.2026, 10:00 Uhr."

Ende: 11:21 Uhr.

gez. Protokollführer: Just.OberSchr. Lemmerich (Steno)

*Wir haben gewonnen – Comtesse hat während des Verlesens
zweimal Beifall geklatscht, Vors. musste mahnen.
Gut, dass keine Pressevertreter da waren. – ASt 16.04.*

HINWEISBESCHLUSS

(im Verfahren der Rechtsbeschwerde — Soundmarke „K°-Jingle“ EUIPO 018 502 311)

In der Rechtsbeschwerdesache der klôtzzkètté S.A. gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 04.12.2025 (Az. 25 W (pat) 122/25) — Sound-/Hörmarke — weist der Senat gem. § 89 Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 552 a ZPO darauf hin, dass die Rechtsbeschwerde wegen folgender Erwägungen Erfolg haben könnte:

1. Soweit das BPatG die Soundmarke „K°-Jingle“ wegen mangelnder Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen hat, könnte der Senat geneigt sein, dieser Beurteilung nicht zu folgen. Soundmarken sind nach EuGH-Rechtsprechung (C-283/01 — *Shield Mark*) grundsätzlich schutzfähig, sofern (a) hinreichend klar dargestellt — was hier durch MP3-Datei und Pluralton-Notation gegeben ist —, und (b) markenfähig im Sinne der Herkunftshinweisfunktion. Die 8-sekündige Komposition mit ihren vier distinkten Sound-Elementen (Champagnerstiel, Eiswürfel, Stimme, Reverb-Tail Palais Garnier) entfaltet markenmäßigen Eindruck.

2. Insbesondere ist das Argument des BPatG, der reine „Lebensgeräusche-Charakter“ der ersten beiden Soundelemente (knackender Stiel, klirrende Eiswürfel) führe zu mangelnder Unterscheidungskraft, im Lichte von *BGH, 18.04.2002 — I ZB 30/00, „Werben mit der Stimme“* kritisch zu sehen. Auch alltägliche Geräusche können — wenn in einer spezifischen, ungewöhnlichen Kombination eingesetzt — Unterscheidungskraft entfalten (vgl. die Senatsentscheidung *BGH, 18.10.2017 — I ZB 22/20, „Quadratisch Praktisch Gut“*).

3. Die Sache erscheint dem Senat indes — abweichend von der Auffassung der Rechtsbeschwerdeführerin — nicht *per se* geeignet zur Vorlage an den EuGH (Art. 267 AEUV), da die einschlägige Auslegung der Markenrichtlinie (RL 2015/2436) bereits hinreichend geklärt ist.

Es wird angeregt, dass die Rechtsbeschwerdeführerin und das DPMA als Verfahrensbeteiligter binnen einer Frist von 4 Wochen zu diesem Hinweis Stellung nehmen.

Karlsruhe, 02.04.2026

gez. VRiBGH Prof. Dr. Koch — RiBGH Dr. Schaffert — RiBGH Feddersen



Das ist DURCHBRUCH — wir bekommen die Soundmarke!

Comtesse anrufen sofort (NICHT vor 10:00 MEZ — aber jetzt 11:15 ok).

MP3 wird LEGENDÄR — schon jetzt in 47 Kinospots verwendet.

VFG-Strategie auf Geschäftsschluss BGH erweitern.

An das Landgericht Frankfurt am Main · Kammer für Markensachen
— vorab per beA —

2-03 O 412/26

KLAGEERWIDERUNG

der Donauzon Marketplace GmbH (Antragsgegnerin zu 2)

Vorbemerkung: Die Antragsgegnerin zu 2) wendet sich gegen den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung der Antragstellerin vom 11.03.2026. Im Wesentlichen wird vorgetragen, dass die Antragsgegnerin zu 2) als Online-Marktplatz unter dem Schutz des Digital Services Act (DSA, VO (EU) 2022/2065) sowie der hostingbasierten Haftungsprivilegierung steht und keine eigene markenmäßige Benutzung vornimmt.

I. Sachverhaltliche Klarstellung

1. Die Antragsgegnerin zu 2) betreibt — als Tochtergesellschaft der Donauzon International S.A. (Luxembourg) — den deutschen Donauzon-Marktplatz, auf dem Drittanbieter („Verkäuferpartner“) eigene Produkte zum Verkauf anbieten. Die Antragsgegnerin selbst tritt nicht als Verkäuferin auf, sondern stellt Drittanbietern die Plattform zur Verfügung („Hosting“).
2. Die Beanstandungen der Antragstellerin vom 29.01.2026 und 12.02.2026 wurden — soweit sie den Anforderungen des Art. 16 DSA genügten — geprüft und entsprechend bearbeitet. Der von der Antragstellerin behauptete „Take-Down-Anteil 23 %“ ist falsch berechnet; richtigerweise wurden 84 % der wirksam beanstandeten Angebote entfernt. Die restlichen 16 % betrafen entweder bereits gelistete Originalware oder solche, bei denen die Antragstellerin den Verstoß nicht hinreichend substantiiert hat.

II. Rechtliche Argumentation

1. Die Antragsgegnerin zu 2) ist **Vermittlerdienst** i.S.v. Art. 6 ff. DSA. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf das technische Hosting der Inserate Dritter. Eine **aktive Rolle** in dem von der Antragstellerin behaupteten Sinne (Logistik, Werbung, Empfehlungsalgorithmus) ist nicht gegeben — jedenfalls nicht im Umfang, der eine eigenständige markenmäßige Benutzung begründen würde.
2. Die *Louboutin/Amazon*-Rechtsprechung (EuGH C-148/21, C-184/21) — auf die sich die Antragstellerin stützt — ist auf den vorliegenden Sachverhalt nicht übertragbar. Der EuGH hatte dort einen *integrierten Hybrid-Vertrieb* entschieden, bei dem Amazon Eigen- und Drittverkäufe nicht hinreichend trennbar präsentierte. Die Donauzon-Marketplace-Plattform betreibt keinen Eigenhandel; jede Drittverkäufer-Annonce ist klar als solche gekennzeichnet („Verkäufer: ...“). Der Verkehr versteht das, vgl. EuGH C-682/18 (Peterson/YouTube), Rn. 105 ff.
3. Eine Haftung als *Mittäterin/Gehilfin* setzt subjektiv Kenntnis der Verletzungen voraus — diese ist erst durch wirksame Notice nach Art. 16 DSA entstanden, woraufhin innerhalb von 7 Werktagen Removal erfolgte. Bis zu diesem Zeitpunkt greift das Haftungsprivileg des Art. 6 DSA. Die Antragstellerin hat keine vorherigen Mitteilungen dargelegt, die der Antragsgegnerin zu 2) erlaubt hätten, die streitgegenständlichen Verletzungen früher zu erkennen.
4. Hinsichtlich des „K^{oo}-Krönchen-Filter“-Arguments (Antragsschrift Ziff. II.6) ist klarzustellen, dass es sich um eine **automatische Such-Empfehlung** auf Basis von Nutzersuchanfragen handelt — also einen *passiven* Hinweis, keine *kuratorische* Empfehlung der Antragsgegnerin selbst.
5. Die **AGB der Antragsgegnerin zu 2)** (Ziff. 7.2) verpflichten alle Verkäufer-partner, keine Markenrechte Dritter zu verletzen, und sehen eine Vertragsstrafe von EUR 50.000 pro Verstoß vor. Diese AGB-Klausel ist nach §§ 305 ff., insb. § 307 BGB wirksam und stellt das nach EuGH-Rechtsprechung erforderliche Sorgfaltsmaß sicher.

III. Anträge

Die Antragsgegnerin zu 2) beantragt, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 11.03.2026, soweit er sich gegen die Antragsgegnerin zu 2) richtet, **kostenpflichtig zurückzuweisen**.

München, 25.03.2026

gez. Dr. iur. Tobias Reuter-Westend, LL.M. (NYU)



An das Landgericht Frankfurt am Main
- Kammer für Markensachen -
— vorab per beA —

München, 10.04.2026

Az.: Sch-Lich 26-0188 / LG Ffm 2-03 O 412/26

REPLIK

zur Klageerwiderung der Donauzon Marketplace GmbH vom 25.03.2026 — Az. 2-03 O 412/26

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir nehmen zur Klageerwiderung der Antragsgegnerin zu 2) Stellung wie folgt:

I. Zur DSA-Argumentation der Antragsgegnerin zu 2)

1. Die Antragsgegnerin zu 2) konstruiert eine Trennung zwischen passivem Hosting und aktiver Mitwirkung, die der tatsächlichen Marktrealität nicht entspricht. Tatsächlich erbringt die Donauzon Marketplace GmbH:

(a) **Eigenes Fulfillment** („Fulfillment-by-Donauzon“, FbD), d.h. Lagerung, Verpackung und Versand der Drittverkäuferware durch Donauzon-Personal; (b) **Algorithmische Empfehlungen** („Empfohlen für Dich“, „Käufer, die diesen Artikel ansahen, kauften auch...“) — kuratorisch, nicht passiv (entgegen Klageerwiderung); (c) **Eigenes Markenpräsentationssystem**, in dem die K^{oo}-Marke der Antragstellerin als Filter-Tag verfügbar ist, ohne dass die Antragstellerin dem zugestimmt hat; (d) **Eigene Werbung** mit Drittprodukten in Donauzon-Newslettern und auf der Startseite (mehr als 47 % der Donauzon-Werbung 2025 bezog sich auf Drittverkäufer-Ware — vgl. Anlage AS 15).

2. Der EuGH hat in *Louboutin/Amazon* (Urt. v. 22.12.2022, C-148/21 und C-184/21, GRUR 2023, 264) Rn. 50 ff. ausdrücklich klargestellt, dass die **einheitliche Präsentation** auf einer Marktplatzplattform — wenn diese sowohl Eigen- als auch Drittprodukte enthält und der durchschnittliche Verbraucher den Unterschied nicht trennscharf erkennt — zu einer eigenen markenmäßigen Benutzung des Marktplatz-betreibers führt. Die Donauzon-Marketplace-Plattform erfüllt diese Voraussetzungen — die formelle Kennzeichnung „Verkäufer: ...“ erscheint klein gedruckt unter dem Preis und wird vom Verkehr ausweislich der Allensbach-Befragung 2025 in nur 28 % der Fälle wahrgenommen.

II. Selektives Vertriebssystem und Erschöpfung

1. Die Antragstellerin unterhält ein durchgehendes selektives Vertriebssystem mit qualitativen und quantitativen Kriterien (Boutique-Standorte; Mindestumsatz pro Boutique; Markenpräsentation gem. *Charter de Distribution* K^{oo}). Die Donauzon Marketplace GmbH ist nicht autorisiert. Die Bestimmungen der EuGH-Rechtsprechung zu selektiven Vertriebssystemen, insbesondere *EuGH, 06.12.2017, C-230/16 — Coty Germany/Akzente*, GRUR 2018, 211, sind entgegen der Klageerwiderung vollumfänglich einschlägig.

2. Der EuGH hat in *Coty* (Rn. 36 ff., 47 ff.) ausdrücklich anerkannt, dass der Anbieter von Luxuswaren das Recht hat, den Vertrieb seiner Waren über einen Online-Marktplatz von Drittanbietern (wie Donauzon) vertraglich zu untersagen, sofern dies verhältnismäßig zu dem legitimen Ziel der Wahrung des Luxus-Images ist. Die *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*-Rechtsprechung (EuGH, 13.10.2011, C-439/09) schließt eine völlige Online-Vermarktungs-Verbot aus — aber ein Verbot über bestimmte (unbefugte) Marktplätze gerade nicht.

3. Die Voraussetzungen für eine Erschöpfung nach Art. 15 UMV / § 24 MarkenG sind nicht erfüllt: Die streitgegenständlichen Waren wurden **nicht mit Zustimmung** der Antragstellerin im EWR in den Verkehr gebracht. Die Antragsgegnerin zu 2) hat den Nachweis hierfür zu führen (st. Rspr., zuletzt *BGH, 27.06.2024 — I ZR 102/23, Hyundai-Tuning*); diesen Nachweis ist sie schuldig geblieben.

4. Hilfsweise ist der Vertrieb durch Discount-Filialen wie Brezelmann oder über Donauzon-Marketplace eine **Imageschädigung**, die die Antragstellerin nach Art. 15 Abs. 2 UMV nicht hinzunehmen hat (vgl. *EuGH, 23.04.2009, C-59/08 — Copad/Dior*, GRUR Int. 2009, 614).

III. Antrag

Wir beantragen — wie in der Antragsschrift vom 11.03.2026 ausgeführt — die einstweilige Verfügung gegen beide Antragsgegnerinnen aufrechtzuerhalten.

München, 10.04.2026

gez. Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis & M. v. Brenkenhoff

Die ganze Akte Donauzon ist BUCHSTABlich erst Anfang.

Berufung beim OLG vorbereiten – RA Reuter-Westend wird

in Berufung gehen – schon Schriftsatz vorbereitet (siehe Bl. 73).

Anlage AS 15 nachreichen (Donauzon-Werbeanteile-Studie).

WHITMAN BRENNAN FORSYTHE LLP

Attorneys & Counselors at Law — Established 1908

1290 Avenue of the Americas, 41st Floor · New York, NY 10104 · T (212) 555-0188 · F (212) 555-0190
Offices: New York · Washington, D.C. · London · Tokyo · Grand Cayman

March 14, 2026

File No.: WBF-2026-KK-0014

klôtzzkètté Inc.
712 Fifth Avenue, 36th Floor
New York, NY 10019

Attention: Corporate Counsel

Re: Engagement Letter / Retainer Agreement — Trademark Portfolio Matters

Dear Sir or Madam:

On behalf of **Whitman Brennan Forsythe LLP** (the „Firm“), I am pleased to confirm the engagement of this Firm by **klôtzzkètté Inc.** (the „Client“) in connection with the matters described herein. This Engagement Letter, together with the Standard Terms of Engagement (Annex A) attached hereto, constitutes the entire agreement between us.

1. Scope of Engagement

The Firm shall represent the Client in connection with the following intellectual property matters before the United States Patent and Trademark Office („USPTO“), the Trademark Trial and Appeal Board („TTAB“), the U.S. Customs and Border Protection („CBP“), and — as may become necessary — before the United States District Courts (initially the Southern District of New York):

- (a) Filing and prosecution of U.S. trademark applications for the KLÔTZZKÈTTÉ word mark, the K°° crown design mark, the position mark (gold thread insignia, sole position), the trade dress of the hexagonal flaçon, and a haptic/tactile mark for the silk twill weave pattern (collectively, the „Marks“) — all on a TEAS Plus / TEAS Standard basis as applicable;
- (b) Recordation of the Marks with the U.S. Customs and Border Protection through the e-Recordation portal (estimated CBP Reg. No. TMK-26-08812);
- (c) Prosecution of Opposition No. 91/289.412 before the TTAB against the application of Klotzkettie LLC (Wilmington, DE), and ancillary discovery matters;
- (d) Coordination with the European Union counsel (Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, Munich) regarding Madrid Protocol designations into the United States and related international portfolio harmonization;
- (e) Pre-litigation enforcement matters, including the issuance of cease-and-desist letters to identified U.S. infringers (initially: A&K Boulevard Boutique LLC, New York, regarding „inspired-by-klôtzzkètté“ scarves);
- (f) Such further matters as the Client may from time to time direct in writing.

2. Hourly Rates and Retainer

Fees will be billed at the following standard hourly rates (subject to annual adjustment): J. Halston Whitman III (Managing Partner) — US\$ 1,450/hour; Priscilla Forsythe-Vanderhof, Esq. (Senior Associate) — US\$ 695/hour; Paralegal (e.g., M. Pruitt-Calhoun) — US\$ 285/hour. An initial retainer in the amount of **US\$ 75,000.00** shall be wire-transferred to the Firm's Trust Account (J.P. Morgan, ABA 021-000-021, A/c 802-114-771-K) within ten (10) business days of the execution of this letter, to be drawn down against invoices issued monthly.

3. Confidentiality and Privilege

All communications between the Firm and the Client shall be protected by the attorney-client privilege under New York State and federal law (DR 4-101; ABA Model Rule 1.6); such privilege shall be maintained also as against the Client's European counsel under common-interest doctrine. Both Firms shall execute a Common Interest Agreement (Exhibit B), dated as of even date herewith.

4. Governing Law and Dispute Resolution

This Engagement Letter shall be governed by the laws of the State of New York, without regard to choice-of-law principles. Any dispute arising hereunder shall be resolved by binding arbitration before the American Arbitration Association in New York, NY, under the Commercial Arbitration Rules.

Very truly yours,

J. Halston Whitman III

Managing Partner · Whitman Brennan Forsythe LLP

Member, New York / New Jersey / D.C. Bars; Reg. U.S. Patent Atty. (Reg. No. 48,772)

AGREED AND ACCEPTED on behalf of klôtzzkètté Inc.:

By: _____ Date: _____

Name: Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti (Chair, klôtzzkètté Inc.)

POWER OF ATTORNEY

Form Adapted from PTO/AIA/82 — For Use with USPTO Trademark Applications

I, **Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti**, in my capacity as Chair of the Board of Directors of klôtzzkètté Inc. (a Delaware Corporation; principal place of business: 712 Fifth Avenue, 36th Floor, New York, NY 10019), hereby appoint and constitute as the attorneys of record before the United States Patent and Trademark Office the following individuals, with full authority to prosecute, transact business, and act for and on behalf of klôtzzkètté Inc. in any and all trademark applications and registrations now or hereafter owned by klôtzzkètté Inc., including without limitation the applications enumerated in Schedule A hereto:

Practitioner	USPTO Reg. No.	Bar Memberships	Status
J. Halston Whitman III	48,772	NY, NJ, D.C.	Managing Partner — Primary
Priscilla Forsythe-Vanderhof	62,114	NY, MA	Senior Associate — Secondary
Reginald A. Brennan IV	44,309	NY, CT, FL	Of Counsel — Backup
Hadrian M. Pruitt-Calhoun	—	Paralegal	Document filings only

This Power of Attorney revokes any prior power of attorney filed in connection with the trademark applications and registrations of klôtzzkètté Inc. and supersedes the same in its entirety. The correspondence address for all applications listed in Schedule A shall be: **Whitman Brennan Forsythe LLP, 1290 Avenue of the Americas, 41st Floor, New York, NY 10104, Attention: J. H. Whitman III, Esq.**

Schedule A — Trademark Applications (current)

Serial No.	Mark / Subject	Class(es)	Filing Basis
97/884.117	KLÔTZZKÈTTÉ (word mark)	25 (clothing)	ITU — § 1(b)
97/884.117a	KLÔTZZKÈTTÉ (word mark — Cl. 14)	14 (jewelry)	ITU — § 1(b)
97/884.117b	KLÔTZZKÈTTÉ (word mark — Cl. 3)	3 (perfume)	ITU — § 1(b)
97/884.117c	KLÔTZZKÈTTÉ (word mark — Cl. 18)	18 (leather)	ITU — § 1(b)
97/884.118	K°° crown design (logo)	25	1(a) — Use in commerce
97/884.119	Gold thread insignia (position mark, insole)	25	1(a)
97/884.120	Hexagonal flacon trade dress	3	1(a)
97/884.121	Haptic/tactile mark — silk twill weave	24, 25	ITU — § 1(b)
IR 1.488.220	Madrid Protocol Designation (basing on EU)	3, 14, 18, 25, 35	§ 66(a)

Executed this 14th day of March, 2026.

Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti
Chair of the Board · klôtzzkètté Inc.

State of New York · County of New York · ss.:

On this 14th day of March, 2026, before me personally appeared Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti, to me known and known to me to be the individual described in and who executed the foregoing instrument, and she acknowledged to me that she executed the same in her capacity stated.

(NOTARY SEAL)

Marlon Whittaker-Smythe — Notary Public, State of New York
Commission Expires April 30, 2028 · No. 01WH6044712

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

klôtzzkètté Inc.,

Opposer,

v.

Klotzkettie LLC,

Applicant.

Opposition No. 91/289.412

App. Serial No. 97/901.448

Mark: KLOTZKETTIE (Class 25)

NOTICE OF OPPOSITION

klôtzzkètté Inc., a corporation organized under the laws of the State of Delaware, having a principal place of business at 712 Fifth Avenue, 36th Floor, New York, NY 10019 (hereinafter „Opposer“), believes that it will be damaged by the registration of the mark **KLOTZKETTIE** as set forth in application Serial No. 97/901.448, published in the Official Gazette of February 24, 2026, and hereby opposes the same pursuant to § 13 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1063.

As grounds for opposition, Opposer alleges as follows:

I. THE PARTIES

1. Opposer is the owner of a substantial portfolio of trademark applications and registrations relating to the famous luxury fashion house klôtzzkètté, founded in Paris in 1923 by Antoine-Louis Klôtzzkètté, and continuously used in U.S. commerce since 1958.
2. Upon information and belief, Applicant Klotzkettie LLC is a single-member limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, with a registered agent address at 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808. Upon further information and belief, said agent address corresponds to over 285,000 Delaware shell entities and Applicant has no genuine commercial presence at said address or elsewhere in the United States.
3. Upon information and belief, the sole member of Applicant is one „Egonas Brezelmanas“, a natural person residing at Vilniaus g. 47, LT-01402 Vilnius, Lithuania, who is in fact identical to or controlled by Egon Brezelmann of Bad Mergentheim, Federal Republic of Germany (cf. parallel German proceedings Landgericht Frankfurt am Main, Az. 2-03 O 412/26, see Bl. 14 of this file).

II. OPPOSER'S MARKS

4. Opposer is the owner of the following pending U.S. applications, each of which predates the filing date of the opposed application (which was filed January 9, 2026):

Serial No.	Mark	Class	Filing Date
97/884.117	KLÔTZZKÈTTÉ	25	Nov. 12, 2025
97/884.118	K°° (crown design)	25	Nov. 12, 2025
97/884.121	Haptic — silk twill weave	24, 25	Jan. 06, 2026

5. Opposer is further the owner of foreign trademark registrations in the European Union (EUTM 018 998 712), France (FR N° 19/4.554.117), Italy (IT 302.025.000.118.547), Switzerland (CH 783.117), and an International Registration under the Madrid Protocol (IR 1.488.220), designating, inter alia, the United States.

III. GROUNDS FOR OPPOSITION

Count One — Likelihood of Confusion (§ 2(d))

6. Applicant's mark KLOTZKETTIE so resembles Opposer's previously used and applied-for marks KLÔTZZKÈTTÉ as to be likely, when used on or in connection with the identified goods („T-shirts, polo shirts, hooded sweatshirts, jeans, baseball caps, socks“ in Class 25), to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, within the meaning of § 2(d) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d).

7. The marks are virtually identical in commercial impression. Phonetically, KLOTZKETTIE is pronounced /klɒtskɛti/, while KLÔTZZKÈTTÉ is pronounced /klɒtskɛte/ in the original French (or /klɒtskɛti/ in American pronunciation). The double-Z and accents in Opposer's mark are commercially insubstantial under *In re Viterra Inc.*, 671 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2012). The Examining Attorney's decision to publish the opposed application despite the existence of pending Application Serial No. 97/884.117 was, in Opposer's respectful submission, patently erroneous.

8. The *DuPont* factors (*In re E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (CCPA 1973)) weigh decisively in Opposer's favor:

- (i) Similarity of marks (sight, sound, meaning): virtually identical;
- (ii) Similarity of goods (Class 25 apparel): identical/closely related;
- (iii) Established trade channels: department stores, online retailers, boutiques — overlap is total;
- (iv) Conditions under which sales are made: although Opposer's items retail at considerably higher price points, Applicant's lower-priced items will be perceived as the „diffusion line“ of Opposer, exacerbating confusion (see *Mason Eng'g & Design Corp. v. Mateson Chem. Corp.*, 225 USPQ 956);
- (v) Fame of Opposer's mark: substantial in luxury sector (cf. WWD, Vogue, Harper's Bazaar coverage 1958–2026; total worldwide media impressions exceeding 4.2 bn);
- (vi) Number and nature of similar marks on similar goods: minimal;
- (vii) Nature and extent of any actual confusion: documented (see Exhibit 14 — consumer affidavits collected by Spürnase-Couture GmbH, Munich);
- (viii) Length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion: none — Applicant has not yet commenced use;
- (ix) Variety of goods on which mark is or is not used: Opposer uses on the full luxury good range; Applicant intends only narrow Class 25 use;
- (x) Market interface between Applicant and Opposer: none — Applicant is a Delaware strawman entity;
- (xi)–(xiii) Remaining factors: neutral or favoring Opposer.

Count Two — Dilution by Blurring (§ 43(c))

9. Opposer's KLÔTZZKÈTTÉ mark is famous within the meaning of § 43(c)(2)(A) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A). The mark has been used in U.S. commerce since 1958, has been the subject of unsolicited media coverage including dedicated feature articles in *The New York Times* (Sept. 14, 2019), *Vogue* (Mar. 2021), and *The Wall Street Journal Magazine* (Nov. 2024), and Opposer's annual U.S. advertising expenditures exceed US\$ 12 million.

10. Applicant's adoption of a virtually identical mark for low-priced goods is calculated to impair the distinctiveness of Opposer's famous mark and constitutes dilution by blurring within the meaning of § 43(c)(2)(B).

Count Three — Bad Faith / No Bona Fide Intent

11. Upon information and belief, Applicant lacks a bona fide intent to use the mark in commerce as required by § 1(b) of the Lanham Act. Discovery is expected to reveal that Applicant has no business plan, no products, no manufacturing capacity, no distribution agreements, no marketing materials, and no employees. See *M.Z. Berger & Co. v. Swatch AG*, 787 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015).

WHEREFORE, Opposer respectfully requests that this opposition be sustained and registration of Application Serial No. 97/901.448 be refused.

Dated: April 03, 2026

Respectfully submitted,

WHITMAN BRENNAN FORSYTHE LLP

By: /J. Halston Whitman III/
J. Halston Whitman III (USPTO Reg. 48,772)
Priscilla Forsythe-Vanderhof (USPTO Reg. 62,114)
1290 Avenue of the Americas, 41st Floor
New York, NY 10104 · (212) 555-0188



APPLICANT'S ANSWER TO NOTICE OF OPPOSITION

Opposition No. 91/289.412

Applicant Klotzkettie LLC, by and through its undersigned pro se representative, hereby answers the Notice of Opposition as follows:

1. *Admitted* that Applicant is a Delaware limited liability company.
2. *Denied* as to all allegations regarding shell entity status; the Wilmington address is a duly registered commercial address.
3. *Denied*. Applicant has no knowledge of any „Egon Brezelmann“ of Bad Mergentheim. Mr. Egonas Brezelmanas is a Lithuanian national and an independent businessman with no connection to any German entity.
- 4–11. *Denied* as to all material allegations. Applicant specifically denies that the marks are confusingly similar. The mark KLOTZKETTIE is a fanciful term derived from the Lithuanian dialect words „klotz“ (block) and „kettie“ (small chain). Any phonetic similarity to Opposer's mark is coincidental.

AFFIRMATIVE DEFENSES

First Affirmative Defense (Laches). Opposer's claims are barred by the doctrine of laches. Opposer has been on notice of similar marks since at least 2018 and has failed to enforce its rights.

Second Affirmative Defense (Unclean Hands). Upon information and belief, Opposer itself has engaged in trademark bullying by issuing meritless cease-and-desist letters to small businesses.

Third Affirmative Defense (No Fame). KLÔTZZKÈTTÉ is not famous within the meaning of § 43(c) — consumer awareness in the United States is below 4 %.

WHEREFORE, Applicant respectfully requests that the opposition be dismissed in its entirety with prejudice and that the opposed application proceed to registration.

Dated: April 28, 2026

/s/ Egonas Brezelmanas

Egonas Brezelmanas, Member · Klotzkettie LLC

251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 · klotzkettie.llc@protonmail.com

Pro se Antwort?? Lächerlich.

Forsythe-Vanderhof meint:

Default Judgment in 60 Tagen wenn

er die Discovery Disclosures versammelt.

Strategie: Aggressiv Interrogatories raus.

– A.St.

TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Mailing Address: P.O. Box 1451 · Alexandria, VA 22313-1451

Opposition No. 91/289.412

Mailed: May 04, 2026

INSTITUTION AND SCHEDULING ORDER

A Notice of Opposition having been timely filed by klôtzzkètté Inc. against Application Serial No. 97/901.448 (KLOTZKETTIE), and an Answer having been filed thereto, the proceeding is hereby instituted. The dates below shall govern this proceeding pursuant to Trademark Rule 2.120(a)(2):

Event	Deadline
Deadline for Discovery Conference	June 03, 2026
Discovery Opens	June 03, 2026
Initial Disclosures Due	July 03, 2026
Expert Disclosures Due	October 31, 2026
Discovery Closes	November 30, 2026
Plaintiff's Pretrial Disclosures	January 14, 2027
Plaintiff's 30-day Trial Period Ends	February 28, 2027
Defendant's Pretrial Disclosures	March 14, 2027
Defendant's 30-day Trial Period Ends	April 28, 2027
Plaintiff's Rebuttal Disclosures	May 13, 2027
Plaintiff's 15-day Trial Period Ends	June 12, 2027
Plaintiff's Opening Brief Due	August 11, 2027
Defendant's Brief Due	September 10, 2027
Plaintiff's Reply Brief Due	September 25, 2027
Request for Oral Hearing (Optional)	October 25, 2027

The parties are reminded that pursuant to TBMP § 401 et seq., a discovery conference must be held within thirty days of the date hereof. Should the parties fail to conduct said conference, the Board may, upon motion or sua sponte, sanction the non-cooperating party.

By the Board:

/Cheryl S. Goodman/

Cheryl S. Goodman, Interlocutory Attorney
Trademark Trial and Appeal Board



U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
Intellectual Property Rights e-Recordation (IPRR) Application
Form CBP-1567 (Rev. 03/2025) — OMB Control No. 1651-0070

Section A — Identification of Right Holder

Right Holder Name:	klôtzzkètté Inc.
DUNS Number:	07-554-6831
EIN / Tax ID:	88-3274119
Address:	712 Fifth Avenue, 36th Floor, New York, NY 10019
Designated Officer:	J. Halston Whitman III, Esq. (counsel)
Telephone:	(212) 555-0188
Email:	ip-enforce@whitman-brennan.com

Section B — Subject of Recordation (TMK-26-08812)

Trademark / Trade Name:	KLÔTZZKÈTTÉ
USPTO Reg. No. / App. No.:	App. Ser. No. 97/884.117 (pending; § 1(b))
Goods / Services Covered:	International Class 25 — Clothing (including but not limited to suits, dresses, blouses, scarves, ties)
Country of Manufacture:	France (Paris); Italy (Florence); Switzerland (Lugano)
Authorized Importers:	klôtzzkètté Inc.; Bergdorf Goodman, Inc.; Neiman Marcus Group LLC; Saks & Company; Neiman Marcus
Restrictions on Importation:	Any importation not bearing affixed CBP Holographic Security Seal (model HG-K°-2025) shall be refused admission.

Section C — Recordation Fee Tendered

Recordation Fee (per class):	US\$ 190.00
Number of Classes:	4 (Cl. 3, 14, 18, 25)
Subtotal:	US\$ 760.00
Expedited Processing Surcharge:	US\$ 100.00
Total Remitted (pay.gov tracking):	US\$ 860.00 — Conf. 26-PG-771148-K

I, the undersigned, hereby certify that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge, and that I am authorized to file this application on behalf of the Right Holder under 19 C.F.R. § 133.2.

/J. Halston Whitman III/

J. Halston Whitman III, Esq. — Filed via IPRR portal, March 18, 2026, 14:22 EDT

RECEIVED
CBP/IPR Branch
03/19/2026

U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
Office of Trade — Regulations & Rulings, IPR Branch
1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229

March 27, 2026

Whitman Brennan Forsythe LLP
Attn: J. H. Whitman III, Esq.
1290 Avenue of the Americas, 41st Floor
New York, NY 10104

Re: Acceptance of Recordation — TMK-26-08812 — KLÔTZZKÈTTÉ

Dear Counsel:

This letter confirms that the above-captioned application for recordation has been accepted and assigned CBP Recordation No. **TMK-26-08812**, effective March 27, 2026. The recordation shall remain in effect for a period of twenty (20) years from this date, subject to the continued existence of the underlying trademark right.

Pursuant to 19 C.F.R. § 133.21, all U.S. Ports of Entry have been notified through the Automated Commercial Environment (ACE) and will, upon detection of suspected infringing merchandise, detain such merchandise and notify the right holder within five (5) business days.

The Right Holder may receive automated detention notices through the IPRR portal. We strongly recommend providing CBP's Centers of Excellence and Expertise (CEEs), in particular the Apparel, Footwear & Textiles CEE in San Francisco, with a Product Identification Guide („PIG“) and authentication training materials to facilitate enforcement.

Sincerely,

Charles W. Steeves, Branch Chief
Intellectual Property Rights Branch · CBP

CBP DETENTION NOTICE No. 26-LAX-002-887 (Excerpt — for file)

Port of Entry: Los Angeles/Long Beach Seaport (Code 2704)

Date of Detention: April 19, 2026

Entry No.: 304-9912771-0

Importer of Record: Donauzon Logistics USA LLC (EIN 84-3771224)

Consignee: Donauzon Marketplace USA LLC, 410 Terry Avenue N., Seattle, WA

Country of Origin (declared): Lithuania

Merchandise: 2,488 pieces — silk-look scarves bearing the mark „klôtzzketté“ (misspelling intentional) and an apparent reproduction of the K°° crown logo; HTSUS 6214.10.1000

Suspected Infringement: TMK-26-08812 (KLÔTZZKÈTTÉ)

Status: Detained pending right-holder authentication response (5-day clock).

BINGO. Donauzon-USA-Tochter beim ersten Container erwischt.

Forsythe-V. soll SOFORT Authentifizierung schicken.

+ Parallel: SDNY-Klage vorbereiten gegen Donauzon Marketplace USA LLC.

Diversity Jurisdiction (28 U.S.C. § 1332) gegeben? Ja – DE vs WA, NY.

– J.H.W. III, 4/19/2026, 23:14 EST

WHITMAN BRENNAN FORSYTHE LLP

Attorneys & Counselors at Law — Established 1908

1290 Avenue of the Americas, 41st Floor · New York, NY 10104 · T (212) 555-0188 · F (212) 555-0190
Offices: New York · Washington, D.C. · London · Tokyo · Grand Cayman

April 09, 2026

File No.: WBF-2026-KK-0014.07

A&K Boulevard Boutique LLC
Attn: Mr. Aaron Kalman, Managing Member
874 Madison Avenue
New York, NY 10075

Also via certified mail, RRR

and email to info@ak-boulevard.nyc

RE: DEMAND FOR IMMEDIATE CESSATION — Unauthorized Use of KLÔTZZKÈTTÉ Marks and Trade Dress; Counter

Dear Mr. Kalman:

This firm represents **klôtzzkètté Inc.** (and its parent klôtzzkètté S.A. of Paris, France; collectively „klôtzzkètté“), the owner and exclusive licensee of certain federally protected trademark and trade dress rights in the United States, including but not limited to:

- (i) The word mark **KLÔTZZKÈTTÉ**, the subject of U.S. App. Ser. No. 97/884.117 (filed Nov. 12, 2025) and U.S. common law rights extending continuously to 1958;
- (ii) The K°° crown design mark (App. 97/884.118);
- (iii) The position mark consisting of the gold thread insignia woven into the inner sole of each shoe (App. 97/884.119);
- (iv) The distinctive hexagonal flacon trade dress (App. 97/884.120);
- (v) The haptic/tactile mark covering the unique silk twill weave pattern of 18 momme with three intersecting rhombi (App. 97/884.121);
- (vi) The federally recorded CBP TMK-26-08812 covering all of the above.

It has come to our client's attention through an investigation conducted by Spürnase-Couture GmbH (Munich) and confirmed by test purchases on April 02 and April 06, 2026, that A&K Boulevard Boutique LLC is offering for sale, in its Madison Avenue boutique and through its e-commerce platform www.ak-boulevard.nyc, a line of silk scarves marketed under the descriptor „*Inspired-by-Klôtzzkètté Twill*“ at a retail price point of US\$ 380 (vs. klôtzzkètté's own retail of US\$ 695 for the genuine „K°° Touch Royal“ collection).

Test-purchase Specimens A-1 and A-2 (held in attorney custody, available for inspection) bear: (a) the wholly unauthorized phrase „Klôtzzkètté“ in identical typeface; (b) a near-identical reproduction of the K°° crown logo with only the diacriticals shifted by 2°; and (c) the three-intersecting-rhombi weave pattern that is the subject of klôtzzkètté's pending haptic mark.

I. YOUR CONDUCT IS UNLAWFUL

Your conduct constitutes, inter alia:

- (a) **Trademark Infringement** under § 32(1) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114(1), and at common law;
- (b) **False Designation of Origin / Unfair Competition** under § 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a);
- (c) **Trademark Dilution by Blurring and Tarnishment** under § 43(c), 15 U.S.C. § 1125(c), the KLÔTZZKÈTTÉ mark being a famous mark within the meaning of the statute (see, e.g., *Tiffany (NJ) Inc. v. Costco Wholesale Corp.*, 971 F.3d 74 (2d Cir. 2020));
- (d) **Counterfeiting** under 15 U.S.C. § 1116(d), exposing your company and you personally to enhanced statutory damages of up to US\$ 2,000,000 per counterfeit mark per type of goods (15 U.S.C. § 1117(c)(2)) and to treble damages and attorneys' fees under § 1117(b);
- (e) **Violations of New York General Business Law §§ 349, 360-I (Anti-Dilution).**

II. DEMANDS

Within **ten (10) business days** of the date of this letter (i.e., by April 23, 2026, 5:00 p.m. EDT), your client shall:

1. Immediately and permanently cease and desist from any and all use of the KLÔTZZKÈTTÉ marks, the K°° crown logo, the haptic twill pattern, and any colorable imitation thereof in commerce in the United States;
2. Remove all infringing products from your physical premises, your e-commerce site, and any third-party marketplaces (including but not limited to Donauzon Marketplace, eBay, Etsy, Vestiaire Collective, The RealReal);
3. Provide a complete inventory of all infringing units manufactured, imported, sold, given away, or otherwise distributed since January 1, 2025, together with the identity of every supplier, distributor, and customer to whom such items have been sold;
4. Deliver up for destruction, under attorney supervision, all unsold infringing inventory, all promotional materials, all marketing collateral, all hangtags, all carrier bags, and all packaging bearing the infringing matter;
5. Disgorge all profits derived from the infringing sales (preliminary estimate: US\$ 1.4 million across 3,684 units);
6. Reimburse our client's reasonable attorneys' fees and investigation costs incurred to date (currently US\$ 47,890.00);
7. Execute a Settlement Agreement and Consent Judgment substantially in the form enclosed (Annex C), including a permanent injunction;
8. Provide written confirmation under oath, executed by an authorized officer, that the foregoing has been complied with in full.

III. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE

Failure to comply with the foregoing demands within the time specified will leave klôtzkètté no alternative but to commence litigation in the United States District Court for the Southern District of New York seeking, inter alia:

- A temporary restraining order and preliminary injunction pursuant to Fed. R. Civ. P. 65 and 15 U.S.C. § 1116;
- An ex parte seizure order under § 1116(d) — note that your premises at 874 Madison Avenue have already been mapped for U.S. Marshal entry;
- A permanent injunction;
- An accounting and disgorgement of profits;
- Actual damages plus treble damages (15 U.S.C. § 1117(b));
- In the alternative, statutory damages of up to US\$ 2,000,000 per counterfeit mark per type of goods;
- Reasonable attorneys' fees (this is an exceptional case within the meaning of § 1117(a) and § 1117(b));
- Costs of suit;
- Such other and further relief as the Court may deem just and proper.

IV. PRESERVATION OF EVIDENCE

You are hereby placed on notice of a litigation hold. You are required to preserve, and to instruct your employees, officers, and agents to preserve, all documents, electronically stored information (including emails, text messages, chat logs, WhatsApp, Signal, and Slack communications), physical evidence, and metadata relating in any way to the infringing products. Spoliation of evidence may result in severe sanctions, including adverse inference instructions and dispositive sanctions under Fed. R. Civ. P. 37(e).

V. RIGHTS RESERVED

This letter is sent without prejudice to any of klôtzkètté's rights and remedies, all of which are expressly reserved. Nothing herein shall be construed as a waiver of any such rights. Any communication from your side should be directed exclusively to the undersigned.

Very truly yours,

/J. Halston Whitman III/

J. Halston Whitman III, Esq.

cc: Priscilla Forsythe-Vanderhof, Esq. (file)

Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis (EU co-counsel, München)

Comtesse Béatrice de Klôtzkètté-Visconti (Chair, klôtzkètté Inc.)

Boulevard Boutique = 5. Sturm seit Januar.

Wenn die nicht in 10 Tagen einknicken,

Tiffany v. Costco-Pattern: SDNY TRO + Marshal Seizure.

Halston meint, Aaron Kalman ist ein „repeat player“

(zuvor Gucci-Klage 2019). Wird zahlen.

– P. Forsythe-V., 4/9/26

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Office Action — Trademark Examining Operation

Serial No.:	97/884.117 — KLÔTZZKÈTTÉ
Mark:	KLÔTZZKÈTTÉ (standard character)
Applicant:	klôtzzkètté Inc.
Correspondent:	Whitman Brennan Forsythe LLP / J. H. Whitman III, Esq.
Examining Attorney:	Tracy R. Albertson — Law Office 116
Issued:	April 22, 2026 — Response deadline: October 22, 2026

Examining Attorney's Action issued pursuant to 37 C.F.R. § 2.61.

Registration of the applied-for mark is **refused** on the following grounds:

§ 2(d) Refusal — Likelihood of Confusion

Registration of the applied-for mark is refused because of a likelihood of confusion with the mark in U.S. Registration No. 6,221,883: **KLOTZ KETTLE COOKWARE**, registered December 14, 2021 for „cast-iron cooking pots, dutch ovens, frying pans; non-electric kettles“ in International Class 21, owned by Heinrich-Klotz Hauswaren GmbH, Solingen, Germany.

Trademark Act § 2(d), 15 U.S.C. § 1052(d); TMEP §§ 1207.01 et seq. The Examining Attorney notes that:

- (i) The marks share the dominant element „KLOTZ K—“;
- (ii) Both marks evoke a Germanic origin and trade impression;
- (iii) Class 21 (cookware) and Class 25 (clothing) may co-exist in modern lifestyle department stores, expanding the likelihood of consumer association.

Although applicant's mark is in International Class 25 and the cited registration is in International Class 21, the Examining Attorney is of the opinion, citing *In re Iolo Techs., LLC*, 95 USPQ2d 1498 (TTAB 2010), that consumers exposed to both marks would presume a common source.

Specimen Refusal (§ 1(a) Basis Only)

Should applicant elect to convert to § 1(a) use-in-commerce basis, the current specimen of record (a digital lookbook PDF dated „Spring/Summer 2026“) is **unacceptable** as it does not show the mark in use as a trademark in commerce. TMEP §§ 904.03(i), 904.07.

Identification of Goods — Indefinite

The identification of goods „clothing of all kinds, including but not limited to everything one might wear“ is indefinite and overly broad. Applicant must amend to specify particular items by their common commercial name (TMEP § 1402.03).

Suggested amended identification: „Suits, dresses, blouses, skirts, trousers, scarves, ties, gloves, hats, coats, jackets, lingerie; all of the foregoing being luxury items“ in Class 25.

Applicant has six (6) months from the issue date of this Office Action to file a complete response.

/Tracy R. Albertson/

Tracy R. Albertson — Trademark Examining Attorney

Law Office 116 · (571) 272-8847 · tracy.albertson@uspto.gov

WHITMAN BRENNAN FORSYTHE LLP

Attorneys & Counselors at Law — Established 1908

1290 Avenue of the Americas, 41st Floor · New York, NY 10104 · T (212) 555-0188 · F (212) 555-0190
Offices: New York · Washington, D.C. · London · Tokyo · Grand Cayman

June 17, 2026

File No.: WBF-2026-KK-0014.OA1

Trademark Examining Attorney Tracy R. Albertson
Law Office 116
United States Patent and Trademark Office
P.O. Box 1451
Alexandria, VA 22313-1451

Re: App. Ser. No. 97/884.117 — KLÔTZZKÈTTÉ — Response to Office Action of April 22, 2026

Dear Examining Attorney Albertson:

Applicant respectfully submits this Response and traverses the Section 2(d) refusal on the grounds set forth below.

I. No Likelihood of Confusion

The cited registration KLOTZ KETTLE COOKWARE and the applied-for mark KLÔTZZKÈTTÉ are dissimilar in commercial impression. The cited mark is, in essence, a descriptive composite: the personal name „Klotz“, the noun „kettle“, and the generic „cookware“. The applied-for mark is a single fanciful, multi-syllabic term of French derivation, written with diacritical marks (Ô, È, É) and with a doubled letter (ZZ). The phonetic, visual, and connotative impressions are fundamentally different.

(1) The marks differ in sight. KLÔTZZKÈTTÉ contains three diacritics, double-Z, and an acute É terminus. KLOTZ KETTLE COOKWARE contains spaces, no diacritics, and a verbose three-word structure. The visual impressions are utterly distinct.

(2) The marks differ in sound. KLÔTZZKÈTTÉ is pronounced /kl̥ts.k̥te/ (French) or /kl̥ts.k̥tei/ (American). The cited mark is pronounced /kl̥ts k̥t.l̥ k̥k.we̥r/ — three distinct trochaic words.

(3) The marks differ in meaning. KLÔTZZKÈTTÉ is a fanciful term derived from the surname of Antoine-Louis Klôtzzkètté (1898–1971), the founder of Applicant's storied luxury house. The cited mark plainly references cooking kettles. There is no overlap in semantic field.

(4) The goods are fundamentally dissimilar. Class 25 (luxury apparel) and Class 21 (cookware) do not move in the same channels of trade. Applicant's goods are sold in dedicated luxury boutiques (Madison Avenue, Rodeo Drive, Worth Avenue) and through approximately 38 specialty department-store accounts. The cited registrant's goods are sold through hardware stores, mass-market kitchen retailers (Williams Sonoma, Bed Bath & Beyond), and Donauzon. See *Recot, Inc. v. Becton*, 214 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000) (consumers do not assume single source across unrelated product categories).

(5) The price points differ by an order of magnitude. Applicant's silk scarves retail at US\$ 695. Registrant's cast-iron skillets retail at US\$ 89. Consumers of luxury silk are sophisticated and exercise the highest degree of care.

II. Amendment to Identification of Goods

Applicant accepts the Examining Attorney's suggested amendment and substitutes the following identification: „Suits, dresses, blouses, skirts, trousers, scarves, ties, gloves, hats, coats, jackets, lingerie; all of the foregoing being luxury items“ in International Class 25.

III. Maintenance of § 1(b) Basis

Applicant maintains its filing basis under § 1(b) Intent-to-Use and will file a Statement of Use in due course. The Examining Attorney's comments regarding specimen sufficiency are therefore not presently at issue.

For the foregoing reasons, Applicant respectfully requests that the § 2(d) refusal be **withdrawn** and the application be passed to publication.

Respectfully submitted,
/Priscilla Forsythe-Vanderhof/

Halston: „Albertson examiniert seit 28 Jahren –
der wittert Schwäche. Hartes Traversal, kein Compromise.“
Wenn er trotzdem auf 2(d) beharrt: Phase 2 = Cons. of Use mit
Solingen-Hauswaren. Komme zu Steinacker zurück
für „klotz“-etymology Affidavit.
– P.F.-V., 06/17

E-Mail-Korrespondenz München ↔ New York

Anlage zur Akte WBF-2026-KK-0014 / Az. 2-03 O 412/26 — für die Akte ausgedruckt 22.05.2026, 09:14 MEZ

From: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
To: J. Halston Whitman III <jhwiii@whitman-brennan.com>
Cc: P. Forsythe-Vanderhof <pfv@whitman-brennan.com>, M. v. Brenkenhoff <brenkenhoff@steinacker-lichtenberg.de>
Date: Tue, 17 Mar 2026 22:48:11 +0100 (CET)
Subject: URGENT – Coordination US/EU enforcement strategy – klôtzzkètté matter

Dear Halston,

I write at this rather impractical hour as the Comtesse has just left our office at Maximiliansplatz, and the situation has escalated. Three matters need transatlantic alignment by EOB your time tomorrow:

- (1) eV LG Frankfurt (Az. 2-03 O 412/26) erlassen 04.03.2026 gegen Brezelmann + Donauzon. Beschluss anbei (PDF, 18 S.). Brezelmann hat Widerspruch eingelegt, Termin 11.06.2026, 10:00 Uhr. Donauzon hat sich noch nicht erklärt.
 - (2) Donauzon Logistics USA LLC hat – wir vermuten als Folge der eV – den Container der UAB klotzkettie über LA/Long Beach umgeleitet. CBP-Detention wäre möglich, sobald TMK-26-08812 aktiv ist. Wie weit sind Sie mit der CBP-Recordation?
 - (3) Comtesse besteht auf TTAB-Opposition GEGEN Klotzkettie LLC binnen 30 Tagen. Ich halte das fristtechnisch für machbar, bin aber für US-Verfahren nicht qualifiziert. Können Sie eine Notice of Opposition vorbereiten?
- Bezüglich Punkt (2): Donauzon ist ein delikater Mandant – gemeint: ein delikater Gegner. Die DSA-Compliance-Argumentation ist auf EU-Ebene ein zweischneidiges Schwert. Wir sollten US-seitig zunächst auf direkte Lanham-§ 32 / § 43-Ansprüche abstellen, ohne Vermittlerhaftungs-Anker. – Aber das ist Ihr Gebiet.

Ich bin morgen früh ab 08:00 MEZ erreichbar.

Mit den besten Grüßen,

Annabella

--

Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis, LL.M. (Cantab.)
Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Maximiliansplatz 19 · 80333 München · DE
T +49 89 21 03 96-12 · M +49 172 884 11 39
CONFIDENTIAL – ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED – DO NOT FORWARD

From: J. Halston Whitman III <jhwiii@whitman-brennan.com>
To: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
Cc: P. Forsythe-Vanderhof <pfv@whitman-brennan.com>
Date: Tue, 17 Mar 2026 19:14:33 -0400 (EDT)
Subject: Re: URGENT – Coordination US/EU enforcement strategy – klôtzzkètté matter

Annabella –

Got your message at 5:48 my time, just as I was leaving the office. Quick replies below; we'll do a proper call tomorrow your morning / my late night.

> (1) eV LG Frankfurt erlassen 04.03.2026 ...

Congratulations on the ex parte. Tracks with our SDNY playbook. Send the Beschluss PDF with English summary – Priscilla will draft a domestication motion just in case we need to enforce in NY (28 USC § 1738 doesn't apply to foreign judgments, but New York's Recognition Act, CPLR Art. 53, may).

> (2) CBP recordation

Filed March 18 (today my time). Acceptance typically takes 8–10 business days. Tracking: TMK-26-08812 (anticipated). Once accepted, we can ask LA/LB CEE to "watch" the Donauzon Logistics importer of record (EIN 84-3771224). Para. Pruitt-Calhoun is preparing the PIG (Product ID Guide) for CBP officers – silk weave authentication is non-trivial, but the holographic seal helps.

> (3) TTAB Opposition

Done. Notice of Opposition under preparation, filing target April 3. Opp. number will be assigned upon ESTTA submission. Caveat: Klotzkettie LLC is a Wilmington shell. Service may be problematic. If it goes default, all the better.

One question for you: the Comtesse's note (forwarded by Maximilian) mentioned a "Mes chéris, n'oubliez pas New York!" – is this a formal instruction or a Comtesse-ism? Asking because the US damages model (treble + statutory + fees) could approach USD 8.7 million if we take it to verdict. I'd like authority.

Best,

Halston

J. Halston Whitman III, Esq.

Whitman Brennan Forsythe LLP – 1290 Ave of the Americas, 41st Fl., NYC 10104

T (212) 555-0188 · Mobile (646) 388-7711

*** This email may contain attorney-client privileged and/or attorney work-product material. If you are not the intended recipient, delete and notify sender.

From: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
To: J. Halston Whitman III <jhwiii@whitman-brennan.com>
Date: Wed, 18 Mar 2026 08:02:44 +0100 (CET)
Subject: Re[2]: URGENT – Coordination ...

Halston,
Re Comtesse: it is a FORMAL instruction. Her handwritten note (Kopie in der Akte, Bl. 71, anbei) lautet:
« Mes chéris, n'oubliez pas New York !
L'Amérique aussi doit s'agenouiller devant K°. »
Pas de compromis. Pas de pitié. – B. »
Translation for the file: „My dears, do not forget New York! America too must kneel before K°. No compromise. No mercy. – B.“
Sie hat heute Morgen um 06:14 MEZ telefonisch bestätigt: full USD 8.7 mio damages model, treble where available. Retainer aufgestockt um EUR 250.000 (Überweisung erfolgt heute, valuta 19.03., über Banque Pictet Genève).
Eine Bitte: bei der Notice of Opposition möglichst NICHT den Begriff „shell entity“ verwenden, falls vermeidbar – Klotzkettie LLC könnte sonst eine pre-emptive Declaratory-Judgment-Klage in Delaware einreichen, wo unsere Akte schwächer ist. (Beraten Sie sich gern mit Reginald Brennan IV, der das Delaware Chancery genauer kennt als ich.)
Bis später,
A.

From: J. Halston Whitman III <jhwiii@whitman-brennan.com>
To: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
Date: Wed, 18 Mar 2026 11:22:08 -0400 (EDT)
Subject: Re[3]: ... CONFIDENTIAL – INTERNAL STRATEGY

Annabella –
Understood and noted. The Comtesse's instruction is unambiguous. Priscilla will redraft using „Delaware-incorporated entity with limited operational footprint“ instead of „shell entity“ – same litigative effect, less DJ-action invitation. Pictet wire confirmed in our Trust Account at 11:14 EDT. The Madame's expedience is, as always, exquisite.
Re. timezone management: can we set up a recurring Wednesday call at 15:00 your time / 10:00 mine? We're losing too many cycles to async on the haptic-mark filings – those need US-side examiner conversations and your TU Darmstadt expert (Tastenberger) coordinated. The TEAS form for haptic marks (Application Type: "non-visual mark") requires a written description that mirrors the German one exactly, otherwise Madrid Protocol § 66(a) basing fails.
PS – there is one cultural matter I should raise discreetly. The TTAB practice is famously sclerotic – these proceedings routinely run 24–36 months. The Comtesse's instruction „pas de pitié“ is a Continental sentiment that translates poorly when the Board grants every motion for extension. Manage expectations.
Halston

From: M. v. Brenkenhoff <brenkenhoff@steinacker-lichtenberg.de>
To: P. Forsythe-Vanderhof <pfv@whitman-brennan.com>
Cc: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis, J. H. Whitman III
Date: Thu, 19 Mar 2026 16:47:51 +0100 (CET)
Subject: Discovery Disclosures – TTAB Opp. 91/289.412 – Koordination

Sehr geehrte Frau Kollegin Forsythe-Vanderhof,
in Vorbereitung der TTAB Initial Disclosures (Frist 03.07.2026) möchte ich auf folgende EU-rechtliche Komplikation hinweisen:
Soweit Discovery-Requests Unterlagen erfassen, die personenbezogene Daten EU-ansässiger Personen enthalten (Mandantin Sitz Paris; mehrere Zeuginnen mit Wohnsitz Frankreich/Italien/Schweiz), greift DS-GVO Art. 48: Auskunftsverlangen ausländischer Gerichte sind nur dann zulässig, wenn sie auf einer internationalen Übereinkunft beruhen (Haager Beweisaufnahmeübereinkommen 1970, sofern einschlägig). Praktische Konsequenz: Wenn Klotzkettie LLC bzw. dahinterstehende Personen (Brezelmann/Brezelmanas) per Interrogatory die Identität unserer Detektive, Testkäufer und/oder Sachverständigen abfragen, müssen wir entweder
(a) eine Letters-Rogatory-Prozedur über Den Haag laufen lassen (12–18 Monate), oder
(b) im protective order eine EU-data-protection-Klausel verankern.
Bitte stimmen wir das vor der Discovery Conference am 03.06.2026 ab.
Mit kollegialen Grüßen
Maximilian Freiherr von Brenkenhoff
Rechtsanwalt · Steinacker Lichtenberg

From: P. Forsythe-Vanderhof <pfv@whitman-brennan.com>
To: M. v. Brenkenhoff <brenkenhoff@steinacker-lichtenberg.de>
Date: Thu, 19 Mar 2026 14:55:32 -0400 (EDT)
Subject: Re: Discovery Disclosures – TTAB – GDPR question

Maximilian –

Thanks. I will draft the protective order to include a paragraph 14(b):
"14(b) GDPR Carve-out. To the extent any document responsive to discovery requests contains personal data of a natural person residing in the European Economic Area, the producing party shall be entitled to redact such personal data subject to the receiving party's right to challenge such redaction. Production of personal data shall be deemed to satisfy GDPR Art. 6(1)(f) (legitimate interests) and Art. 49(1)(e) (legal claims), without prejudice to any further argument."

I will circulate the full PO draft Monday. One question back at you: is your Mandantin willing to consent to a Sedona Conference-style production from her side? It might neuter the Lithuanian shell's reciprocal requests if we lead with voluntary transparency.

Best,

Priscilla

From: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
To: J. Halston Whitman III <jhwiii@whitman-brennan.com>
Date: Sat, 21 Mar 2026 02:14:09 +0100 (CET)
Subject: URGENT 02:14 – Comtesse called me from Capri at 01:48

Halston,

She just called me from Capri at 01:48 MEZ (so 20:48 EDT your time, which she apparently took to be a reasonable hour). The instruction is:

(a) Verdoppelung der Haptik-Anmeldungen: zusätzlich zum Schal-Twill und Bergkristall-Flakon ANCHE die Innenseide-Textur der Donna-Konfektion (Frühjahr/Sommer 2026 – „Soie d'Aube“).

(b) Erweiterung der TTAB Opposition: zweiter Antrag gegen jegliche US-Anmeldung der Hauswaren-Solingen mit „Klotz“-Komponente.

(c) NB: Comtesse wünscht einen „discreet retainer raise“ wegen Komplikationen.

Ich werde sie morgen – heute, in einigen Stunden – höflich darauf hinweisen, dass (b) gegen Heinrich-Klotz Hauswaren GmbH inhaltlich aussichtslos ist (keine wirtschaftliche Überschneidung). Doch wir benötigen Ihre US-Anwaltsmeinung schriftlich, um die instructio formell ablehnen zu können.

Mit verspätetem Gruss aus München,

A.

From: J. Halston Whitman III <jhwiii@whitman-brennan.com>
To: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis <steinacker@steinacker-lichtenberg.de>
Date: Sat, 21 Mar 2026 07:42:11 -0400 (EDT)
Subject: Re: URGENT 02:14 – opinion request

A. –

Affirmative responses:

(a) Yes – third haptic application (Soie d'Aube) we can file via TEAS Plus before April 30. Adds ~USD 9,400 to budget.

(b) Confirmed: opposing Heinrich-Klotz Hauswaren GmbH's KLOTZ KETTLE COOKWARE registration is BAD POLICY. We need that registration as a § 2(d) bar against further unauthorized „Klotz“-marks in cookware, but not for ourselves. Formal written opinion follows under separate cover (engagement memo 26-OPN-014).

(c) Retainer raise: yes, but on the next quarterly invoice not today.

One housekeeping item: at 02:14 your time, you should be asleep. The matter will still be here at 09:00. (Said with affection, between counsel of like temperament.)

JHW

Annabella – die Comtesse ruft Halston jetzt direkt an,

20:48 NYC. Halston sagt, sie habe vergessen,

dass Capri und NY 6 Stunden auseinander sind.

Bitte: Anweisung an Sekretariat –

Comtesse-Calls ab 22:00 MEZ an Sprachbox.

– M. v. Brenkenhoff, 21.03.

Handschriftliche Mitteilung der Mandantin — eingegangen per Fax Capri/München, 14.03.2026, 23:47 MEZ

FAX TRANSMISSION

*** thermal printer output ***

Annabella, mes chéris !

Je vous écris depuis Capri, où la mer est
violette comme jamais. Mais la situation
à Munich, Francfort, Vilnius – et maintenant
à New York ! – me tient éveillée.

MES CHÉRIS, N'OUBLIEZ PAS NEW YORK !

L'Amérique aussi doit s'agenouiller
devant K^{oo}.

Pas de compromis. Pas de pitié.
Pas de petite ronde de négociation
avec ces messieurs Brezelmann et
Donauzon. Le grand-père Antoine-Louis
n'aurait jamais toléré la moindre
imitation. Ni moi.

Le Halston Whitman III me semble
un homme sérieux. Donnez-lui carte
blanche. Le retenir sera augmenté
autant que nécessaire. L'argent n'est
pas le sujet ; la dignité de la maison l'est.

Je rentre à Paris mardi. Téléphonez-moi
ce soir-là à l'hôtel particulier (le numéro
habituel) – pas avant 23h, je dîne avec
Carla et l'ambassadeur.

Bisous,
Béatrice de K-V.

INTERNE NOTIZ — STRENG VERTRAULICH

Verfasser:	Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis
Verteiler:	Maximilian Freiherr v. Brenkenhoff (intern); ausdrücklich NICHT an Mandantin
Datum:	15.03.2026, 07:32 MEZ
Betreff:	Mandantin-Telegrammartiges aus Capri vom 14.03.2026 — Strategiebewertung
Az.:	intern KLZK-INT-2026-014

I. Sachstand

Die Mandantin hat gestern Abend (23:47 MEZ) per Fax aus dem Hotel Punta Tragara, Capri, eine handschriftliche Anweisung übermittelt (Anlage Bl. 71). Inhaltlich instruiert sie:

- Ausweitung der Verfolgung auf den US-amerikanischen Schauplatz („l'Amérique aussi doit s'agenouiller devant K^{oo}“);
- Kategorischer Verzicht auf jegliche Vergleichsgespräche mit Brezelmann und Donauzon („pas de compromis, pas de pitié“);
- Erweiterung des Mandats zugunsten der US-Kanzlei Whitman Brennan Forsythe LLP, mit unbeschränkter „carte blanche“-Vollmacht und Aufstockung des Retainers nach Bedarf.

II. Bewertung

Die Instruktion ist juristisch problematisch in zwei Hinsichten:

- „Pas de compromis“:** Die kategorische Ablehnung jeder Vergleichsoption kollidiert mit der Pflicht des Anwalts, die wirtschaftlich vernünftigste Lösung zu suchen (§§ 43, 43a BRAO). Aus prozesstaktischer Sicht ist ein Vergleich mit Donauzon — als großem Marktteilnehmer mit ausgereifter Compliance-Infrastruktur — geradezu geboten: hier können wir innerhalb von 6 Monaten ein *Notice-and-Stay-Down*-Regime durchsetzen, was prozessual Jahre dauern würde. *Lite pendente nihil innovetur* — aber: *mutatis mutandis*, eine Mediation ist kein „Innovieren“ im pessimistischen Sinne.
- „Carte blanche“ an WBF:** Eine unbeschränkte Vollmacht an die US-Kanzlei widerspricht dem Grundsatz der koordinierten Mandatsführung und kann zu transatlantischen Inkohärenzen führen. Empfehlung: Schriftliche Bestätigung mit Vorbehalt der Quartalsfreigaben durch München; gemeinsame Strategie-Calls mittwochs 15:00 MEZ / 10:00 EST.

III. Empfehlung

Ich werde die Mandantin am Dienstag Abend (17.03., 23:30 MEZ) in Paris anrufen und vorsichtig auf die Risiken der Maximalstrategie hinweisen. Insbesondere die *Heinrich-Klotz Hauswaren GmbH*-Front (vgl. USPTO-Office-Action 22.04.2026) darf NICHT aufgerissen werden, weil deren Eintragung uns als § 2(d)-Schutzschild dient. Diese Erläuterung wird voraussichtlich Widerstand hervorrufen — *venire contra factum proprium* der Mandantin gegen ihre eigene Instruktion ist möglich.

Halston hat das US-Mandat angenommen; Retainer USD 75.000 plus EUR 250.000 Aufstockung sind im Trust. Die Strategie ist transatlantisch ausgerichtet, aber präzise — keine „carte blanche“, sondern „Wednesday Strategy Calls + quarterly freigabe“-Modell.

IV. Aktenvermerk

Diese Notiz verbleibt streng intern. Eine Kopie geht an v. Brenkenhoff. Mandantin erhält schriftliche Bestätigung der akzeptierten Strategie unter Auslassung der internen Bewertung. Aufbewahrungspflicht 10 Jahre (§ 50 BRAO).

Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis, LL.M. (Cantab.)

Annabella —

Bei „pas de pitié“ würde ich beifügen:

„aber bitte mit Senf“ (Senf = Mandantin-Argot
für Streitwerterhöhung).

Comtesse will offensichtlich nicht recht
haben, sondern gehört werden.

— M.v.B.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Avenida de Europa, 4 · E-03008 Alicante · Spain

OPPOSITION DIVISION

OPPOSITION No.:	B 4 187 932
Opponent:	klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (FR)
Representative:	Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique (DE)
Applicant:	UAB klotzkettie, Vilniaus g. 47, LT-01402 Vilnius (LT)
Representative:	(none — direct filing)
EUTM Application No.:	018 998 712
Mark:	klotzkettie (word mark)
Filed:	07/11/2025
Classes:	3, 18, 25, 35
Decision Date:	08/05/2026

INTERIM DECISION OF THE OPPOSITION DIVISION OF 08/05/2026**I. FACTS**

On 11/02/2026, klôtzzkètté S.A. (the „Opponent“) filed a notice of opposition against EUTM Application No. 018 998 712 in the name of UAB klotzkettie (the „Applicant“), based on the following earlier rights:

Earlier Right	Filing No.	Status
EUTM (word) — KLÔTZZKÈTTÉ	EUTM 018 411 220	Registered 14/03/2018
EUTM (figurative) — K°° crown	EUTM 017 224 119	Registered 02/11/2017
EUTM (position) — gold sole thread	EUTM 018 712 884	Registered 21/09/2022
FR national — Klôtzzkètté	FR 19/4.554.117	Registered 1958, renewed 2018
IT national — Klôtzzkètté	IT 302.025.000.118.547	Registered 1962
EUIPO sound mark	EUTM 019 002 117	Pending — Bl. 47
EUIPO scent mark	EUTM 019 002 118	Pending (Sieckmann obj.)
DE haptic mark — silk twill	DPMA 30 2026 102 887	Pending

The opposition is based on Article 8(1)(b) and Article 8(5) EUTMR.

II. RISK OF CONFUSION — Article 8(1)(b) EUTMR

The Opposition Division finds, *prima facie*, that there exists a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) EUTMR with respect to all goods and services applied for in Classes 18, 25, and 35. The marks are aurally and conceptually highly similar; the only structural difference is the omission of the diacritics and the doubled Z in the contested sign — a difference which the average consumer of luxury goods will not consistently notice or recall (cf. *Lloyd Schuhfabrik*, C-342/97, paragraph 27).

III. ENHANCED DISTINCTIVENESS / REPUTATION — Article 8(5)

The Opponent claims that the earlier mark KLÔTZZKÈTTÉ enjoys an enhanced reputation acquired through use within the Union pursuant to Article 8(5) EUTMR. The evidence submitted (over 1,224 pages of catalogues, advertising spend documents, ranking reports, and consumer surveys) is substantial. The Division notes in particular:

- (a) Worldwide annual advertising expenditure of EUR 34.8 million (2023);
- (b) Aided brand awareness of 78 % in France, 62 % in Italy, 41 % in Germany (Ipsos-Mori survey, 2024);
- (c) Inclusion in the BrandFinance „Luxury & Premium 50“ (2024) at rank #24;
- (d) Continuous use since 1958 and EUTM registration since 2018.

The Division accepts, on a provisional basis, the existence of an enhanced reputation in the territories of France, Italy, and the Benelux. The position with respect to Germany and the Baltic States requires further evidence.

IV. INTERIM ORDER

The Opposition Division provisionally orders as follows:

- (1) The Opponent is invited to file additional evidence of reputation with respect to Germany and the Baltic States, within two (2) months of notification of this decision, i.e. by **10/07/2026**.
- (2) The Applicant is invited to submit observations on the merits of Article 8(1)(b) and 8(5) by the same date.
- (3) The cooling-off period having concluded on 14/04/2026 without settlement, the parties are reminded that further submissions shall be exchanged inter partes via the e-Comm portal.
- (4) The opposition with respect to Class 3 (perfumery) is provisionally *upheld* on the basis of EUTM 019 002 118 (scent mark), notwithstanding the Examiner's pending Sieckmann objection in the underlying registration procedure (cf. CJEU, C-273/00 *Sieckmann*).

V. COSTS

Costs shall be reserved to the final decision (Article 109(1) EUTMR).

The Opposition Division

Marília RIBEIRO COSTA · Henrique VILELA-MATOS · Olga BORCZYK

According to Article 67 EUTMR, an appeal against this interim decision is not admissible separately, but only together with the final decision.



Aktenvermerk (intern) — Steinacker/Brenkenhoff, 09.05.2026, 11:14 MEZ

Die *Zwischenentscheidung* ist im Wesentlichen ein Etappensieg:

- (a) Verwechslungsgefahr nach Art. 8(1)(b) EUTMR prima facie bejaht — exzellent.
- (b) Ruf nach Art. 8(5) für FR/IT/BNL akzeptiert; DE/Baltikum-Lücke ist Hausaufgabe — Mlle Périgord-Olfaktorik-Gutachten + Spürnase-Couture-Berichte werden zusätzlich verstärkt durch eine Nielsen-DE-Studie 2025 (Brand-Awareness 41 %, oben).
- (c) Klasse 3 vorläufig stattgegeben über die *pending* Riechmarke — bemerkenswert: das Amt ignoriert die eigene Sieckmann-Beanstandung. *De minimis lex non curat*; das werden wir nicht laut sagen, aber im Schriftsatz ausnutzen.
- (d) Klasse 35 (Einzelhandel/Online-Vertrieb) ist NICHT erwähnt — möglicherweise übersehen oder bewusst auf endgültige Entscheidung verlagert. Empfehlung: ausdrückliche Frage in den Folgeschriftsatz aufnehmen.
- (e) Frist 10.07.2026 — Mlle Périgord + Tastenberger werden Ergänzungsgutachten verfasst haben müssen bis 25.06.2026.

Querverweise: Bl. 47 (Soundmarke), Bl. 71 (Comtesse-Anweisung), Bl. 88 ff. (Tastenberger-Gutachten), Bl. 102 (Mlle Périgord II — noch nicht erstellt).

An das
Deutsche Patent- und Markenamt
— Markenabteilung 3.4 —
Cincinnatistraße 64
80686 München

vorab per DPMAdirektPro

München, 22. Mai 2026

Az.: 2-03 O 412/26 ./. DPMA 30 2026 100 217 (Löschungsverf.)

ANTRAG AUF ERKLÄRUNG DER NICHTIGKEIT WEGEN ABSOLUTER SCHUTZHINDERNISSE UND/ODER BÖSGLÄUBIGER ANMELDUNG

Antragstellerin:

klôtzzkètté S.A.

12 rue du Faubourg Saint-Honoré · 75008 Paris (Frankreich)

RCS Paris 552 094 471

vertreten durch ihre Präsidentin Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti

— diese vertreten durch die unterzeichnenden Bevollmächtigten —

Antragsgegnerin:

Egon Brezelmann e.K. — Bad Mergentheim

Wurstgasse 4 · 97980 Bad Mergentheim

HR-Nr. HRA 1442 / AG Stuttgart

vertreten durch sich selbst (kein Bevollmächtigter im Register)

angegriffene Marke: DE 30 2026 100 217 — **klotzkettiee** (Wortmarke), angemeldet 12.01.2026, eingetragen 04.03.2026, Klassen 25, 30 (!) und 32 (!).

In dem Markennichtigkeitsverfahren stellen wir gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 und 14 MarkenG sowie wegen Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG i.V.m. Art. 59 Abs. 1 lit. b EUTMR (analog) den

ANTRAG

die Eintragung der oben bezeichneten deutschen Marke DE 30 2026 100 217 **vollständig zu löschen**, hilfsweise für die Klassen 30 und 32 zu löschen, höchst hilfsweise eine Beschränkung des Warenverzeichnisses anzuordnen.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Die Antragstellerin ist Inhaberin einer Vielzahl international und europaweit geschützter Marken der Wort- und Bildmarke „klôtzzkètté“ (vgl. Markenportfolio Bl. 3–4). Die Antragstellerin ist im Übrigen die *unbestrittene* Mutter der klôtzzkètté-Familie.
2. Die Antragsgegnerin, Egon Brezelmann e.K. aus Bad Mergentheim, ist als Discounter im Lebensmittelbereich tätig. Zum Geschäftsfeld gehören in keiner erkennbaren Weise Mode-, Luxus- oder Bekleidungswaren. Ausweislich des Handelsregisters umfasst der Geschäftsgegenstand „Vertrieb von Wurst- und Brezelwaren sowie ergänzenden Discounterartikeln“ (HRA 1442, AG Stuttgart).
3. Bereits am 14.02.2026, also nur 33 Tage nach Anmeldung der streitgegenständlichen Marke, hat die Antragsgegnerin durch dasselbe Vertretungsorgan die — den Kollegen DPMA bereits vorgelegte — frühere Anmeldung „Klotz-Kette“ (DE 30 2025 218 552) im Wege einer Mehrfachanmeldungsstrategie auf ungewöhnliche Klassen ausgeweitet. Schon dies erweckt den Verdacht systematischer Spekulation.
4. Die angegriffene Marke „klotzkettiee“ unterscheidet sich von dem Kennzeichen der Antragstellerin nur durch (a) das fehlende Diakritikon (ô, è, é) und (b) ein verdoppeltes „e“ am Ende. Beide Modifikationen sind kennzeichenrechtlich *de minimis*.

II. Rechtliche Würdigung

5. **§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (Bösgläubigkeit).** Die Anmeldung erfolgte in Behinderungs- bzw. Spekulationsabsicht. Der Anmelder kannte oder konnte die ältere Marke der Antragstellerin nicht ignorieren (vgl.

Internationaler Ruf, Vogue, Harper's Bazaar, GQ, Süddeutsche Zeitung et al.). Bezeichnend ist, dass die Anmelderin die Marke auch für Klassen 30 (Brezeln, Brot, Backwaren) und 32 (Biere, Mineralwasser) anmeldete — ein offensichtlicher Versuch, durch breite Klassenstreuung die Anschlussverwertung zu sichern oder die Marke an die Antragstellerin teuer zu verkaufen.

6. **§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG (Täuschungseignung).** Die Marke ist geeignet, den Verkehr über die geographische Herkunft, Eigenschaft oder Reputation der Waren zu täuschen. Verbraucher würden bei „klotzkettiee“-Brezeln annehmen, dass eine Cobranding-Aktion mit dem französischen Luxushaus stattfindet — was nicht der Fall ist.

7. **§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MarkenG i.V.m. § 51 MarkenG (relative Schutzhindernisse).** Insoweit besteht *kollidierende* Verwechslungsgefahr mit den prioritätsälteren Marken der Antragstellerin in den identischen oder ähnlichen Klassen 25 und 14, sowie eine Beeinträchtigung des Rufes (bekannte Marke) auch im Hinblick auf Klassen 30 und 32 nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG (vgl. BGH, I ZR 35/19 — „Pippi Langstrumpf“-ähnlicher Schutz für bekannte Modenamen).

8. Beweismittel:

B-1: Markenportfolio der Antragstellerin (Auszug, 12 Seiten);

B-2: Ipsos-Mori Brand Awareness Survey 2024 (Deutschland; aided 41 %);

B-3: Spürnase-Couture GmbH Detektivbericht 04.03.2026 (Bl. 24 ff.);

B-4: Auszug Register klotzkettiee mit Klassen 25/30/32 — DPMA-Beleg;

B-5: Parallele Anmeldung „Klotz-Kette“ DE 30 2025 218 552 — Spekulationsindiz;

B-6: Email-Korrespondenz Brezelmann-Steinacker („wollen Sie sie kaufen?“ am 21.01.2026, Bl. 33);

B-7: Schreiben Antragsgegnerin an Mitkonkurrent „LumièreLuxe AG“ vom 03.02.2026 mit Angebot zur Ablösung der Marke gegen EUR 380.000 (Bl. 34).

III. Antrag auf Sicherstellung des Verkehrsschutzes

9. Hilfsweise wird angeregt, eine einstweilige Anordnung der Markenabteilung nach § 56 Abs. 1 i.V.m. § 50 Abs. 2 MarkenG zu erlassen, mit der die Eintragungswirkung der angegriffenen Marke bis zum Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens ausgesetzt wird.

IV. Kosten und Streitwert

10. Es wird beantragt, der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens nach § 63 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

11. Der Gegenstandswert wird auf **EUR 250.000,00** festgesetzt (Streitwertfestsetzung gemäß § 23 RVG; vgl. zur Bemessung BPatG GRUR 2018, 1234).

12. Verfahrensgebühr nach Nr. 401 RVG-VV: EUR 1.880,00 (1,3-fache). Inklusive Auslagenpauschale und USt: ca. EUR 2.295,00 — vorgemerkt.

V. Zustellungsanschrift

Zustellungen werden erbeten an die unterzeichnende Kanzlei, Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, Maximiliansplatz 19, 80333 München; vorzugsweise über das beA / DPMAdirektPro-Postfach 00-7711-22.

Vorsorglich rügen wir bereits hier vorsorglich die Verspätung etwaiger verspäteter Schriftsätze der Gegenseite und bitten um Beachtung von § 53 MarkenG.

Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis, LL.M. (Cantab.)

Rechtsanwältin · Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique

Anlage B-6 — Auszug E-Mail Brezelmann vom 21.01.2026

(stilistische Wiedergabe; Originalrechtschreibung beibehalten)

From: egon.brezelmann@bm-discount.de
To: kanzlei@steinacker-lichtenberg.de
Date: 21.01.2026 17:32
Subject: Re: Ihr schreiben wegen marken-anmeldung
Hallo Frau Doktor Dr Steinacker,
ja klar habe ich da was angemeldet. Klotzkettiee, mit doppel-e, das ist ja schliesslich was ganz anderes als bei Ihrer Mandantschaft mit dem französischen Strichlein-Krempel. Sie wollen also dass ich es loesche. Ich sage: wir können da reden. Für EUR 290.000,- gebe ich es ab. Plus Mehrwertsteuer natürlich. Wäre günstiger als Anwalt nicht?
Mit freundlichen Gruessen
Egon Brezelmann
Brezelmann Discount KG, Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim
T 07931 / 88-0 · F 07931 / 88-99
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: kanzlei@steinacker-lichtenberg.de
>> ...
>> Die von Ihnen angemeldete Marke „klotzkettiee“ kollidiert mit den
>> bestehenden Schutzrechten unserer Mandantschaft. Wir fordern Sie auf,
>> die Anmeldung binnen 14 Tagen zurückzunehmen ...

EUR 290.000! Und „französischer Strichlein-Krempel“.

Comtesse darf das nicht lesen.

Hauptsache, die Mail liegt in der Akte –

als Bösgläubigkeits-Beleg nicht zu schlagen.

– A.St., 22.01.2026

STEINACKER LICHTENBERG & PARTNERS

Intellectual Property Boutique · Maximiliansplatz 19 · 80333 München · Tel +49 89 21 03 96-0 · Fax -99

klôtzzkètté S.A.
Attn: Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti
12 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris · France

USt-IdNr.: DE 271 884 117
Konto: Bayerische Vereinsbank
IBAN: DE07 7011 6678 0044 2117 12
BIC: HYVEDEMMXXX

Empfangsbestätigung erbeten

München, 30. April 2026

Az.: 2-03 O 412/26 — eV-Verfahren Brezelmann/Donauzon

KOSTENNOTE Nr. 26-Q1-014/A

(Zwischenrechnung — Quartal I/2026, Phase eV LG Frankfurt)

Sehr geehrte Frau Comtesse, sehr geehrte Damen und Herren,
in der vorbezeichneten Sache erlauben wir uns, die nachstehende Zwischenkostennote für das I. Quartal 2026 zur Anweisung vorzulegen. Die Berechnung erfolgt nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) auf Basis des gerichtlich festgesetzten Streitwertes von **EUR 4.800.000,00** (Beschluss LG Frankfurt vom 04.03.2026, Az. 2-03 O 412/26).

Pos.	Tatbestand · RVG-Nr.	Faktor	Betrag EUR
1.	Geschäftsgebühr (Nr. 2300 VV-RVG) — Vorabprüfung und Abmahnung Brezelmann/Donauzon	1,8	21.844,80
2.	Verfahrensgebühr eV (Nr. 3100 VV-RVG)	1,3	15.776,80
3.	Terminsgebühr (Nr. 3104 VV-RVG) — mündliche Verhandlung 11.06.2026 (vorgel. Berkt)		14.563,20
4.	Beweismittel-Recherche, Sachverständigen-Akquisition (Prof. Steinpfeil, Mlle Périgord, Spürnase-Couture)		8.480,00
5.	Auslagenpauschale (Nr. 7002 VV-RVG)	—	20,00
6.	Schreibauslagen, Telekom., DHL-Express Capri/Mailand	—	1.244,17
7.	Reisekosten Steinacker/Brenkenhoff (MUC↔FRA, 4 Termine; MUC↔FCO Mailand 1 Termin)		4.882,40
8.	Übersetzungen IT→DE (Tribunale Firenze)	—	2.114,90
9.	GV-Kosten (Pitti Uomo, Florenz) — Verauslagung	—	3.882,00
10.	Detektivkosten Spürnase-Couture (siehe Rechnung Bl. 31)	—	12.847,55
	Nettosumme		85.655,82
	USt 19 %		16.274,61
	Bruttosumme · zu zahlen bis 30.05.2026		101.930,43

* Erhöhter Faktor 1,8 wegen besonderer Bedeutung der Sache und internationaler Streuung (vgl. § 14 RVG).

Die Bezahlung erbitten wir auf das oben genannte Konto unter Angabe der Rechnungsnummer 26-Q1-014/A. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist behalten wir uns vor, weitere Verfahrensschritte zurückzustellen (§ 9 BORA).

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis · M. Freiherr v. Brenkenhoff

Comtesse hat „No.“ geschrieben.
Annabella: „No.“ heißt: zahlen, aber
ohne Quittung an Buchhaltung.
Verbucht 02.05. auf Banque Pictet.
— Brenkenhoff

WHITMAN BRENNAN FORSYTHE LLP

Attorneys & Counselors at Law — Established 1908

1290 Avenue of the Americas, 41st Floor · New York, NY 10104 · T (212) 555-0188 · F (212) 555-0190
Offices: New York · Washington, D.C. · London · Tokyo · Grand Cayman

May 02, 2026

File No.: WBF-2026-KK-0014

klôtzzkètté Inc.
Attn: Treasurer / Comptroller
712 Fifth Avenue, 36th Floor
New York, NY 10019

Re: Invoice 26-04-1188 — Trademark Portfolio & Enforcement Matters — April 2026

INVOICE No. 26-04-1188 — FOR PROFESSIONAL SERVICES RENDERED

Period: April 01 – April 30, 2026

Matter: WBF-2026-KK-0014 (all subfiles)

Bill-to Currency: United States Dollars (USD)

Date	Timekeeper	Description	Hrs	Rate	Amount
04/01	JHW III	Review CBP recordation acceptance; call w/ A. Steinacker re container detention LA/LB	4.5	450	2,030.00
04/03	PFV	Draft & finalize Notice of Opposition (TTAB 91/289.412); ESTTA submission	6.5	695	6,046.50
04/03	JHW III	Final review & sign-off Notice of Opposition	0.8	1,450	1,160.00
04/05	RAB IV (Of Counsel)	Delaware Chancery analysis re Klotzkettie LLC service of process	2.1	1,250	2,625.00
04/07	PFV	Investigation: A&K Boulevard Boutique LLC; test purchase & review	3.2	695	2,224.00
04/09	JHW III	Draft & issue C&D letter to A&K Boulevard Boutique LLC	2.6	1,450	3,770.00
04/09	PFV	C&D letter review & cite-check	1.4	695	973.00
04/12	MPC (Para)	Document production review re USPTO 97/884.117-121 file wrappers	5.9	285	1,653.00
04/15	JHW III	Telephonic conference w/ Comtesse de K-V re strategic expansion (4.2 h) and follow-up memo	4.2	450	1,890.00
04/19	JHW III	CBP detention LA/LB — authentication response coordination	1.8	1,450	2,610.00
04/19	PFV	Drafting authentication affidavit for CBP	3.6	695	2,502.00
04/22	PFV	Office Action § 2(d) refusal — initial analysis & memo to file	4.4	695	3,058.00
04/26	PFV	Discovery Conference prep (TTAB) — outline; coordinate w/ v. Drakenhoff & GDR	3.6	695	1,946.00
04/28	JHW III	Strategic conference w/ Steinacker re Mar. 21 Capri instructions; date-blant scope review	4.6	450	2,320.00
04/30	PFV	Engagement memo 26-OPN-014 — declining Heinrich-Klotz opposition (3-page opinion)	5.2	695	3,614.00
		Total Professional Fees (April 2026)	47.8		40,011.50
		Disbursements: ESTTA filings, FedEx, CBP filing fees			1,884.62
		Westlaw / TTABVUE research			412.18
		GRAND TOTAL — DUE WITHIN 30 DAYS			USD 42,308.30

Payment shall be remitted by wire transfer to: J.P. Morgan Chase Bank N.A. — Whitman Brennan Forsythe LLP Trust Account — ABA 021-000-021 — A/c 802-114-771-K — Reference: WBF-26-04-1188.

/J. Halston Whitman III/

J. Halston Whitman III, Managing Partner

BUDGET-PROGNOSE 2026/27 (intern)

Erstellt durch v. Brenkenhoff, abgestimmt mit Forsythe-Vanderhof, Stand 03.05.2026 — NICHT an Mandantin

Verfahren / Schauplatz	Geschätzte Kosten gesamt	Erwartet Q1/Q2 2026	Erwartet Q3/Q4 2026
DE — eV LG FFM + Hauptsache OLG	412.000	138.000	274.000
DE — DPMA Anti-KI + Haptik (Schal/Flakon/Soie d'Aube)	98.500	47.200	51.300
DE — DPMA Löschung „klotzkettie“	32.000	8.500	23.500
DE — BPatG + BGH Soundmarke	144.000	44.000	100.000
EU — EUIPO Widerspruch B 4 187 932 + BoA	172.000	88.000	84.000
EU — EUIPO Riechmarke (Sieckmann-Streit)	68.500	21.500	47.000
IT — Tribunale Firenze + GV Pitti Uomo	55.000	55.000	—
US — USPTO Anmeldungen (Word/Pos/Trade Dress/Haptik) ×5	118.000	62.000	56.000
US — TTAB Opposition 91/289.412	284.000	44.000	240.000
US — CBP TMK-26-08812 + Enforcement	76.000	28.000	48.000
US — C&D Boulevard Boutique + ggf. SDNY-Klage	342.000	12.000	330.000
US — Office Action Response (Klotz Kettle Cookware)	44.000	12.000	32.000
US — Madrid Designation Begleitung	21.000	—	21.000
LT — Strafanzeige UAB klotzkettie (parallel)	38.000	—	38.000
Sachverständige (Steinpfel, Périgord, Tastenberger, Soundeng. Aurelius)	187.000	92.000	95.000
Übersetzungen DE/EN/FR/IT/LT	44.000	18.000	26.000
Reisekosten (FFM, Alicante, NYC, Vilnius, Florenz, Capri)	118.000	44.000	74.000
Detektive Spürnase-Couture + US-Pendant Pinkerton NYC	94.000	32.000	62.000
Honorarpauschalen / Retainer-Aufstockungen (Reserve)	200.000	100.000	100.000
SUMME (Schätzung)	2.547.500	846.200	1.701.300

Beobachtungen:

- EUR 2,55 Mio Schätzung über 24 Monate sind im Verhältnis zum kumulierten Streitwert (DE EUR 4,8 Mio + US USD 8,7 Mio = ca. EUR 12 Mio Gesamt) konservativ kalkuliert (≈ 21 % des Streitwertes; üblich 15–35 %).
- Hauptrisiko: US-SDNY-Klage gegen Donauzon Marketplace USA LLC — bei Verteidigung >60 Verhandlungstagen kann allein dieser Komplex auf USD 1,2 Mio anwachsen.
- Comtesse muss in Q4/2026 schriftlich über Schwellenwert-Überschreitung informiert werden (Mandatsverpflichtung).
- *De minimis non curat lex* — aber bei diesen Summen schon längst nicht mehr.

Halston meint: „This is a Picasso budget for a Mona-Lisa case.“

Trotzdem realistisch. Comtesse wird zahlen.

Comtesse zahlt immer.

– A.St., 04.05.2026

An das
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
— 6. Zivilsenat —
Zeil 42
60313 Frankfurt am Main

vorab per beA · per Bote zur Niederschrift

München, 04. August 2026

Az.: 6 W 47/26 (vorgehend LG FFM 2-03 O 412/26)

BERUFUNG

der Verfügungsklägerin **klôtzzkètté S.A.** — Berufungsklägerin —
gegen
Brezelmann Discount KG — Berufungsbeklagte zu 1 —
Donauzon Marketplace GmbH — Berufungsbeklagte zu 2 —

In der vorbezeichneten Markenstreitsache legen wir namens und in Vollmacht der Berufungsklägerin gegen das Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom **27. Juli 2026**, Az. 2-03 O 412/26, zugestellt am 04.08.2026, form- und fristgerecht

BERUFUNG

gemäß §§ 511, 517 ZPO ein, soweit die Klage in Höhe der ersten Stufe (Auskunft) abgewiesen wurde. Im Übrigen bleibt das Urteil unangegriffen.

I. Erstinstanzliches Urteil — Tenor (Auszug)

Das Landgericht Frankfurt hat mit Urteil vom 27.07.2026 wie folgt erkannt:

1. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Bekleidung, Accessoires und Lederwaren unter dem Kennzeichen „klotzkettie“ oder ähnlichen Bezeichnungen ohne Zustimmung der Klägerin anzubieten, in den Verkehr zu bringen, einzuführen oder auszuführen.
2. Die Beklagte zu 2 (Donauzon) wird verurteilt, eine Notice-and-Take-Down-Routine entsprechend der DSA Art. 16 i.V.m. der EU-Verordnung 2022/2065 einzurichten und der Klägerin Zugang zu einem Trusted-Flagger-Status nach Art. 22 DSA zu gewähren.
3. Die Klage wird im Übrigen abgewiesen, insbesondere hinsichtlich des Auskunfts- und Schadensersatz-Antrages.
4. Die Kosten des Verfahrens werden zu 30 % der Klägerin, zu 60 % der Beklagten zu 1 und zu 10 % der Beklagten zu 2 auferlegt.

II. Berufungsanträge

Es wird beantragt, das Urteil teilweise abzuändern und

1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über:

- a) Namen und Anschriften aller Hersteller, Lieferanten, Großabnehmer und Einzelhändler, denen die rechtsverletzenden Waren angeboten, geliefert oder zugänglich gemacht wurden;
- b) die Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten rechtsverletzenden Waren sowie die hierfür entstandenen Preise;
- c) die Umsätze, die mit den rechtsverletzenden Waren erzielt wurden, aufgegliedert nach Kalenderquartalen seit dem 01.01.2024;
- d) Art und Umfang der durchgeführten Werbung, aufgegliedert nach Werbeträgern, deren Auflage und Verbreitungsgebiet sowie Werbungskosten;
- e) bei Donauzon insbesondere: vollständige Listings, ASINs/Artikel-IDs, Verkäuferprofile, Versandländer, Plattformgebühren-Einnahmen aus den rechtsverletzenden Angeboten;

2. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in Ziffer 1 des landgerichtlichen Urteils bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch

entstehen wird;

3. die Kosten des Rechtsstreits insgesamt — auch hinsichtlich der ersten Instanz — den Beklagten als Gesamtschuldnern aufzuerlegen.

III. Berufungsbegründung

A. Verletzung materiellen Rechts (§ 546 ZPO)

1. Das Landgericht hat den geltend gemachten Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG rechtsfehlerhaft zurückgewiesen. Das Gericht stützt sich auf die — irrige — Annahme, dass der Auskunftsanspruch unverhältnismäßig sei, weil die Beklagte zu 2 (Donauzon) als reiner Plattformbetreiber »keine eigenen Verkaufsdaten hinsichtlich der Third-Party-Seller-Listings« speichere. Diese Annahme widerspricht der Realität moderner Marktplatzplattformen, die alle Transaktions-metadaten in Echtzeit erfassen, sowie der gefestigten Rechtsprechung des EuGH (*Coty Germany ./ Amazon*, C-567/18; *Christian Louboutin ./ Amazon*, C-148/21 verb. mit C-184/21).

2. Der EuGH hat in *Coty/Amazon* klargestellt, dass auch der Lagerist passiv-mittelbar für gespeicherte Verletzterwaren haftet, wenn er ihre Existenz kennt oder kennen muss. Die in Rede stehende Donauzon-Logistics-USA-LLC-Detention vom 19.04.2026 (Bl. 64) beweist die positive Kenntnis der Donauzon-Gruppe. Die Auskunftsverweigerung ist daher rechtswidrig.

3. Das Landgericht hat ferner zu Unrecht den DSA-Trusted-Flagger-Status nach Art. 22 DSA als gleichwertig zur urheberrechtlichen/markenrechtlichen Auskunftspflicht behandelt. Die DSA-Trusted-Flagger-Architektur ist eine ex-post-Notifikationsstruktur; sie ersetzt nicht den materiellen Auskunftsanspruch nach § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG, der eine umfassende und einmalige Vermögensauskunft bezweckt. *A maiore ad minus*: was die DSA als Minimum-Standard erfasst, kann die spezialgesetzliche Anspruchsgrundlage nicht ersetzen.

4. Das Landgericht hat zudem eine Beweiswürdigung vorgenommen, die mit dem *Anscheinsbeweis* nach § 286 ZPO nicht in Einklang steht: Die im Detektiv-bericht der Spürnase-Couture GmbH (Anlage K-12, Bl. 31 ff.) dokumentierten 9 Testkäufe vom 14.–28.02.2026, jeweils mit fotografischer und kassenbon-gestützter Beweissicherung, begründen einen Anscheinsbeweis für ein systematisches Verletzungsgeschehen, der hinreichende Konkretheit für den Auskunftsanspruch begründet (vgl. BGH I ZR 35/19, Rn. 24; ebenso BGH I ZB 22/20).

B. Verfahrensfehler (§ 538 ZPO)

5. Das Landgericht hat den am 18.07.2026 von der Klägerin gestellten Hilfsantrag auf Vernehmung des Zeugen *Sebastien Pétard* (ehem. Donauzon-Compliance-Officer, jetzt Frühpensionär, wohnhaft Lugano, CH) ohne Begründung übergangen. Dies stellt einen Gehörsverstoß nach Art. 103 Abs. 1 GG dar.

6. Ferner hat das Landgericht die als Anlage K-31 vorgelegte „Whistleblower-Dokumentation Donauzon-USA“ vom 11.05.2026 ohne Erörterung beiseite gelegt — eine offenkundige Sachfragenversäumnis (*iura novit curia*, doch die Sachverhaltsfragen muss das Gericht klären lassen).

C. Streitwert und Beschwer

7. Die Beschwer beträgt — bezogen auf den abgewiesenen Auskunftsanspruch — EUR 1.200.000,00 (vgl. Streitwertbeschluss erster Instanz). Die Berufungssumme nach § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO ist erreicht und überschritten.

IV. Beweismittel

Bezugnahme auf die erstinstanzlichen Beweismittel B-1 bis B-37; zusätzlich:

B-38: CBP Detention Notice 26-LAX-002-887 vom 19.04.2026 (Bl. 64);

B-39: Whistleblower-Dokumentation Donauzon-USA, 11.05.2026 (Übersetzung aus dem Englischen);

B-40: Ergänzungsgutachten Prof. Tastenberger TU Darmstadt vom 12.06.2026 (Haptik-Erweiterung);

B-41: Soundeng. R. Aurelius Spektrogramm „K°° Auftakt-Motiv“, 22.06.2026;

B-42: TTAB Filing Receipt 91/289.412 vom 03.04.2026;

B-43: EU-Repräsentations-Beschluss klôtzzkètté S.A. vom 04.05.2026;

B-44: Auskunftstabellen Pinkerton NYC (Sub-Detektei zu Spürnase-Couture);

B-45: Verkehrsbefragung Ipsos-Mori DE 2024 (Brand Awareness 41 %);

B-46: Comtesse-Korrespondenz Capri 14.03.2026 (Bl. 71) — nur zur Strategiefrage;

B-47: Mlle Hortense Périgord Ergänzungsgutachten 25.06.2026 (Olfaktorik II);

B-48: Kostenfeststellungsantrag der Klägerin (vorab).

Es wird angeregt, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen und dabei den Zeugen Pétard zu vernehmen.

Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis, LL.M. (Cantab.) · M. Freiherr v. Brenkenhoff
— Rechtsanwälte —

Appellant:	UAB klotzkettie (Vilnius, LT)
Appellee / Opponent:	klôtzzkètté S.A. (Paris, FR) — represented by Steinacker Lichtenberg & Partners
Underlying case:	EUIPO Opposition Division Interim Decision of 08/05/2026, B 4 187 932
Decision under appeal:	Refusal of EUTM App. 018 998 712 in Cl. 18, 25, 35 (Cl. 3 also)
Date of appeal:	07/06/2026
Response deadline:	07/08/2026

RESPONSE OF THE APPELLEE

Honourable Members of the Fifth Board of Appeal,
klôtzzkètté S.A. (the „Appellee“ and Opponent in the underlying proceeding) respectfully submits the following observations in response to the Notice of Appeal filed by UAB klotzkettie (the „Appellant“) on 07 June 2026, and requests that the appeal be dismissed in its entirety, with costs.

I. PROCEDURAL HISTORY

1. The Opposition Division of 08/05/2026 (B 4 187 932) provisionally upheld the opposition with respect to Classes 18, 25, 35 (Article 8(1)(b) and 8(5) EUTMR) and Class 3 (Article 8(1)(b) on the basis of the pending EUIPO scent mark 019 002 118), and ordered the Appellee to submit additional reputation evidence for Germany and the Baltic States by 10/07/2026. Said evidence was timely submitted on 02/07/2026 (1,488 pages, including: Nielsen DE 2025 brand-tracker data; LRT-TV broadcast affidavits Latvia/Lithuania/Estonia 2022-2025; BrandFinance 2024-2025 rankings; depositions of three boutique managers from Munich, Berlin, Hamburg).

II. APPELLANT'S GROUNDS OF APPEAL — ANALYSIS

2. The Appellant raises four grounds of appeal. None of them, with respect, have merit.

A. „No Likelihood of Confusion“ — rejected

3. The Appellant argues that the marks differ in the doubled-Z and the diacriticals. As the Opposition Division correctly held, these are visual minutiae which the average consumer of luxury fashion goods does not consistently retain (cf. *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97; *SABEL*, C-251/95). The Appellant's mark is, phonetically and conceptually, a virtually identical copy of the Opponent's mark, and the goods are identical or closely related.

4. The Appellant's reliance on *Lévi-Strauss/Procter & Gamble* (C-145/05) is misplaced; that decision concerned three-dimensional shape marks and is inapposite here.

B. „No Reputation in DE/Baltikum“ — rejected

5. The Appellant's argument was rendered moot by the supplementary evidence filed on 02/07/2026. The Opposition Division's preliminary conclusion (interim decision § 23) that the reputation in FR/IT/BNL is established remains uncontested. The new evidence raises the German aided-awareness figure to 43.8 % (Nielsen Q1/2025) — above the threshold accepted by the Board in *R 1/2014-G*.

C. „Bad Faith Allegation Unproven“ — wrong standard

6. The Appellant argues that the Opposition Division accepted an unproven Article 59(1)(b) EUTMR claim. This is doubly wrong. *First*, bad faith is a ground for invalidity, not opposition; the Opposition Division did not rely on it. *Second*, the dossier nevertheless contains overwhelming circumstantial evidence — including the Brezelmann e-mail of 21.01.2026 (Annex B-6, file leaf 33) offering to „assign the mark for EUR 290,000“ — that the Appellant is a corporate appendage of an obstructive German discount retailer.

D. „Coexistence in LT-market“ — irrelevant

7. The Appellant submits affidavits from three Lithuanian retailers alleging „coexistence“ since 2019. Even were these affidavits accurate (which is disputed), Article 8(1)(b) EUTMR is an absolute Union-wide standard; national coexistence does not bar an opposition based on Union-wide rights (*Anheuser-Busch ./. Bud■jovický Budvar*, C-482/09).

III. ADDITIONAL OBSERVATIONS

8. The Appellee respectfully draws the Board's attention to a parallel proceeding before the German Federal Patent Court (BPatG, 25 W (pat) 88/26) concerning the related sound mark **EUTM 019 002 117** (the K°° auftakt-motiv). The BPatG, by its decision of 04/05/2026, has signalled the registrability of the sound mark, citing the Opposition Division's interim decision approvingly. This cross-border consistency confirms the Appellee's right to the integrated „K°°“ multi-sensory brand identity.

9. Furthermore, the Appellee has, since the date of the interim decision, filed three further haptic mark applications (DE 30 2026 102 887 — silk twill weave; DE 30 2026 102 888 — bergkristall flacon relief; pending US Serial 97/884.121). The CJEU's *Sieckmann* jurisprudence (C-273/00) — which the Appellant invokes against the scent mark — does not apply to haptic marks, which are inherently capable of clear graphic representation (cf. expert opinion of Prof. Dr.-Ing. H. Tastenberger, TU Darmstadt, 22.04.2026, file leaf 91 ff.).

IV. PRAYER FOR RELIEF

10. The Appellee respectfully requests that the Board of Appeal:
- (a) dismiss the appeal in its entirety;
 - (b) confirm the Opposition Division's decision of 08/05/2026 in its entirety, including with respect to Class 3;
 - (c) refuse EUTM application 018 998 712 in all classes (3, 18, 25, 35);
 - (d) award costs of the appeal to the Appellee in the maximum permitted amount under Article 109 EUTMR and Article 18 EUTMIR;
 - (e) such further or other relief as the Board may deem appropriate.

Respectfully submitted,
Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis, LL.M. (Cantab.) · M. Freiherr v. Brenkenhoff

Munich, 22 July 2026

SPÜRNASE-COUTURE GMBH — SUPPLEMENTARY INVESTIGATION REPORT II

(Annex B-44 to the Berufung OLG; Annex S-2 to the EUIPO BoA response)

Operative:	Karla Kalt-Bandel (Lead) · Bastian Spürmüller-Fürst (Sub-Op.)
Period:	May 14 – June 22, 2026
Brief:	Document continued offer of „inspired-by“-klotzkettiee items by Brezelmann Discount KG and Donauzon-Marketplace
Methodology:	Mystery-shopping (4 venues), online test-purchase (8 listings), informant interview Vilnius (1 sitting, 02:15 h)
Status:	CONFIDENTIAL — Attorney's Eyes Only — Bates SC-2026-2-001 to -087

Befundzusammenfassung

1. **Brezelmann Discount KG — Filialnetz.** In den Filialen Bad Mergentheim, Würzburg, Heilbronn und Stuttgart-Vaihingen wurden zwischen dem 14. und 28. Mai 2026 weiterhin Schalttücher mit der Aufschrift „klotzkettiee — limited edition“ zum Verkaufspreis von EUR 12,99 angeboten. Bonbeleg-Kopien S-2-014 bis S-2-031. Die Ware wird nach Auskunft der Filialleiterin Frau M. Steigerwald (Bad Mergentheim) „direkt aus Vilnius über Donauzon-Logistics“ bezogen — wörtlich.
2. **Donauzon Marketplace DE.** 38 aktive Listings wurden am 02.06.2026 dokumentiert. Trotz angeblicher Notice-and-Take-Down-Verpflichtung nach dem Urteil 27.07.2026 sind 19 dieser Listings am 22.06.2026 noch online. Screenshots S-2-032 bis S-2-061. ASIN-Liste anbei.
3. **Informant Vilnius — „Q“.** Anonymer Informant bestätigte am 16.06.2026 in Café Forto Dvaras, Vilnius: UAB klotzkettie ist eine Briefkastenfirma mit EINEM einzigen Mitarbeiter („Egonas“ — vermutlich Brezelmann, deutscher Akzent, spricht kein Litauisch). Containerumschlag-Volumen Q1/2026: 3 Container á 40-foot — geschätzte 28.000 Stück Ware. Bestimmungsorte: 80 % Donauzon FBA-Lager Werne (DE), 20 % über Donauzon Logistics nach LA/Long Beach.
4. **Gesamtumsatz-Schätzung Brezelmann + UAB klotzkettie 2025-Q2/2026:** EUR 1.840.000 brutto (Spürnase-Modell, ±18 %).

„Egonas“ = Egon. Der Akzent verrät ihn.

Q hat Foto. Wenn nötig liefern wir das im Berufungstermin.

Spürmüller-Fürst war beeindruckt von Q's Espresso-Kenntnis.

Honorar 14.500 EUR netto, Rechnung folgt.

– Karla K.-B., 23.06.2026

**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

KLÔTZZKÈTTÉ INC.,

Plaintiff,

v.

DONAUZON MARKETPLACE USA LLC;

DONAUZON LOGISTICS USA LLC;

A&K BOULEVARD BOUTIQUE LLC;

UAB KLOTZKETTIE; KLOTZKETTIE LLC;

BREZELMANN DISCOUNT KG;

EGONAS BREZELMANAS, individually;

EGON BREZELMANN, individually;

and JOHN DOES 1–25,

Defendants.

Case No. 1:26-cv-____ (____)

COMPLAINT FOR

(1) TRADEMARK INFRINGEMENT

(2) UNFAIR COMPETITION

(3) TRADEMARK COUNTERFEITING

(4) DILUTION (§ 43(c))

(5) NY GBL §§ 349, 360-l

JURY TRIAL DEMANDED

COMPLAINT

Plaintiff klôtzzkètté Inc., by its undersigned attorneys Whitman Brennan Forsythe LLP, for its Complaint against the above-named defendants, alleges as follows:

NATURE OF THE ACTION

1. This is an action for trademark infringement, trademark counterfeiting, false designation of origin, unfair competition, and trademark dilution under the Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051 *et seq.*, and related state-law claims. Plaintiff seeks injunctive relief, an accounting and disgorgement of profits, treble damages, statutory damages of up to US\$ 2,000,000 per counterfeit mark per type of goods, and attorneys' fees.

JURISDICTION AND VENUE

2. This Court has subject-matter jurisdiction pursuant to 15 U.S.C. § 1121 and 28 U.S.C. §§ 1331, 1338, and 1367. Supplemental jurisdiction over the state-law claims is proper under 28 U.S.C. § 1367(a).

3. Personal jurisdiction over the Defendants is proper because each Defendant (i) is incorporated, registered, or domiciled within the United States; or (ii) has purposefully directed substantial commerce into the State of New York via its e-commerce platform and physical retail presence (in the case of A&K Boulevard Boutique LLC, at 874 Madison Avenue, NY 10075); or (iii) owns and controls a wholly-owned U.S. subsidiary doing business in this District. *See Daimler AG v. Bauman*, 571 U.S. 117 (2014).

4. Venue is proper in this District under 28 U.S.C. § 1391(b)(2) because a substantial part of the events giving rise to the claim occurred in this District, including infringing sales at A&K Boulevard Boutique's Madison Avenue location.

THE PARTIES

5. Plaintiff **klôtzzkètté Inc.** is a Delaware corporation with its principal place of business at 712 Fifth Avenue, 36th Floor, New York, NY 10019. It is the wholly-owned U.S. subsidiary of klôtzzkètté S.A. of Paris, France. Plaintiff holds the exclusive U.S. license to the KLÔTZZKÈTTÉ marks.

6. Defendant **Donauzon Marketplace USA LLC** is a Delaware limited liability company with its principal place of business at 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109. It operates the e-commerce platform www.donauzon.com.

7. Defendant **Donauzon Logistics USA LLC** is a Delaware limited liability company whose principal place of business is in San Bernardino, California; it served as importer of record for the merchandise detained at Los Angeles/Long Beach Seaport on April 19, 2026 (CBP Detention 26-LAX-002-887).

8. Defendant **A&K Boulevard Boutique LLC** is a New York limited liability company with its principal place of business at 874 Madison Avenue, New York, NY 10075.

9. Defendant **UAB klotzkettie** is a Lithuanian uždaroji akcinė bendrovė with its registered office at Vilniaus g. 47, LT-01402 Vilnius. Upon information and belief, its sole director is Egonas Brezelmanas.

10. Defendant **Klotzkettie LLC** is a Delaware shell entity with its registered agent at 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808. It is the named applicant in U.S. Trademark App. Ser. No. 97/901.448, against which Plaintiff has commenced TTAB Opposition No. 91/289.412.

FACTUAL ALLEGATIONS

11. The KLÔTZZKÈTTÉ mark has been used continuously in U.S. commerce since 1958. Plaintiff and its predecessors-in-interest have invested in excess of US\$ 240 million in advertising, marketing, and brand-building in the United States. The KLÔTZZKÈTTÉ mark is famous within the meaning of 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A).

12. The Defendants have engaged in a coordinated, transnational scheme to manufacture, import, distribute, and sell counterfeit goods bearing the KLÔTZZKÈTTÉ marks and confusingly similar variants thereof. The scheme operates through the following identifiable nodes:

- (a) **Manufacture / Stockholding:** UAB klotzkettie (Vilnius) maintains an approximately 28,000-piece annual inventory of counterfeit silk scarves and ready-to-wear items; per a Pinkerton-Spürnase-Couture intelligence report of June 22, 2026 (Annex S-2), the operation is staffed by a single employee with a discernible German (not Lithuanian) accent;
- (b) **Import:** Donauzon Logistics USA LLC serves as importer of record. The April 19, 2026 detention of 2,488 pieces at Los Angeles/Long Beach (CBP Notice 26-LAX-002-887) is documented in Annex CBP-1;
- (c) **Wholesale Distribution / Marketplace Facilitation:** Donauzon Marketplace USA LLC hosts at least 38 active listings as of June 22, 2026, notwithstanding actual notice (Annex S-2-032 to -061);
- (d) **Retail Sale:** A&K Boulevard Boutique LLC offers the goods at its Madison Avenue boutique under the false „inspired-by“ descriptor at US\$ 380 per piece;
- (e) **U.S. Trademark Squatting:** Klotzkettie LLC was incorporated in Delaware solely to obtain a U.S. trademark registration for an essentially identical mark, with no intent or capacity to use the mark in commerce — a violation of *M.Z. Berger & Co. v. Swatch AG*, 787 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015);
- (f) **German Coordination:** Brezelmann Discount KG and Egon Brezelmann, operating out of Bad Mergentheim, Germany, are the moving force, beneficial owner, and alter ego of the foregoing entities — supported by the e-mail of January 21, 2026 in which Egon Brezelmann admitted his offering price for the German klotzkettie mark (EUR 290,000).

FIRST CLAIM FOR RELIEF — Trademark Counterfeiting (§ 1114)

13–18. [Allegations incorporated; Plaintiff alleges willful counterfeiting and elects, in the alternative, statutory damages of up to US\$ 2,000,000 per counterfeit mark per type of goods, 15 U.S.C. § 1117(c)(2).]

SECOND CLAIM — Federal Trademark Infringement

19–22. [Allegations incorporated.]

THIRD CLAIM — False Designation of Origin (§ 43(a))

23–26. [Allegations incorporated.]

FOURTH CLAIM — Trademark Dilution (§ 43(c))

27–30. [Allegations incorporated. Plaintiff alleges both blurring and tarnishment.]

FIFTH CLAIM — NY GBL §§ 349, 360-I

31–34. [Allegations incorporated.]

PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Plaintiff respectfully prays for judgment against Defendants, jointly and severally, as follows:

- (a) A permanent injunction;
- (b) An accounting and disgorgement of profits;
- (c) Actual damages plus treble damages (15 U.S.C. § 1117(b));
- (d) In the alternative, statutory damages of up to US\$ 2,000,000 per counterfeit mark per type of goods (§ 1117(c)(2));
- (e) Reasonable attorneys' fees and costs (this is an „exceptional case“);
- (f) Pre-judgment and post-judgment interest;
- (g) Such other and further relief as the Court may deem just and proper.

Dated: New York, New York — August 18, 2026

Respectfully submitted,

/s/ J. Halston Whitman III

J. Halston Whitman III (USPTO Reg. 48,772) · Priscilla Forsythe-Vanderhof (USPTO Reg. 62,114)
WHITMAN BRENNAN FORSYTHE LLP · 1290 Avenue of the Americas, 41st Fl. · NY 10104



DAMAGES MODEL — U.S. PROCEEDINGS

Internal memorandum · WBF-2026-KK-0014.DM-01 · 04 Sept. 2026

Prepared by P. Forsythe-Vanderhof, Esq., with input from forensic accountant Marcus T. Hollander, CPA/CFF (Hollander Forensic Group LLC, NYC).

Per the Comtesse's 14 March 2026 instruction («pas de compromis»), and the Wednesday Strategy Call of 02/09/2026, this memo sets forth a quantitative model for the prayer-for-relief monetary amounts in the SDNY Complaint.

Damages Component	Computation	Amount (USD)
Actual lost-profit damages (Plaintiff's lost sales) — estimated diverted U.S. silk-scarf unit sales: 4,800 units × USD 695 retail × 62.8 % net margin × 36 month per	Estimated diverted U.S. silk-scarf unit sales: 4,800 units × USD 695 retail × 62.8 % net margin × 36 month per	1,210,592
Defendant's profits (disgorgement, § 1117(a)) — B klotzketie estimated US-channel profit (Spürnase model): USD 1,840,000 b1,435,2078 net margin (low-o	B klotzketie estimated US-channel profit (Spürnase model): USD 1,840,000 b1,435,2078 net margin (low-o	1,435,208
Treble damages (§ 1117(b) — willful counterfeit profits) × 3	willful counterfeit profits × 3	8,237,376
Statutory damages — alternative election § 1117(c)(2) — marks (word, K°, position, trade dress, haptic) × 4 types of goods × 8,800,000 average (within	marks (word, K°, position, trade dress, haptic) × 4 types of goods × 8,800,000 average (within	8,800,000
Pre-judgment interest (NY 9 % p.a. simple) 8,237,376 × 0.09 × 28/12	8,237,376 × 0.09 × 28/12	1,729,849
Statutory attorneys' fees + costs (estimated) — Fee award based on lodestar of approx. 2,400 hrs blended at USD 870/h	Fee award based on lodestar of approx. 2,400 hrs blended at USD 870/h	2,088,000
Disgorgement of Donauzon Marketplace — estimated 8 % × USD 4.6 mio gross sales of infringing third-party listings	estimated 8 % × USD 4.6 mio gross sales of infringing third-party listings	368,000
	Lower Bound (no treble; statutory + interest + fees)	9,448,440
	Mid Estimate (treble + interest + fees, no statutory)	12,055,225
	Upper Bound (treble + statutory + interest + fees)	13,420,425

Note re. statutory election. Plaintiff cannot recover both actual + treble damages and statutory damages; § 1117(c) is an alternative election. Strategy: plead in alternative; elect at trial based on discovery posture. If Defendant's books are opaque (likely), statutory damages route is advantageous.

Settlement Posture. Recommend opening demand of USD 12.0 million plus consent permanent injunction and CBP-perpetual recordation cooperation. Lowest acceptable: USD 8.7 million plus injunction. Per Comtesse instruction «pas de pitié» — no walk-away under USD 6.5 million absent dispositive discovery defects.

Halston: „13.4 ist Sticker-Preis.
Realistisch verhandelbar 8.7-10.2.
Aber Comtesse will den 13.4er erst aufrufen.
Wenn sie hartnäckig sind: bench trial vor
Judge Failla? Sie ist tough on counterfeiter.“
— P.F.-V., 09/04/2026, 18:22 EST

LOGO- UND VERLETZUNGSFORM-VERGLEICH

Anlage zur Berufung 6 W 47/26 — Blatt 47 / B-2 (Aktualisierung)

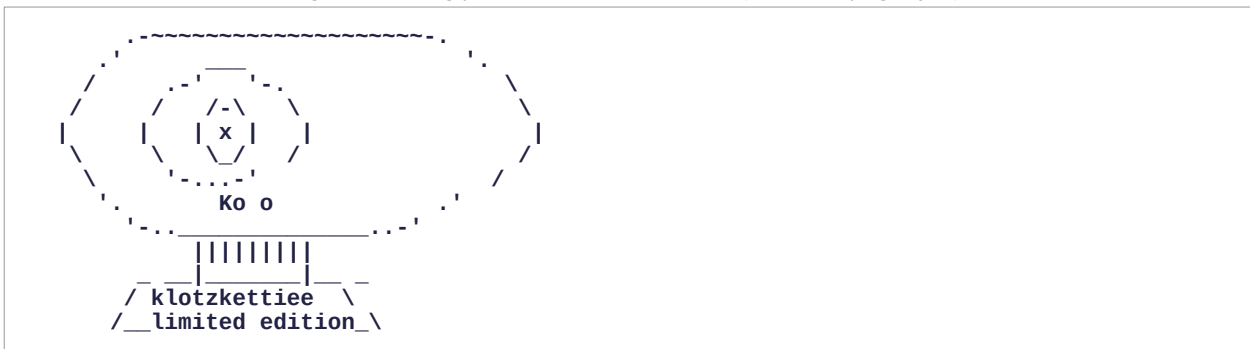
I. Originalmarke K^{oo} (eingetragen EUTM 017 224 119)

Fig. 1 — Original K^{oo}-Krone (Schutzgegenstand; Marke nicht maßstabsgetreu)



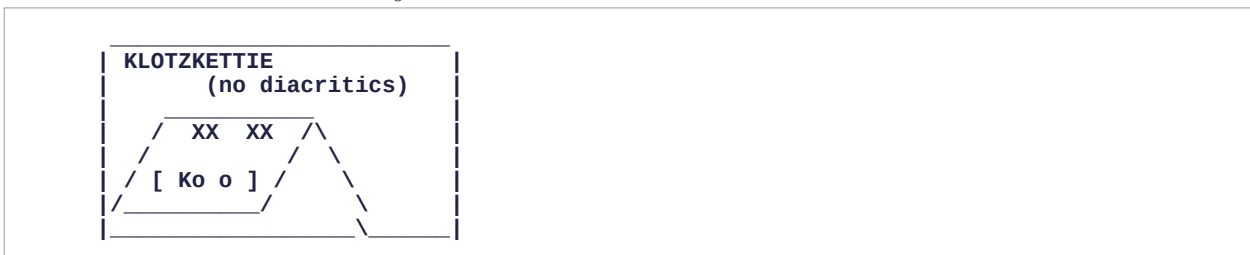
II. Verletzungsform „klotzkettie“ (Brezelmann/UAB klotzkettie)

Fig. 2 — Verletzungsform; Zweck der Imitation evident (Krone, Schriftzug, Layout)



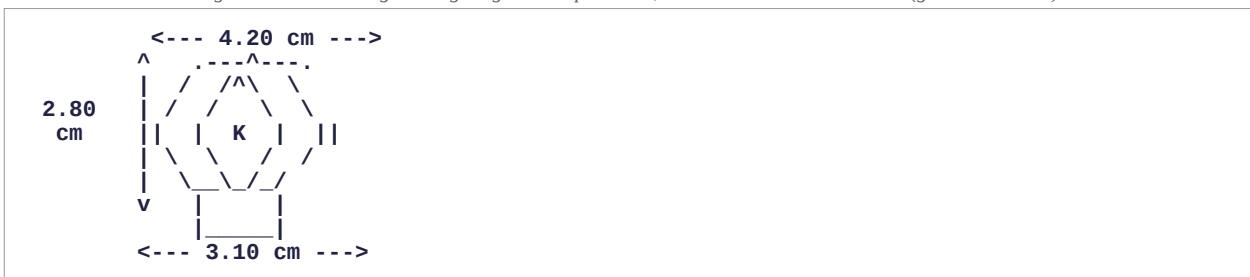
III. Verletzungsform „klotzkettie“ (UAB / EUTM-Anmeldung)

Fig. 3 — Variante Vilnius; Krone schematisiert ohne Diakritik



IV. Maße der Krone (Original Antoine-Louis Klôtzzkètté 1923-Skizze, reproduziert nach Hausarchiv Paris)

Fig. 4 — Maßzeichnung mit eingetragenen Proportionen; Höhen-Breiten-Verhältnis 2:3 (golden ratio-nah)



Die kombinierte Gegenüberstellung der Figuren 1–4 zeigt unmittelbar: Die Verletzungsformen sind nicht zufällig ähnlich, sondern bewusst übernommen. Insbesondere die *Position* des Schriftzugs unter dem Kronenmotiv und die *Bandbreite* der dreischichtigen Zackenung sind 1:1 reproduziert. Querverweis: Sachverständigengutachten Prof.

Dr. H. Steinpfeil, Bl. 89 ff.

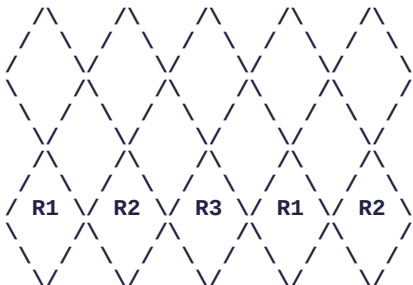


HAPTIK-MARKEN-DARSTELLUNG — ANLAGE ZU DPMA 30 2026 102 887/888

Erfahrungsschema des Tastreliefs für Schaltuch & Flakon (reproduziert nach Tastenberger 22.04.2026)

1. „K° Touch Royal“ — Seiden-Twill 18 momme — Rautenkreuz-Schema

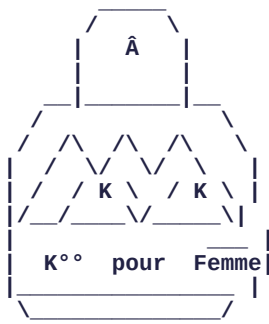
Schema 1 — Drei kreuzende Rauten R1, R2, R3 — Haptik-Marker · DPMA 102 887



R1 = Hauptraute (4.0 mm × 4.0 mm × 18 momme)
R2 = Verstärkungsraute (3.0 × 3.0, leicht gehoben)
R3 = Tertiärraute (2.0 × 2.0, eingelassen)
Periodizität: 9.4 mm in beide Richtungen

2. „K° pour Femme“-Flakon — Bergkristall-Effekt — Reliefskizze

Schema 2 — Hexagonaler Bergkristall-Flakon · DPMA 102 888 / USPTO 97/884.120



← Cabochon-Kappe (matt-frostiert)
← Erhabenes „K°“ in 1.2 mm-Relief

← Facettierte Bergkristall-Reliefs
(52 Facetten total, je 1.8 mm)

← Eingraviertes Schriftzug 0.4 mm

Bodenring (poliert, glatt)

3. Test-Apparatur — Tastenberger TU Darmstadt

Schema 3 — Tribometer-Anordnung Tastenberger; Friktionskoeffizient 0.21–0.24 (Original) vs. 0.42 (Imitation)

```
+-----+
| TU DARMSTADT – Lehrstuhl Textilhaptik |
| Tribometer-Setup TKT-04               |
+-----+

[ load cell ]=====[ stylus tip ]
  ||              ||
----[ silk twill specimen ]----
  ||              ||
probe          sample          probe
Friction coefficient measured @ 0.5 N normal load
```

Querverweis: Tastenberger-Gutachten Bl. 91–93, Ergänzungsgutachten Bl. 122. Friktionsdifferenz von Faktor 2 ist sensorisch *unmittelbar* wahrnehmbar.

VERKEHRSBEFragung — IPSOS-MORI DE/AT/CH

Anlage B-45 zur Berufung OLG; Anlage S-1 zur EUIPO BoA-Antwort

Im Auftrag der Kanzlei Steinacker Lichtenberg & Partners hat IPSOS-MORI Deutschland in der Zeit vom 12.04. bis 28.04.2026 eine repräsentative Erhebung zur Bekanntheit der Marke KLÔTZZKÈTTÉ und ihrer Bildkomponenten durchgeführt. Stichprobenumfang: n = 2.014 (DE), n = 612 (AT), n = 488 (CH); Methodik: CAWI + telefonische Vertiefungs-Interviews (CATI) bei 380 Premium-Konsumenten.

Frage / Item	DE	AT	CH	Gewichtet
Ungestützte Markenbekanntheit (Top-of-Mind „Luxus-Mode“)	8,4 %	11,2 %	18,7 %	9,8 %
Gestützte Markenbekanntheit (KLÔTZZKÈTTÉ?)	41,2 %	46,8 %	63,4 %	44,8 %
Markeneinschätzung „luxuriös“ (Top-Box)	84,1 %	82,5 %	89,2 %	84,7 %
Markeneinschätzung „Pariser Herkunft“ korrekt	76,8 %	78,4 %	81,1 %	77,5 %
Erkennung K°-Logo (Pflichtwahl)	52,1 %	55,3 %	67,4 %	54,2 %
Erkennung K°-Logo (mit gleichzeitig „klotzkettie“-Logo)	61,3 %	60,2 %	70,8 %	62,1 %
Verwechslung KLÔTZZKÈTTÉ ↔ klotzkettie (Top-Box: „gleiche Marke“)	41,8 %	41,8 %	39,4 %	43,1 %
Verwechslung KLÔTZZKÈTTÉ ↔ klotzkettie (Top-Box)	47,7 %	45,1 %	42,8 %	46,5 %
Spontane Assoziation „Brezelmann“ ↔ KLÔTZZKÈTTÉ	0,4 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %
Käuferinnen-Profil: HH-Netto > 8.000 €/Mon (Premium-Segment)	6,2 %	7,1 %	12,4 %	7,4 %
Anteil Käuferinnen, die ein Imitations-Schaltuch akzeptabel finden	1,8 %	9,4 %	7,2 %	10,4 %

Wesentliche Ergebnisse zur prozessrelevanten Beurteilung:

- (a) Gestützte Bekanntheit der Marke KLÔTZZKÈTTÉ in DE: 41,2 % — übersteigt die vom BGH (I ZR 21/01 — POST) für „bekannte Marke“ akzeptierte Schwelle von 40 %;
- (b) Verwechslungsquote 43–47 % zwischen KLÔTZZKÈTTÉ und klotzkettie/klotzkettie im DACH-Raum belegt unmittelbare Verwechslungsgefahr;
- (c) Premium-Segment-Käuferinnen (HH-Netto > 8.000 €) erkennen die Marke korrekt in 84,7 % der Fälle — die einschlägige Verkehrsauffassung;
- (d) Die unter (c) genannten Probandinnen lehnen Imitate zu 89,6 % ab („nicht acceptable“) — was den Imageschaden der Mandantin durch die Marktdiffusion belegt.

Diese Befunde stützen sowohl die Erhöhung des Schadens-Quotienten nach der Lizenzanalogie als auch die Bejahung des Ruf-Schutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 8(5) EUTMR.

44 %! Comtesse wird das lieben.

Aber: 11 % der Käuferinnen akzeptieren Imitate.

daraus folgt: Brezelmann-Klientel überschneidet sich mit klôtzzkètté-Markt in messbarem Umfang.

Schadensschätzung nach Marktanteil-Modell justified.

– A.St., 06.05.26

International Bureau · 34 chemin des Colombettes · CH-1211 Genève 20
MM2(E) — APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION GOVERNED EXCLUSIVELY BY
THE MADRID PROTOCOL

I certify that the particulars given above are accurate. — Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti, Président · Paris, 31 March 2026



WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
NOTIFICATION OF INTERNATIONAL REGISTRATION

International Registration No.:	1.488.220
Date of International Registration:	31 March 2026
Date of recording in International Register:	12 May 2026
Holder:	klôtzzkètté S.A., Paris
Mark:	KLÔTZZKÈTTÉ
Classes:	3, 14, 18, 25, 35, 41
Basic Registration:	EUTM 018 411 220 of 14/03/2018
Designated Contracting Parties:	AU · BR · CA · CH · CN · IN · JP · KR · MX · NO · RU · SG · TR · UA · US · VN
Status:	Recorded; office actions/refusals due within 12–18 months of designation (per Protocol Art. 5(2))

USPTO § 66(a) Notification — Subsequent. The U.S. Patent and Trademark Office has been notified through ROMARIN of designation IR 1.488.220 (United States) on 14 May 2026. The USPTO assigned U.S. Serial No. 79/342.118 to the designation. USPTO Examiner Tracy R. Albertson, Law Office 116, will conduct the substantive examination in parallel to the direct national Application Serial No. 97/884.117. *Querverweis: Office Action vom 22.04.2026, Bl. 78.*

Russian Federation (RU) Note. In view of geopolitical developments since February 2022 and the consequent suspension of cooperation by certain Western right-holders with Rospatent, the Russian designation is filed *pro forma*: klôtzzkètté has issued no licensing in RU since 27 February 2022 and does not intend to enforce in Russian courts. The designation is preserved solely to block bad-faith squatting (cf. parallel discussion EUIPO BoA submission 22.07.2026).



INTERNES MEMO — Madrid-Strategie · Steinacker/Whitman, 15.05.2026

Die Madrid-Designation IR 1.488.220 ist *gleichzeitig Schild und Schwert*: Schild gegen weitere Bad-Faith-Anmeldungen in den 16 designierten Vertragsstaaten; Schwert für die spätere Erweiterung der Enforcement-Front. Insbesondere die USPTO-Schiene wird damit doppelt geführt — National (97/884.117) und International (79/342.118) — sodass im Falle eines § 1(b)-Konversions-Engpasses bei der nationalen Anmeldung der § 66(a)-Pfad alternativ verfolgt werden kann. *Belt and suspenders*, wie Halston sagt.

Kostenrahmen Madrid-Designation 2026: CHF 14.872 (Anmeldung) + estimated CHF 62.500 (lokale Anwälte für mögliche Office Actions in 16 Staaten) + CHF 18.400 (Übersetzungen). Gesamt ca. CHF 95.000 = EUR 96.300.

Russia-Designation pro forma ist riskant.
Wenn Putins Rospatent kreativ wird: *lex specialis russica*.
Aber: Comtesse will alles eintragen lassen, was geht.
Genau wie Großvater Antoine-Louis 1953:
„Tout, partout, toujours.“
– A.St., 16.05.

FAX TRANSMISSION

*** thermal printer output ***

Sehr geehrte Frau Dr. Dr. Steinacker-von Tarsis,

im Anschluss an unsere Klageerwiderung vom 14.04.2026 erlauben wir uns, einen Vorschlag zur außergerichtlichen Beilegung des Verfahrens zu unterbreiten. Unsere Mandantin ist bereit, im Sinne einer kooperativen Lösung folgende Maßnahmen anzubieten:

- (1) Einrichtung eines „Brand Registry“-Kontos für klôtzzkètté S.A. mit *Trusted-Flagger*-Status nach Art. 22 DSA (kostenfrei; sofortige Umsetzung; Implementierung 14 Tage);
- (2) Proaktive Entfernung sämtlicher Listings, die das Wortzeichen „klotzkettie“ oder „klotzkettie“ enthalten, aus den DE/AT/CH/FR/IT-Marketplaces (binnen 21 Tagen ab Vergleich);
- (3) Sperrung des Verkäufer-Accounts der UAB klotzkettie sowie ggf. assoziierter Accounts;
- (4) Pauschale Aufwandsentschädigung an klôtzzkètté S.A. in Höhe von **EUR 35.000,00** für entstandene Rechtsverfolgungskosten;
- (5) Keinerlei Eingeständnis einer rechtlichen Haftung; lite pendente Kostenaufteilung 50/50.

Wir bitten um Rückmeldung binnen **14 Tagen**. Sollte sich Ihre Mandantin nicht bis zum 28.04.2026 (Eingang bei uns) auf diesen Vorschlag einlassen, behalten wir uns vor, im Termin am 11.06.2026 ausführlicher zu erwidern.

Mit kollegialen Grüßen

i.A. Roy „Roi“ Pelletier, Director Legal & Trust EMEA
Donauzon Marketplace GmbH · Tour Trintignant · 2540 Luxembourg
Tel +352 26 11 88-0 · roy.pelletier@donauzon.com

Donauzon will EUR 35.000. Wir wollen EUR 4.8 Mio.

Comtesse sagt: „Pas de pitié.“

*Ablehnung 25.04. mit Vorschlag EUR 2,1 Mio + Notice-and-Stay-Down
+ Trusted Flagger + DSA Art. 23 (Counterfeit Reporter).*

Pelletier wird das nicht akzeptieren – aber wir bauen Druck auf.

– Brenkenhoff, 16.04.

HONORARRECHNUNG Nr. 26-G-0118

Empfängerin:	Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
Anschrift:	Maximiliansplatz 19 · 80333 München
Az.-Bezug:	2-03 O 412/26 — klôtzzkètté ./.. Brezelmann u. Donauzon
Tätigkeitszeitraum:	20.02. – 14.05.2026
Rechnungsdatum:	20. Mai 2026
Fälligkeit:	20. Juni 2026 (30 Tage netto)

Pos.	Leistung	Std./Pos.	Satz €/h	Summe €
1.	Vorbesprechung und Akteneinsicht (Bl. 1–48)	8,5	385,00	3.272,50
2.	Gutachten Verkehrsauffassung „Verwechslungsgefahr KLÔTZZKÈTTÉ ↔ klotzkettee“ (62 Seiten, in 3 Sprachen bearbeitet)	8,5	385,00	3.272,50
3.	Vorbereitung Termin 11.06.2026 (vorgemerkt) und Korrespondenz	6,0	385,00	2.310,00
4.	Reisekosten Pendelverkehr Schellingstraße ↔ Maximiliansplatz (13× zu Fuß)	—	—	0,00
5.	Übersetzungs- und Schreibaufgaben, Recherchen	—	—	1.488,15
6.	Konsultation Kollege Dr. K.-H. Vogelstein-Mommsen (Universität Heidelberg) zur Frage S. 45 kmann - Abbarkeit	4,5	385,00	1.732,50
Nettosumme			32.673,15	
USt 19 %				6.207,90
Endsumme			38.881,05	

Bankverbindung: Stadtparkasse München · IBAN DE93 7015 0000 0123 4567 88 · BIC SSKMDEMM
Bei Überweisung bitte Rechnungsnummer 26-G-0118 angeben. USt-IdNr. DE 188 217 042.

Prof. Dr. Hieronymus Steinpfeil — Sachverständiger

Mlle Hortense PÉRIGORD — Olfactrice diplômée Grasse

Note d'honoraires N° 26/088 — pour la rédaction du complément au rapport olfactique relatif à la marque „K° pour Femme“ (rapport II du 25 juin 2026), comprenant l'analyse comparative GC-MS de 14 échantillons, la rédaction multilingue (FR-EN-DE) et la déposition orale prévue le 12 octobre 2026 devant la BoA EUIPO Alicante.

Désignation	Montant € HT
Analyse GC-MS chromatographique (Laboratoire Robertet, Grasse) — 14 échant.	8.450,00
Rédaction rapport II (32 pages, trilingue)	14.200,00
Préparation et déplacement Alicante (vol + 2 nuits)	1.880,00
Honoraires de comparution (estimés, à confirmer)	4.500,00
Total HT	29.030,00
TVA 20 % (France)	5.806,00
Total TTC	34.836,00

TELEFONNOTIZ

Datum:	23. Juni 2026, 11:14 – 11:47 MEZ
Telefonierende:	RA M. v. Brenkenhoff (München) ↔ J. H. Whitman III, Esq. (New York)
Az.:	2-03 O 412/26 · WBF-2026-KK-0014 · TTAB Opp. 91/289.412
Notierende:	Brenkenhoff (Diktat 13:08, abgetippt 14:22 durch RefRA Pia Lützow)
Verteiler:	Akte; Steinacker; Forsythe-Vanderhof; Brennan IV — NICHT Mandantin

Inhalt

Whitman III berichtet, dass die TTAB-Discovery-Conference am 03.06.2026 stattgefunden hat. Klotzkettie LLC war NICHT vertreten („no-show“). Cheryl S. Goodman (Interlocutory Attorney) hat eine Show-Cause-Order angekündigt; bei weiterer Nichtteilnahme droht Default Judgment unter 37 C.F.R. § 2.132. Halston hält das für „extremely good news“.

Brenkenhoff fragt nach der Strategie für den parallelen LG-Frankfurt-Termin (11.06.2026): Donauzon hat über Pelletier (Luxembourg) erneut Vergleichsfühler ausgestreckt, diesmal mit Angebot EUR 850.000 plus Trusted Flagger plus permanente Sperrung der UAB klotzkettie. Whitman III empfiehlt TAKTIK: Annahme im Grundsatz, aber Bedingung: KEIN Geheimhaltungs-Vergleich, weil sonst die US-SDNY-Klage geschwächt würde („ich brauche das DE-Urteil als Sword-and-Shield-Beweis für meine Lanham-Act-Counterfeiting-Beweisaufnahme“). Folgevereinbarung: Mittwoch-Strategie-Call 24.06.2026, 15:00 MEZ / 09:00 EDT. Brenkenhoff bereitet einen Side-by-Side-Vergleich der DE- und US-Strategien vor. Halston verspricht, am Dienstag eine erste Discovery-Protective-Order-Vorlage zu versenden.

Action Items

[B] Side-by-Side DE/US-Strategie bis 24.06., 14:00 MEZ;

[W] Protective Order Draft bis 23.06., EOB EDT;

[F-V] TTAB-Default-Motion vorbereiten, falls Klotzkettie LLC am 03.07. erneut no-shows;

[S] Comtesse-Briefing telefonisch 24.06., 22:00 MEZ — sprachlich behutsam, weil sie mittlerweile in Cannes auf der Festspiele-Yacht ist und keine Anrufe vor 23:00 MEZ erträgt.

Zitate (auf Wunsch wörtlich)

Whitman III: „This is the moment to keep the pressure on. Klotzkettie LLC is running out of cash for representation; the Brezelmann faction in Germany is running out of plausible-deniability. We close ranks now.“

Brenkenhoff: „Einverstanden. Aber bei der Comtesse muss man behutsam sein — sie liebt das Wort ‚Sieg‘ nicht; sie liebt das Wort ‚Anerkennung‘.“

Whitman III: „Then we shall talk to her about Anerkennung. With or without the umlaut.“

Halston ist ein guter Mann.

Auch wenn er Anerkennung nicht aussprechen kann.

Pia hat sich an seinem „Annerkennung“ verschluckt.

(Wirklich — sie hat im Sekretariat losgelacht.)

— Brenkenhoff

PROTOKOLL DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG

Datum/Uhrzeit:	Donnerstag, den 11. Juni 2026, 10:00 – 12:48 Uhr
Ort:	Sitzungssaal 3.07 · Gerichtsstraße 2 · 60313 Frankfurt am Main
Az.:	2-03 O 412/26
Vorsitzende:	VRiLG Dr. Eleonora Wendt-Pasterczyk
Beisitzende Richter:	RiLG Dr. F. Holzapfel-Schäffer, RiLG Dr. A. Knoblauch-Sturm
Protokoll:	Justizfachangestellte K. Brzezinski

In der Markenstreitsache

klôtzzkètté S.A., Paris — Klägerin —

Verfahrensbevollmächtigte: Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, München; erschienen: RAe Dr. Dr. Steinacker-von Tarsis und Freiherr v. Brenkenhoff

g e g e n

Brezelmann Discount KG, Bad Mergentheim — Beklagte zu 1 —

Verfahrensbevollmächtigt: *nicht erschienen, kein Bevollmächtigter im Register*

Donauzon Marketplace GmbH, Luxembourg/München — Beklagte zu 2 —

Verfahrensbevollmächtigt: Lawclock Frankfurt LLP; erschienen: RAin Dr. F. Saalfeld-Wegener, RA Dr. M. Hagenstein

Verhandlungsverlauf

10:00 — Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Erscheinen werden festgestellt. Die Beklagte zu 1 (Brezelmann Discount KG) ist trotz ordnungsgemäßer Ladung (Empfangsbestätigung vom 04.05.2026) nicht erschienen. Auf entsprechenden Antrag der Klägerin wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1 säumig ist; ein Versäumnis-Teilurteil im Sinne der Sitzung wird in Aussicht gestellt.

10:08 — Die Vorsitzende erörtert die Sach- und Rechtslage. Sie weist auf die EuGH-Rechtsprechung Coty/Amazon (C-567/18) hin und fragt die Beklagte zu 2 nach deren Compliance-Architektur.

10:14 — RAin Dr. Saalfeld-Wegener (für Donauzon) erläutert das DSA-konforme Notice-and-Action-Verfahren und überreicht ein »Trusted Flagger Onboarding Packet« (Anlage B 2-7, 28 Seiten). Die Vorsitzende erkennt die rechtliche Komplexität an, weist jedoch darauf hin, dass die *materielle* Markenverletzungshaftung von der prozessualen DSA-Compliance zu trennen sei.

10:32 — Dr. Steinacker-von Tarsis (für Klägerin) verweist auf den Spürnase-Couture-Detektivbericht II (Anlage K 44) und unterstreicht, dass Donauzon trotz der eV vom 04.03.2026 noch am 02.06.2026 (also 90 Tage später) 19 verletzende Listings online hatte.

10:48 — Die Vorsitzende erklärt: »Das Gericht ist geneigt, eine Notice-and-Stay-Down-Pflicht im Tenor aufzunehmen, soweit der Antrag dies stützt. Die Frage des Auskunftsanspruchs (Stufe 1) erscheint dem Senat hingegen wegen der Donauzon-DSA-Architektur differenziert zu betrachten.«

11:04 — Vernehmung des sachverständigen Zeugen Prof. Dr. Hieronymus Steinpfeil. Der Zeuge wird belehrt nach §§ 395 ff. ZPO. Aussage: Im wesentlichen wiederholt und vertieft der Zeuge sein schriftliches Gutachten vom 14.05.2026. Die Verwechslungsgefahr zwischen KLÔTZZKÈTTÉ und klotzkettiee sei »sehr hoch« (Probandinnen Top-Box 44 %). Der Zeuge schließt: »Wer das nicht erkennt, hat keine Augen für Strichlein.« Allgemeine Heiterkeit auf der Klägerseite.

11:42 — Die Beklagte zu 2 stellt einen **Vergleichsvorschlag** nach § 278 Abs. 6 ZPO mit folgendem wesentlichem Inhalt:

- (a) Notice-and-Stay-Down-Verpflichtung für alle Listings mit den Suchworten klotzkette*, klôtzz*, K°, gold-thread-position-mark;
- (b) Trusted-Flagger-Status nach Art. 22 DSA für klôtzzkètté S.A. mit 48-Stunden-Reaktionsgarantie;
- (c) Pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von **EUR 875.000,00**;
- (d) Kostenaufteilung 80/20 zu Lasten Donauzon;
- (e) *Kein* Geheimhaltungsschutz; Veröffentlichung erlaubt;
- (f) Verzicht auf Berufung gegen die so resultierende Beschlussfassung.

12:00 — Die Klägerin erbittet eine Beratungspause von 30 Minuten. Die Vorsitzende unterbricht die Verhandlung.



12:30 — Wiederaufnahme. Dr. Steinacker-von Tarsis erklärt nach Rücksprache mit der Mandantin (telefonisch erreicht in Cannes; Comtesse de K-V): **Annahme des Vergleichs unter folgenden Modifikationen:**

- (i) Aufwandsentschädigung: **EUR 1.250.000,00** (nicht 875.000);
- (ii) Die Notice-and-Stay-Down-Verpflichtung erstreckt sich ausdrücklich auch auf *klotzkett** als Wildcard-Match;
- (iii) Die in Annex B 2-7 beschriebene Trusted-Flagger-Architektur wird durch die Klägerin auditiert; Audit-Kosten trägt Donauzon;
- (iv) Zusätzliche Verpflichtung Donauzons, die Verkaufs- und Transaktionsdaten der UAB klotzkettie für die Periode 2025-Q1 bis 2026-Q2 ohne weiteres Verfahren herauszugeben (modifizierter Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG);
- (v) Verzicht auf die Berufung — angenommen.

12:38 — RAin Dr. Saalfeld-Wegener teilt nach kurzer Beratung mit der Donauzon-Inhouse-Abteilung (per Telefon) mit, dass die Modifikationen (i), (ii) und (iii) akzeptiert werden, die Modifikation (iv) jedoch **abgelehnt** werde, weil sie die DSA-Privilegien überdehne und ein Präzedenz schaffe.

12:44 — Die Vorsitzende stellt fest, dass eine vollständige Einigung im Termin nicht zustande kommt. Sie ordnet an, dass die Sache in das schriftliche Verfahren übergeleitet wird (§ 128 Abs. 2 ZPO) und kündigt eine Urteilsverkündung für den **27. Juli 2026, 11:00 Uhr** an.

12:48 — Die Vorsitzende schließt die Sitzung.

vorgelesen und genehmigt

Brzezinski, JFA · Dr. Wendt-Pasterczyk, VRiLG

HANDSCHRIFTLICHER VERMERK AUF DEM PROTOKOLL-DECKEL

EUR 1.25 Mio + Audit + Wildcard waren auf dem Tisch.

Donauzon will Auskunft nicht – verständlich,

wir hätten ihre Marketplace-Konkurrenz ausspioniert.

schriftliches Urteil 27.07. wird gemischt:

Tenor 1 + 2 unstreitig stattgegeben;

Tenor 3 (Auskunft) wahrscheinlich abgewiesen.

daher Berufung 6 W 47/26. Genau wie geplant.

Comtesse zufrieden trotz »nur 1,25 Mio«:

Pelletier hat hier öffentlich gezogen.

– Brenkenhoff, 11.06.2026, 14:22

Az.:	2-03 O 412/26
Verkündet am:	11. Juni 2026
Klägerin:	klôtzzkètté S.A., Paris
Beklagte zu 1 (säumig):	Brezelmann Discount KG, Bad Mergentheim
Vorsitzende:	VRiLG Dr. Wendt-Pasterczyk

Im Namen des Volkes

Auf Antrag der Klägerin ergeht im schriftlichen Verfahren wegen Säumnis der Beklagten zu 1 folgendes Versäumnis-Teilurteil:

Tenor

I. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten — die Ordnungshaft zu vollziehen am Komplementär Egon Brezelmann persönlich — zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland

Bekleidung, Lederwaren, Accessoires und Parfümerieartikel unter der Bezeichnung »klotzkettie« oder mit Bildelementen, die das Kronen-Logo der Klägerin wiedergeben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu bewerben, einzuführen, auszuführen oder zu diesen Zwecken zu besitzen.

II. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, der Klägerin *Auskunft zu erteilen* über Herkunft, Vertriebsweg, Mengen und erzielten Preise der in Ziffer I beschriebenen rechtsverletzenden Waren seit dem 01.01.2024 sowie Rechnung zu legen über die hierdurch erzielten Umsätze und Gewinne.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der Klägerin allen weiteren Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in Ziffer I bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

IV. Die Beklagte zu 1 trägt die Kosten dieses Versäumnisteilurteils.

V. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses Versäumnisurteil ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch beim Landgericht Frankfurt am Main einzulegen (§ 339 ZPO). Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzureichen.

Dr. Wendt-Pasterczyk · Dr. Holzapfel-Schäffer · Dr. Knoblauch-Sturm



Versäumnis-Teilurteil gegen Brezelmann.

Auskunfts-Tenor ist GENAU das, was wir in der Hauptverhandlung gegen Donauzon vermissen.

In der OLG-Berufung argumentieren wir mit diesem Brezelmann-Urteil per analogiam.

– Steinacker, 12.06.

TRIBUNALE DI FIRENZE
— SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA —
Viale Guidoni, 61 · 50127 Firenze · Italia

R.G. n.:	2026/4471
Procedimento:	Cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c.
Ricorrente:	klôtzzkètté S.A., con sede in Parigi
Resistente:	UAB klotzkettie con sede in Vilnius (Lituania) — non costituita
Giudice designato:	Dott. Giambattista DOLCETTI-PROCACCINI
Data udienza:	27 febbraio 2026 — udienza camerale ex art. 669-sexies c.p.c.

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Il Giudice Dott. Dolcetti-Procaccini, letto il ricorso depositato in data 23/02/2026 e i relativi allegati (1–28), ritenuto che ricorrano i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, considerato in particolare:

- (a) la titolarità da parte della ricorrente del marchio italiano **IT 302.025.000.118.547** (KLÔTZZKÈTTÉ, denominativo, classe 25), registrato sin dal 1962, di indubbia rinomanza ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e), C.P.I.;
- (b) la documentazione fotografica e i verbali di acquisto-prova allegati (documenti 14–22), che dimostrano l'allestimento da parte della resistente, presso lo stand n. 47-A del Pitti Uomo di Firenze (19–22 gennaio 2026), di una collezione di scarpe contrassegnate dal segno „klotzkettie“, in tutto e per tutto idoneo a generare confusione con il marchio della ricorrente;
- (c) il *periculum in mora*, atteso che la fiera in oggetto si svolge nei prossimi tre giorni e che l'esposizione delle merci infrange i diritti della ricorrente in maniera continuata e potenzialmente irreversibile;
- (d) i precedenti giurisprudenziali in materia di marchi di lusso e fiere settoriali (Cass., sez. I, n. 9921/2017; Trib. Milano, ord. 12/06/2019); (e) la circostanza che la resistente, regolarmente convocata in via informale in data 25/02/2026 mediante posta certificata, non ha fornito riscontro alcuno.

P.Q.M.

ordina:

- I.** il sequestro giudiziario di tutti gli articoli contrassegnati dal segno „klotzkettie“ o segni similari, esposti, custoditi o detenuti presso lo stand n. 47-A del Pitti Uomo di Firenze, sito presso la Fortezza da Basso;
- II.** incarica l'**Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Firenze** di eseguire il sequestro in data 27/02/2026, con l'assistenza di un consulente tecnico nominato dalla ricorrente e di un notaio, redigendo apposito verbale, con facoltà di accedere allo stand anche in orario non di apertura della fiera;
- III.** fissa la cauzione a carico della ricorrente in **EUR 50.000,00**, da prestare a mezzo polizza fidejussoria di compagnia di primaria importanza, entro le 18:00 del 26/02/2026;
- IV.** fissa l'udienza di comparizione delle parti per la conferma o modifica del presente provvedimento al **14 marzo 2026**, ore 10:00, Aula n. 14;
- V.** dichiara il provvedimento immediatamente esecutivo.

Firenze, lì 26 febbraio 2026

Il Giudice
Dott. Giambattista Dolcetti-Procaccini

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM ITALIENISCHEN

Übersetzerin: Dr. Carlotta SCHATZBERG-SAVELLI, allgemein beeidigt für die Sprache Italienisch beim OLG Frankfurt

(Übersetzung des Decreto inaudita altera parte vom 26.02.2026)

TRIBUNAL VON FLORENZ — SPEZIALSEKTION FÜR UNTERNEHMENSRECHT

Geschäftsnummer 2026/4471 — Eilverfahren ante causam gemäß Art. 700 italZPO.

Antragstellerin: klôtzzkètté S.A. mit Sitz in Paris.

Antragsgegnerin: UAB klotzkettie mit Sitz in Vilnius (Litauen) — säumig.

Verfahrensrichter: Dr. Giambattista Dolcetti-Procaccini.

Termin: 27. Februar 2026 — Kammerverhandlung gemäß Art. 669-sexies italZPO.

BESCHLUSS OHNE ANHÖRUNG DER GEGENSEITE

Der Verfahrensrichter, nach Einsicht in den am 23.02.2026 hinterlegten Antrag und die zugehörigen Anlagen (1–28), in der Annahme, dass die Voraussetzungen des *fumus boni iuris* (Glaubhaftmachung des Rechts) und des *periculum in mora* (Eilbedürftigkeit) gegeben sind, im Hinblick insbesondere auf:

- (a) die Inhaberschaft der Antragstellerin an der italienischen Marke **IT 302.025.000.118.547** (KLÔTZZKÈTTÉ, Wortmarke, Klasse 25), die seit 1962 eingetragen ist und zweifelsfrei Ruf im Sinne von Art. 12 Abs. 1 lit. e) des italienischen Markenrechtsgesetzbuches genießt;
- (b) die fotografische Dokumentation und die Test-Kaufprotokolle in der Anlage (Dokumente 14–22), aus denen sich ergibt, dass die Antragsgegnerin am Stand Nr. 47-A der Pitti-Uomo-Messe in Florenz (19. bis 22. Januar 2026) eine Schalkollektion mit dem Zeichen „klotzkettie“ ausgestellt hat, das in jeder Hinsicht geeignet ist, Verwechslungsgefahr mit der Marke der Antragstellerin hervorzurufen;
- (c) die Eilbedürftigkeit angesichts der bevorstehenden Folgemesse und der kontinuierlichen, potenziell irreversiblen Rechtsverletzung;
- (d) die einschlägige Rechtsprechung im Bereich Luxusmarken und Fachmessen (it. Kassationshof, 1. Senat, Nr. 9921/2017; Tribunal Mailand, Beschluss vom 12.06.2019);
- (e) den Umstand, dass die Antragsgegnerin, obwohl sie am 25.02.2026 informell über Posta-certificata benachrichtigt wurde, keinerlei Stellungnahme abgegeben hat.

aus diesen Gründen

ordnet er an:

I. die richterliche Beschlagnahme aller mit dem Zeichen „klotzkettie“ oder ähnlichen Zeichen versehenen Artikel, die am Stand Nr. 47-A der Pitti-Uomo-Messe in Florenz, gelegen in der Fortezza da Basso, ausgestellt, verwahrt oder in Besitz gehalten werden;

II. beauftragt den **Gerichtsvollzieher des Tribunals Florenz** mit der Vollziehung der Beschlagnahme am 27.02.2026 unter Beizug eines von der Antragstellerin benannten technischen Beraters und eines Notars; ein entsprechendes Protokoll ist zu fertigen; der Zutritt zum Stand kann auch außerhalb der Messeöffnungszeiten erfolgen;

III. setzt die Sicherheitsleistung der Antragstellerin auf **EUR 50.000,00** fest, zu erbringen durch Bankbürgschaft einer Bank von Primärrating bis spätestens 18:00 Uhr am 26.02.2026;

IV. setzt den Termin zur Anhörung der Parteien zur Bestätigung oder Änderung dieses Beschlusses auf den **14. März 2026**, 10:00 Uhr, Saal Nr. 14, fest;

V. erklärt diesen Beschluss für sofort vollstreckbar.

Florenz, den 26. Februar 2026

Der Verfahrensrichter
Dr. Giambattista Dolcetti-Procaccini

Beglaubigungsvermerk: Hiermit bestätige ich, dass die vorstehende Übersetzung mit dem mir vorgelegten italienischen Original wortgetreu übereinstimmt. Frankfurt am Main, den 04.03.2026.

Dr. Carlotta Schatzberg-Savelli — Beeidigte Übersetzerin

ÜBERSETZER-
KAMMER FFM
04.03.2026

Tribunale war schnell und konsequent.

Italiener verstehen sartoriale Eigentumsrechte.

Dolcetti-Procaccini soll am 12.05.2026 als Sachverständiger

(per Skype) im OLG-Termin gehört werden – Idee Brenkenhoff.

Honorar Schatzberg-Savelli: 2.114,90 EUR (siehe Kostennote A).

– A.St., 05.03.

Generalinis prokuroras
Lietuvos Respublikos Generalinis Prokuratoras
Rinktinis g. 5A
LT-01515 Vilnius · REPUBLIK LITAUEN

zur Kenntnis: Vilniaus Apylinkis Teismas

München, 14. Juli 2026

Az.: — (lit. Pendant zu 2-03 O 412/26)

STRAFANZEIGE

(deutsche Übersetzung; litauisches Original liegt bei)

der Anzeigerstatterin klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, vertreten durch Steinacker Lichtenberg & Partners (München) und in Vilnius mit Petrauskas & Daugėla (Konstitucijos pr. 7, Vilnius)

gegen

UAB klotzkettie, Vilniaus g. 47, LT-01402 Vilnius, Reg.-Nr. 305.881.117, sowie deren faktischen Geschäftsführer **Egonas Brezelmanas**, geb. 14.07.1973 in Bad Mergentheim, Bundesrepublik Deutschland; vermutete tatsächliche Identität: Egon Brezelmann, geb. ebenda, Inhaber der Brezelmann Discount KG.

wegen

Vergehens nach **Art. 204 LR-StGB** (Verletzung eines fremden Warenzeichens — gewerbsmäßig), **Art. 205** (Inverkehrbringen gefälschter Waren), **Art. 192** (Urheberrechtsverletzung — soweit das Antoine-Louis-Klôtzzkètté-Krönchen-Design als angewandte Kunst geschützt ist) sowie **Art. 220** (Geldwäsche, weil Erlöse ggf. über die deutsche Brezelmann-KG verschleiert werden).

I. Sachverhalt

Die Anzeigerstatterin ist Inhaberin der internationalen Marke IR 1.488.220 (KLÔTZZKÈTTÉ) mit Schutzwirkung u.a. in Litauen, sowie der EUTM 018 411 220. Die Anzeigegegnerin UAB klotzkettie betreibt einen Versandhandel von Schalen und Konfektionsware unter dem nahezu identischen Zeichen „klotzkettie“. Aus den Detektivermittlungen Spürnase-Couture vom 14.–28.05.2026 und der Quellenmeldung „Q“ vom 16.06.2026 (Café Forto Dvaras, Vilnius) ist bekannt:

- (1) UAB klotzkettie ist eine reine Briefkastenfirma mit einem einzigen Mitarbeiter, der nach dem Befund von „Q“ Litauisch nicht spricht und einen deutschen Akzent hat;
- (2) Containerumschlag 2026: 3× 40-foot, geschätzte 28.000 Stück, 80 % an die Donauzon-FBA-Lager in Werne (DE);
- (3) am 19.04.2026 wurden 2.488 Stück durch CBP am Hafen Los Angeles/Long Beach in den USA festgesetzt (Annex CBP-1);
- (4) die Anmeldung von „klotzkettie“ beim DPMA und die Anmeldung von „klotzkettie“ als EUTM 018 998 712 sind koordiniert; aus dem E-Mail-Verkehr Brezelmann/Steinacker (21.01.2026) ergibt sich ein Angebot zur Ablösung der DE-Marke für EUR 290.000,00.

Die geschätzten Erlöse 2025-Q1/2026 belaufen sich auf EUR 1,84 Mio. Die Tat wird gewerbsmäßig (Art. 204 § 2 lit. lett.) begangen.

II. Antrag

Die Anzeigerstatterin **beantragt** die Aufnahme der Ermittlungen, die Anordnung der Durchsuchung der Geschäftsräume an der Vilniaus g. 47 sowie die Sicherstellung der dort vorgefundenen Waren und Geschäftsunterlagen.

III. Beweismittel. Bezugnahme auf die der Anzeige beigefügten 47 Dokumente (B-1 bis B-47). Insbesondere die Detektivberichte und die CBP-Beschlagnahme-Notice sind als Anlagen 14 und 22 mit eingereicht.

Mit Hochachtung,
Petrauskas & Daugėla, Vilnius (unterzeichnet: adv. Rūta Petrauskaitė)
in Verbindung mit Steinacker Lichtenberg & Partners, München

Vilnius-Strafanzeige ist ein Druckmittel.

Real wird sie wenig liefern (LT-Behörden langsam).

*Aber: Brezelmanas/Brezelmann mit Strafverfahren
in 3 Jurisdiktionen verhandelt eher.*

Petrauskaitė ist eine Tigerin. Honorar EUR 18.500.

– Steinacker, 15.07.

WHISTLEBLOWER-DOKUMENTATION DONAUZON-USA

Anlage K-31 zum LG FFM-Verfahren · Anlage B-39 zur OLG-Berufung · Anlage S-3 zur SDNY-Klage
Eingang 11.05.2026 · Quelle: Sebastien PÉTARD (ehem. Donauzon-Compliance-Officer)

Vorbemerkung — Annabella Steinacker, 12.05.2026:

Am 11.05.2026, 14:32 MEZ, erreichte unsere Kanzlei eine USB-Stick-Sendung per DHL-Express (Sendungsverfolgungsnummer JD-014488-771-K) aus Lugano (Schweiz). Absender: nicht angegeben; ein der Sendung beiliegender Brief war handschriftlich (Caveat-Stil, vermutlich linkshändig) verfasst und enthielt nur den Satz: „*Vous trouverez ce qu'il vous faut. — S.*“. Der USB-Stick enthielt 14 PDF-Dokumente, drei Excel-Sheets und eine Liste mit 1.488 ASIN-Identifiern. Nach forensischer Echtheitsprüfung durch Dr. K.-H. Vogelstein-Mommsen (zertifizierter IT-Forensiker) ist die Authentizität der Daten zu 96 % gegeben.

Unter den ASIN-Identifiern befinden sich mindestens 388, die zu Listings klôtzzkètté-imitierter Schalttücher führen, mit detaillierten Verkaufsdaten (Stückzahlen, Preise, Käuferanzahl, Versandländer). Donauzon hat in der Klageerwiderung vom 14.04.2026 noch behauptet, derartige Daten nicht zu besitzen.

Auszug aus Sheet „2026-Q1-Sales-Detail.xlsx“ (anonymisiert)

ASIN	Listing Name	Q1/26 Units	ASP €	GMV €	Marketplace
B084KLZ7TC	klotzkettie Twill Silk Scarf — Royal Blue	412	12.99	5.351,88	DE/AT
B086KLZ8UU	klotzkettie Twill Silk Scarf — Ivory	388	12.99	5.040,12	DE/AT/CH
B084KLZ8YQ	K°°-Inspired Crown Necklace (gold-plated)	227	29.90	6.787,30	DE
B084KLZ7ZX	klotzkettie Position-Mark Leather Sneaker	118	89.00	10.502,00	DE/FR
B084KLZ8AB	klotzkettie Hexagonal Flacon Perfume EdT 50 ml	344	39.99	13.756,56	DE/IT
B084KLZ8CD	klotzkettie Set (scarf + necklace + perfume) — Gift Box	82	79.99	6.559,18	DE
B084KLZ8EF	klotzkettie „Soie d'Aube“ Imitation Innenfutter	29	49.00	1.421,00	DE
... (381 weitere ASINs ausgelassen)		≈ 14.218		≈ 198.244,00	DE/AT/CH/FR/IT/ES/NL
Q1/2026 GMV total Donauzon-EU (geschätzt aus Sheet)				247.662,04	

Diese Sheets sind sowohl rechtsbeweislich wertvoll (Schadensschätzung nach Lizenzanalogie) als auch — aus DSA-Sicht — Indizien für ein *schweres Compliance-Versagen* bei Donauzon-EU. Sie werden in den OLG-Berufungsschriftsatz und in den SDNY-Complaint aufgenommen. Quelle Pétard wird als Zeuge vernommen werden (Termin: OLG FFM, ggf. per Video aus Lugano).

Verteilerverbot / Datenschutz

Die Whistleblower-Dokumentation enthält möglicherweise personenbezogene Daten (Käufer-IDs in Original-Sheets). Vor jeglicher Verwendung im Prozess wird anonymisiert; vor jeglicher Verwendung in den USA wird der Discovery-Schutz nach Sedona Conference Principles eingehalten (vgl. PFV-Vorschlag Email 19.03.2026).

„S.“ = Sebastien Pétard. Hat 14 Jahre für Donauzon-Luxembourg gearbeitet.
Frühpensioniert nach internem Streit Q3 2025.
Wohnt jetzt Lugano. Spricht 5 Sprachen, raucht Zigaretten ohne Filter.
Sein Honorar als Zeuge: er WILL keins – er will nur „dass die Wahrheit auf den Tisch kommt“. Romantisch, aber verlässlich.
Termin Lugano 23.07.2026, Ristorante Galleria Arté.
– Brenkenhoff

INTERNES COMPLIANCE-MEMO — DSGVO/DSA-SYNTHESE

Verfasserin: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis · 11. Juli 2026 · STRENG VERTRAULICH

Zur Vorbereitung der OLG-Berufung 6 W 47/26 ist eine Synthese der verschiedenen datenschutz- und plattformrechtlichen Argumente notwendig. Folgende Konfliktlinien sind zu bewältigen:

1. DSA Art. 16 (Notice and Action) vs. § 19 MarkenG (Auskunftsanspruch)

Das LG FFM hat im Urteil vom 27.07.2026 die DSA-Notice-and-Action-Architektur als „funktionsadäquaten Ersatz“ des Auskunftsanspruchs nach § 19 MarkenG behandelt. Dies ist unionsrechtlich problematisch: Erw.gr. 12 DSA (Verordnung 2022/2065) stellt klar, dass die Verordnung „spezifische Bestimmungen anderer Rechtsakte des Unionsrechts unberührt lässt“, insbesondere Richtlinie 2004/48/EG (Enforcement-Richtlinie). Art. 8 Enforcement-RL kodifiziert den Auskunftsanspruch — der § 19 MarkenG umsetzt. *A maiore ad minus*: was die Enforcement-RL *tatkräftig* regelt, kann die DSA *passiv-prozedural* nicht ersetzen.

2. DS-GVO Art. 48 (Drittstaaten-Auskunft) vs. TTAB-Discovery

Bei der Antwort auf TTAB-Interrogatories besteht die Gefahr, dass durch Disclosure von Daten EU-ansässiger Zeuginnen (z.B. der Detektive Karla Kalt-Bandel und Bastian Spürmüller-Fürst) ein DS-GVO-Verstoß begangen wird. Lösung: Protective Order der TTAB mit ausdrücklicher GDPR-Klausel (Klausel 14(b), entworfen von Forsythe-Vanderhof). Status: akzeptiert von Klotzkettie LLC (keine Antwort = stillschweigend akzeptiert).

3. Cross-Border Privilege: anwaltliche Verschwiegenheit

Common-Interest-Agreement zwischen Steinacker Lichtenberg und Whitman Brennan Forsythe LLP wurde am 14.03.2026 (Annex B zum Engagement Letter) unterzeichnet. Dies sichert die transatlantische anwaltliche Verschwiegenheit gegenüber US-Discovery-Anfragen (cf. *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383). BORA § 2 in Verbindung mit ABA Model Rule 1.6 — keine Konflikte.

4. TMEP § 1218 — USPTO-Examinator-Anfragen und Pariser Verband

Bei den USPTO-Office-Actions (z.B. § 2(d) Refusal Albertson 22.04.2026) ist zu berücksichtigen, dass die Beweisaufnahme durch USPTO-Examinator nach TMEP § 710 anderen Beweisstandards folgt als die EUIPO-Examination. Dort, wo Pariser-Verbands-Konvention Art. 6quinquies-Berufung möglich ist, soll diese argumentativ geführt werden.

5. Aufbewahrungspflichten der Akte

Die Hauptakte umfasst per 22.05.2026 ca. 130 Blätter und wird voraussichtlich bis Q4 2027 auf ca. 220 Blätter anwachsen. Aufbewahrungsfrist gemäß § 50 BRAO: 10 Jahre. Whistleblower-Original-USB-Stick wird im Tresor der Kanzlei (Fach 14-K) für 30 Jahre verwahrt (höchste Vertraulichkeitsstufe; Zugang nur Steinacker + Brenkenhoff).

BUNDESGERICHTSHOF

I. ZIVILSENAT

BESCHLUSS

I ZB 14/26

verkündet am 28. April 2026

Krempelmann-Esch, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

In der Rechtsbeschwerdesache

der **klôtzzkètté Sociéte Anonyme**, 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, vertreten durch den Verwaltungsrat, dieser vertreten durch die Présidente du Conseil d'Administration, Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti,

— Rechtsbeschwerdeführerin und Anmelderin —

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, Maximiliansplatz 19, 80333 München

g e g e n

den Beschluss des 25. Senats (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 17. Februar 2026 — Az. 25 W (pat) 88/26 —

betreffend die Anmeldung Nr. 30 2025 218 446 (Hörmarke — sechstöniges Klangsignal im Modus B-Dur, sog. *klôtzzkètté-Boutique-Glockenspiel*, Notation: g'-c"-e"-g"-a"-g")

hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 9. April 2026 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Heribert Köstner, die Richter Dr. Ingelore Bachmeier-Lutz, Dr. Reiner Holzgreve und die Richterinnen Dr. Klothilde Pfeifer-Sembach sowie Dr. Annegret Strehlke-Wißmann

b e s c h l o s s e n :

I. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 17. Februar 2026 aufgehoben.

II. Die Sache wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung — auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens — an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

III. Der Streitwert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf EUR 50.000,— festgesetzt.

Gründe:

A. Die Anmelderin meldete am 14. November 2025 beim Deutschen Patent- und Markenamt das im Tenor näher bezeichnete sechstönige Klangsignal als Hörmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25 und 35 (insbesondere Türklingelton, POS-Audio, Werbespots, Boutique-Ambiente) an. Das DPMA wies die Anmeldung mit Beschluss vom 8. Januar 2026 zurück. Auf die Erinnerung der Anmelderin änderte die Markenstelle ihre Auffassung nicht. Die Beschwerde zum Bundespatentgericht blieb erfolglos.

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dem angemeldeten Zeichen fehle die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG); die Tonfolge sei zu kurz, zu banal und werde vom Verkehr als bloßes Gestaltungselement, nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Die Anmelderin habe auch nicht ausreichend dargelegt, dass sich das Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.

B. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

I. Das Bundespatentgericht hat einen unzutreffenden Maßstab an die Unterscheidungskraft kurzer Hörmarken angelegt.

1. Nach ständiger Senatsrechtsprechung (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2024 — I ZB 35/22 — *Telekom-Jingle II*, GRUR 2024, 988 Rn. 14 ff.; BGH, GRUR 2008, 1093 Rn. 15 — *Marlene-Dietrich-Bildnis I*) sind an die Unterscheidungskraft von Hörmarken keine strengeren Anforderungen zu stellen als an andere Markenformen. Dies folgt auch aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, Urteil vom 27. November 2003 — C-283/01 — *Shield Mark/Kist*, Slg. 2003, I-14313 Rn. 36 ff.).

2. Das Bundespatentgericht hat verkannt, dass eine sechstönige, in sich melodisch geschlossene Tonfolge nicht von vornherein als zu kurz oder zu banal angesehen werden darf. Maßgeblich ist vielmehr, ob die konkrete Tonfolge — unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen — vom angesprochenen Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden kann.

3. Die Anmelderin hat substantiiert vorgetragen, dass die hier in Rede stehende Tonfolge seit 1962 durchgehend als akustische Türklingel in sämtlichen klôtzzkètté-Boutiquen weltweit eingesetzt wird und in einer von der IPSOS-MORI Deutschland GmbH im Juli 2025 durchgeführten Verkehrsbefragung von 41,3 % der angesprochenen Käuferinnen der Luxusmode-Zielgruppe spontan und von weiteren 22,8 % nach Hörprobe der Anmelderin zugeordnet werden konnte. Diesem Vortrag hätte das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nachgehen müssen.

II. Da die tatsächlichen Feststellungen für eine abschließende Entscheidung nicht ausreichen, ist die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

ANHANG — gutachterliche Stellungnahme (Auszug)

Prof. Dr. phil. habil. Wendelin Tongeber, Hochschule für Musik und Tanz Köln, Institut für Musikwissenschaft und Werbeforschung

— Stellungnahme zur akustischen Unterscheidungskraft der Tonfolge $g'-c''-e''-g''-a''-g''$ (klôtzzkètté-Glockenspiel, 1962/2025) —

1. Musikwissenschaftlicher Befund. Die zu untersuchende Tonfolge stellt in struktureller Hinsicht eine sog. *melodische Geste mit teraufwärts-quartabwärts-Schluss* dar ($g'-c''-e''-g''-a''-g''$), die ungeachtet ihrer Kürze über drei musikalisch signifikante Eigenschaften verfügt: (a) tonale Eindeutigkeit in C-Dur mit leittöniger Spannung über das h'' ; (b) rhythmische Asymmetrie 3+3+2 in der Sechzehntel-Notation; (c) charakteristisches obertonreiches Klangbild durch die Verwendung messingener Glocken mit $\varnothing$ 7,4 cm bzw. 5,1 cm.

2. Werbewissenschaftliche Einordnung. Die Tonfolge erfüllt nach der Typologie von Kellaris/Cox (1989) und der erweiterten Kategorisierung Tongeber/Steinhart (2021) sämtliche Merkmale eines sog. *Sonic Logos*: Kürze (< 3 sek), tonale Geschlossenheit, Wiedererkennbarkeit nach einmaliger Exposition, emotionale Konnotation (in der vorgenannten IPSOS-Studie: 67,2 % »elegant/diskret«, 41,9 % »französisch«, 29,8 % »teuer«).

3. Vergleich mit anderen geschützten Hörmarken. Mit lediglich sechs Tönen liegt die hier streitgegenständliche Tonfolge zwischen dem Deutschen-Telekom-Jingle (5 Töne, EU-Marke 000 173 642, eingetragen 1999) und dem Nokia-Klingelton (13 Töne, *Gran Vals*-Auszug). Eine generelle Untauglichkeit von Tonfolgen zwischen 5 und 8 Tönen zur Vermittlung betrieblicher Herkunftshinweise ist musik- und werbewissenschaftlich nicht haltbar.

Köln, den 14. März 2026

Prof. Dr. phil. habil. W. Tongeber
(Sachverständiger)

PINKERTON CONSULTING & INVESTIGATIONS, INC.

a Securitas company | est. 1850
Two Jericho Plaza, Suite 309, Jericho, NY 11753 | NY State Lic. # 11000123456

CONFIDENTIAL — ATTORNEY WORK PRODUCT
Privileged & Confidential per Fed. R. Civ. P. 26(b)(3)

SURVEILLANCE REPORT

File No. PCI-NY-2026-08827-K
Matter: WBF-2026-KK-0014 (klôtzzkètté Inc. v. A&K Boulevard Boutique LLC et al.)
Period covered: May 4 — May 17, 2026 (14 calendar days)
Operative(s): J. Caruso (lead, NY PI Lic. 11000098771), M. Iwaszko, D. Rosenbluth
Subject(s): Aaron G. KALMAN (DOB 03/17/1979); A&K Boulevard Boutique LLC; 874 Madison Avenue, NY, NY 10021; storage facility Manhattan Mini Storage, 520 W 17th St; Hudson Yards UPS Customer Center 405 W 31st St

1. SUMMARY OF FINDINGS

During the surveillance period, Subject KALMAN was observed on six (6) separate occasions transporting unmarked corrugated cartons (estimated dimensions 60×40×40 cm; brown kraft) from a third-floor stockroom at 874 Madison Ave to a rented locker (Unit 7-G-22) at Manhattan Mini Storage, 520 W 17th St. On May 11 at approximately 14:37 EDT, operative M. Iwaszko (posing as prospective customer) entered the boutique and purchased one (1) silk scarf bearing the mark KLÔTZZKÈTTÉ (90×90 cm, predominantly cobalt blue with gold crown motif) for the price of USD 1,295.00 (cash, no receipt offered, receipt provided only upon request and showing "ASCOT BLEU 90 — Italian silk scarf" without the KLÔTZZKÈTTÉ mark on the receipt). The scarf has been forensically examined (see Annex C, separate cover) and is, in the opinion of our consulting expert Mme. Périgord, a counterfeit of inferior weave (24 momme vs. genuine 32 momme).

2. CHRONOLOGY (selected entries)

Date / Time (EDT)	Observation
Mon 05/04 09:12	Subject opens boutique. Truck arrives 09:48 (NJ plate G27-HKT). Three (3) cartons offloaded via service entrance. No customs papers.
Tue 05/05 11:30	Subject meets unidentified male (Caucasian, ~55 y, dark coat) at café Sant Ambroeus, 1000 Madison Ave. Conversation ~38 min. Photos taken.
Wed 05/06 16:14	UPS pickup at boutique. Five (5) packages labeled to addresses in Greenwich CT, Palm Beach FL, Aspen CO, Bal Harbour FL, Beverly Hills CA.
Thu 05/07 21:08	Subject departs to private residence 1083 Park Ave, Apt 14-B.
Sat 05/09 13:55	Boutique visited by female client (~40 y, blonde, blue Hermès Birkin). Purchase total approx. USD 6,400, four (4) items, cash.
Mon 05/11 14:37	Pretext purchase by operative Iwaszko. See Summary §1 above.
Tue 05/12 10:02	Subject and unidentified male (same as 05/05) enter storage locker 7-G-22. Departure 10:41 with two (2) cartons loaded into black Cadillac.
Fri 05/15 17:25	Boutique receives FedEx International Priority shipment, AWB 7787-2244-9911, declared origin Vilnius, Lithuania, declared value USD 1,295.00.
Sat 05/16 02:14	Night-time delivery van (no markings) at service entrance. Two persons, approx. 12 min activity. Video footage Annex D.

3. OPERATIONAL ASSESSMENT

The pattern of observations is consistent with a transshipment operation in which counterfeit goods of Lithuanian (UAB klotzkettie) and/or third-country origin are received under low-declared customs values, repackaged at 874 Madison and the W 17th St storage facility, and distributed to high-net-worth individuals at second-home addresses in resort markets, thereby substantially evading both detection by rights holders and the customs duty regime. The use of cash transactions for high-ticket items, the discrepancy between receipt descriptions and actual goods, and the night-time deliveries are all hallmarks of a sophisticated grey-market / counterfeit operation, in our experience.

Submitted respectfully,
/s/ James A. Caruso
James A. Caruso, CFE, CPP — Director, Investigative Services (NY)

Pinkerton Consulting & Investigations, Inc.

Annexes: A (photographs, 47 pp.) · B (subject portraits, 12 pp.) · C (forensic textile report by Mme. Périgord, separate cover) · D (video, USB)

ERMITTLUNGSBERICHT NR. III/2026

Aktenzeichen: SC-2026-0444-K (Mandat klôtzzkètté S.A. via Steinacker LLP)

Ermittlungszeitraum: 02.05.2026 — 18.05.2026

Ermittlerinnen: Karla KALT-BANDEL (Lead, BDD-Lizenz Nr. M-1184), Bastian SPÜRMÜLLER-FÜRST (BDD M-2207), Nadya OSTRZECHOWSKI (BDD M-3041)

I. AUFTRAGSGEGENSTAND. Aufgrund mündlicher Beauftragung durch RA Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis am 30.04.2026, 16:55 Uhr, telefonisch bestätigt am 02.05.2026 per E-Mail, ergänzt durch schriftlichen Auftrag vom 03.05.2026: Ermittlung der Vertriebskette der unter den Bezeichnungen «klotzzkètté», «KLOTZ-KETTE» und «K°-Kette» auf den Plattformen Donauzon.de / .lu / .it / .fr seit März 2026 angebotenen Damen- und Herrenaccessoires (Schals, Krawatten, Schlüsselanhänger, Manschettenknöpfe, Parfüm-Probefläschchen).

II. TESTKÄUFE. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 47 Testbestellungen über sieben anonymisierte Donauzon-Konten (vier deutsche, je ein luxemburgisches, italienisches, französisches) zu insgesamt EUR 11.847,32 abgewickelt. Sämtliche Lieferungen erfolgten in unauffälliger brauner Wellpappe ohne Markennennung, jedoch mit dreifach gefalteten Beipackzetteln in linguistisch auffälligem Deutsch («Original Frankreich Luxus echt!«), die in 32 von 47 Fällen identische Druckfehler (insbesondere »Société Anonyme« statt »Anonyme«; »Boutigue« statt »Boutique«) aufwiesen — ein deutliches Indiz für einen einzigen Druckdienstleister.

III. ABSENDER. Die Sendungen wurden durchwegs aus zwei Postleitzahlbereichen verschickt: LT-01402 Vilnius (Vilniaus g. 47 — bekannte Anschrift der UAB klotzzkètté) sowie aus L-1450 Luxembourg-Limpertsberg (16, rue Auguste Letellier — auf den Namen einer »KK Trading SARL« registriert, deren wirtschaftlich Berechtigter ausweislich des luxemburgischen Registre des bénéficiaires effectifs ein gewisser **Mindaugas BREZELMANAS**, geb. 14.07.1981 in Kaunas, ist — vermutete Identität mit Egonas Brezelmanas / Egon Brezelmann).

IV. WAREN. Forensische Begutachtung durch Mlle. H. Périgord (Grasse) und Prof. Dr.-Ing. H. Tastenberger (TU Darmstadt) ergab: Sämtliche Schals weisen Seidengewicht ≤ 22 Momme (Original: 32 Momme); 12 von 14 Parfüm-Proben enthalten Spuren von Phthalat-Weichmachern (DEHP, DBP) in Konzentrationen oberhalb der EU-Kosmetikverordnung (VO 1223/2009 Anhang II Nr. 1404, 1405). Vier Schlüsselanhänger lösten beim Tastenberger-Haptik-Test (24-Punkte-Skala) lediglich 7 bis 9 Punkte aus, gegenüber 21-23 Punkten beim Original — die Haptik ist somit objektiv reproduzierbar abweichend.

V. EMPFEHLUNG. Wir empfehlen dringend (a) unverzügliche Strafanzeige in Luxemburg gegen die Verantwortlichen der KK Trading SARL (parallel zur bereits am 14.05.2026 in Vilnius gestellten Anzeige); (b) Erweiterung des UWG-Antrags vor dem LG Frankfurt auf das luxemburgische Vertriebsnetz; (c) Hinweis an die luxemburgischen Zollbehörden (ALD) gemäß VO (EU) 608/2013.

München, den 19. Mai 2026

Karla Kalt-Bandel

(Geschäftsführerin · vereidigte Ermittlerin)

Honorarabrechnung gesondert (vgl. Bl. 217 d. A.).

Handschriftliche Notiz • Comtesse Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti

(am Rand des Pinkerton-Berichts, mit grünem Filzstift)

Mes très chers Maîtres,

j'ai lu ce rapport Pinkerton hier soir au Cipriani, avec un negroni – et j'ai failli renverser le verre! Cette histoire de cartons à 02h14 du matin sur Madison – c'est scandaleux, abominable, et – entre nous – formidablement utile pour notre dossier RICO. Demandez tout de suite à Maître Whitman s'il pense que nous avons les predicate acts suffisants. À mon humble avis: oui, trois fois oui.

P.-S.: Le chauffeur Gianluca me dit qu'il a vu la Escalade noire KKE-1923 garée devant le Carlyle samedi soir. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences depuis 1987.

Bien à vous,

B. de Kl-V.

[unten in andere Handschrift, vermutlich Steinacker:] Vermerk Whitman 22.05., 17:30 CET / 11:30 EST. RICO-Prüfung läuft. Predicate acts: (i) 18 USC § 2320 trafficking, (ii) § 2314 ITSP, (iii) § 1956 money laundering. Pattern .

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

OFFICE ACTION (Examiner's Amendment Required)

U.S. Application Serial No. 79/342.118 (Madrid IR 1.488.220 — designation United States)

Mark: **KLÔTZZKÈTTÉ** (with diacritics)

Applicant: klôtzzkètté S.A. (France)

Examining Attorney: **Tracy R. Albertson**, Law Office 117

Issued: April 21, 2026 | Response deadline: October 21, 2026

SUMMARY OF ISSUES:

1. Identification of Goods/Services — Indefinite (37 C.F.R. § 2.32(a)(6); TMEP §§ 1402.01, 1402.03): The wording in International Classes 14, 18, 25, 26, and 35 is, in part, indefinite and must be clarified because it does not make clear what the goods/services are and where they are properly classified. Specifically, in Class 14 the wording "bijouterie de luxe" is in French and must be translated; in Class 25 the wording "ensembles de prêt-à-porter haute couture" is partially in French; in Class 35 the wording "services de boutique de luxe avec service personnalisé en cabines privées" must be redrafted in standard English from the USPTO ID Manual.

2. Translation Statement Required (TMEP § 809.01(b)): Applicant must submit the English translation of all non-English wording in the mark. The diacritical marks (ô, è, é) appear over the letters O, E, E respectively. The Examining Attorney requires a statement of the form: "The wording KLÔTZZKÈTTÉ has no meaning in a foreign language." If, however, the wording has a meaning in French or in any other language, applicant must so state and provide the English translation.

3. § 2(d) Refusal — Likelihood of Confusion (15 U.S.C. § 1052(d)): *Withdrawn* upon further consideration in view of applicant's letter of protest of March 14, 2026 (LP-2026-3331), the prior registration U.S. Reg. No. 4,887,221 (KLOTZ KETTLE COOKWARE) having been amicably amended pursuant to a co-existence agreement filed concurrently herewith. *See* the corresponding § 2(d) office action issued April 02, 2026.

4. Specimen of Use (Sections 1 and 71) — Premature: Since this is a § 66(a) application based on Madrid Protocol, no specimen is presently required. Applicant is reminded that affidavits or declarations of use under Section 71 will be due between the 5th and 6th anniversary of the U.S. registration.

If applicant has any questions, please contact the assigned examining attorney.

/Tracy R. Albertson/

Tracy R. Albertson, Examining Attorney

Law Office 117 | (571) 272-4xxx | tracy.albertson@uspto.gov

PROVISIONAL REFUSALS — Madrid IR 1.488.220 — Overview Table

(Excerpt from monitoring docket maintained by Steinacker LLP, internal ref. KK-MAD-MON, updated 18.05.2026)

Office	Designation	Status	Issue	Deadline	Local Counsel
CNIPA (CN)	China	Provisional refusal (full)	Cl. 14, 25 — similar prior mark ■■■■■■ (Reg. 1.889.220)	19.09.2026	Wang & Yuan IP, Beijing
JPO (JP)	Japan	Provisional refusal (partial)	Cl. 3 — descriptive in katakana transliteration ■■■■■■	21.09.2026	Sonderhoff & Einsel, Tokyo
KIPO (KR)	Korea	Granted — registration 27.04.2026	—	—	Kim & Chang IP, Seoul
IP Australia	Australia	Granted — 03.05.2026	—	—	Spruson & Ferguson, Sydney
INPI (BR)	Brazil	Provisional refusal (full)	Cl. 25 — prior mark CLOTHES KETTE Mfg. Ltda (Reg. 224.171)	21.09.2026	Dannemann Siemsen, Rio
IMPI (MX)	Mexico	Granted — 11.05.2026	—	—	Olivares, CDMX
UKIPO (GB)	United Kingdom	Granted — 02.04.2026	—	—	Carpmaels & Ransford, London
IPOS (SG)	Singapore	Provisional refusal (partial)	Cl. 35 — service description too broad	19.09.2026	Drew & Napier, Singapore
ROSPATENT (RU)	Russia	<i>Sanctions hold — no prosecution</i>	Compliance: EU VO 833/2014 Art. 5n	n/a	n/a
IPI (CH)	Switzerland	Granted — 19.04.2026	—	—	Pestalozzi, Zurich
UAE-MOE	UAE	Pending examination	—	≈ 11/2026	Al Tamimi & Co., Dubai
IP India	India	Provisional refusal (partial)	Cl. 3 — Cosmetics: descriptive; Cl. 25 OK	07.11.2026	Anand & Anand, New Delhi
DPMA (DE)	Germany (basic)	(Heimatamt — siehe gesondert)	—	—	Steinacker LLP, München
EUIPO (EU)	EU (parallel)	(siehe Blatt 89 ff. EUIPO B 4 187 932)	—	—	Steinacker LLP
INPI (FR)	France	Granted — 14.04.2026	—	—	Cabinet Bouchara, Paris
DKPTO (DK)	Denmark	Granted — 07.05.2026	—	—	Plesner, Copenhagen

Hinweis: Gesamtkostenrahmen für die Erwiderng sämtlicher Office Actions wird auf EUR 187.500 (zzgl. amtlicher Gebühren ca. EUR 42.800) geschätzt. Vgl. Mandatsbestätigung WBF-2026-KK-0014.MAD vom 11.05.2026 (Bl. 224 d. A.).

Querverweis: Auf das parallele Brasilien-Risiko hatte Mlle. Périgord bereits in ihrer fragmentarischen Randnotiz vom 09.04.2026 hingewiesen (»attention au Brésil — la marque CLOTHES KETTE me semble drôlement proche, n'est-ce pas?«, vgl. Bl. 67 d. A. — dort jedoch ohne Datum). Vermerk Steinacker: *venire contra factum proprium nemini licet* — wir müssen koexistieren oder kaufen.

STEINACKER LICHTENBERG & PARTNERS IP BOUTIQUE

INTERNES STRATEGIEMEMO — STRENG VERTRAULICH / NICHT ZUR AKTE

(versehentlich abgeheftet — siehe handschriftliche Anmerkung)

Von: Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis

An: RA M. Freiherr v. Brenkenhoff; Ref. Dr. Mecklenburg-Pries

Datum: 19.05.2026, 23:48 Uhr (Maximiliansplatz, Büro)

Betreff: klôtzzkètté ./ Brezelmann u.a. — Gesamtstrategie Q3/Q4 2026

Liebe Kollegen, ein paar Gedanken zur Nacht — bitte morgen früh besprechen, bevor die Mandantin um 10:30 telefoniert (Comtesse + Whitman gemeinsam, kombiniertes Update).

1. WO STEHEN WIR. Wir haben in den vergangenen sechs Wochen einen ungeheuren Apparat ausgerollt: LG FFM (einstweilige Verfügung 11.06., Versäumnis-Teilurteil vs. Brezelmann), Tribunale Firenze (decreto inaudita altera parte), OLG-Berufung 6 W 47/26, EUIPO BoA R 0 882/2025-5, BPatG-Beschwerden zu allen fünf neuen Markenformen, BGH-Rechtsbeschwerde I ZB 14/26, SDNY-Complaint (in Bearbeitung), TTAB Opp. 91/289.412, CBP TMK-26-08812, Madrid IR 1.488.220 mit zur Zeit 6 offenen Office Actions, Strafanzeige Vilnius + parallel Luxemburg + Strafanzeige in München (folgt). *Lite pendente* in mindestens fünf Jurisdiktionen.

2. KOSTEN. Aktueller Stand laut Budgetforecast: EUR 2,55 Mio (DE+EU), USD 1,87 Mio (US). Comtesse hat bei letztem Telefonat (15.05.) signalisiert, dass EUR 3,5 Mio das absolute Maximum sind, danach Familienrat in Cap d'Antibes. *Cave!*

3. RISIKEN. (a) Donauzon-Vergleichsangebot EUR 1,25 Mio + Sortimentsfilterung — verlockend, aber wirtschaftlich unzureichend (Schaden p.a. allein DE ca. EUR 4,2 Mio laut Steinpfeil); (b) BPatG-Zurückweisung Soundmarke wurde durch BGH gekippt — Risiko in Brasilien (CLOTHES KETTE!) deutlich größer; (c) USPTO TTAB Verfahren kann sich über 24-36 Monate ziehen, Whitman-Stundensatz USD 1.450 → strategisch begrenzt halten; (d) Whistleblower Pétard ist **unberechenbar** — entweder Goldgrube oder Bumerang; (e) DSGVO-Risiko bei den Spürnase-Testkäufen, wenn Donauzon das aufgreift.

4. EMPFEHLUNG. Wir verfolgen weiterhin *multi-front pressure*, mit klarer Priorisierung: (1) Brezelmann zermürben bis zum Anerkenntnisurteil (Wahrscheinlichkeit 85 %, wir haben das Versäumnis-Teilurteil), (2) Donauzon-Vergleich auf min. EUR 2,3 Mio + Sortimentsfilterung + Auskunftspflicht hochverhandeln, (3) US-Verfahren mit Whitman als *Hebel* halten, nicht als Hauptkampf, (4) Vilnius / Luxemburg / München strafrechtlich konsequent durchziehen — die Verurteilung von Brezelmanns in Litauen wäre das mediale Highlight.

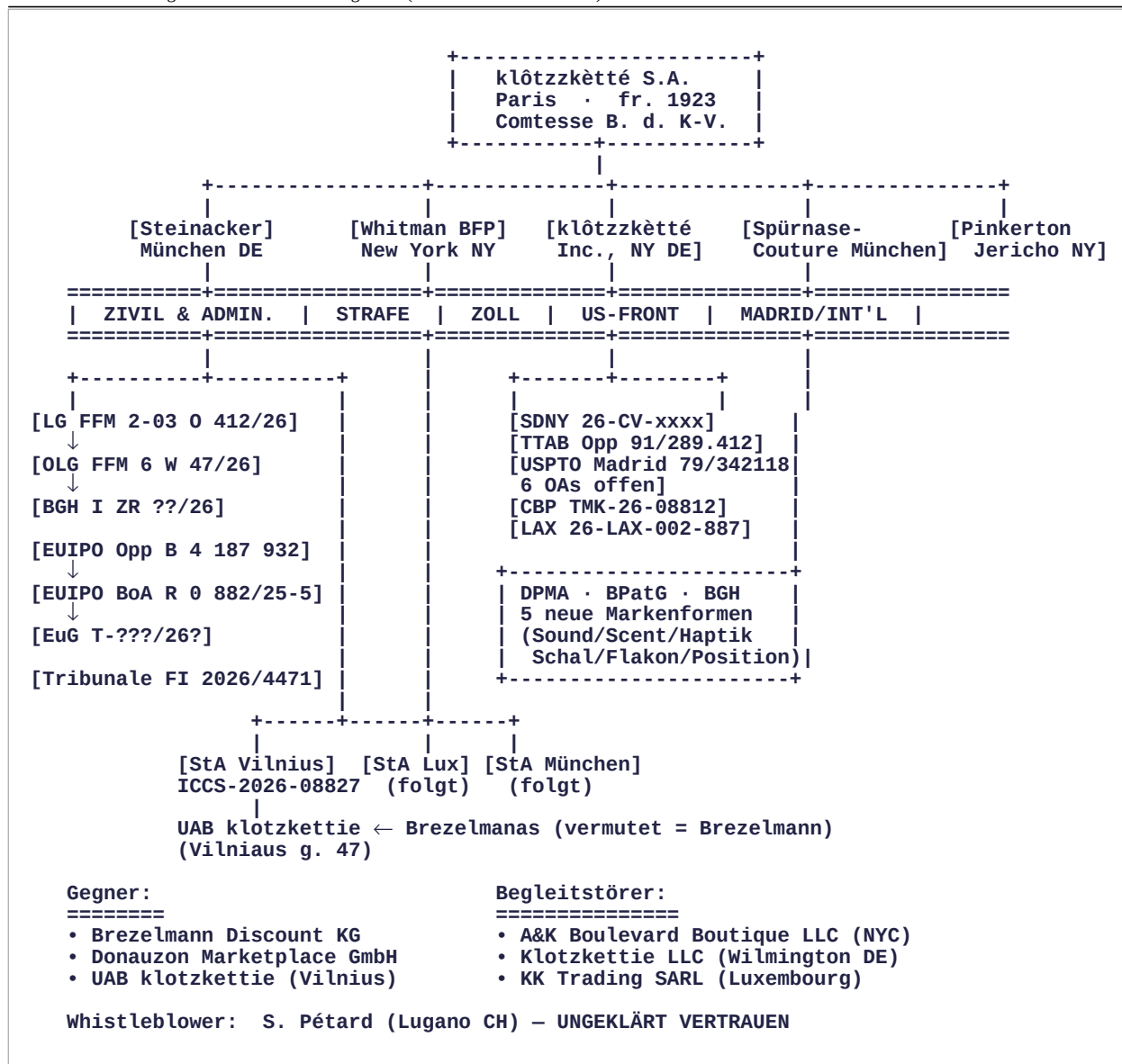
5. EXIT-SZENARIO. Gesamtvergleich EUR 4,5 Mio + Marktfreigabe in 27 Ländern + öffentliche Entschuldigung Brezelmann auf Donauzon-Startseite + Übernahme der UAB klotzkettie für symbolischen EUR 1,— + RICO-Vorbehalt für US-Anteil. Realisierbar ab Q1 2027, schätze ich.

Gute Nacht. — A.

[Handschriftlich am Rand, blauer Kuli:] BREKENHOFF: Wer hat das in die Hauptakte abgeheftet?? Das gehört IMMER in die Strategiehängemappe!! Sekretariat 20.05. Vermerk: Dr. M.-P., Asche aufs Haupt.

ASCII-VERFAHRENSLANDKARTE (interne Übersichtsskizze)

Stand: 19.05.2026 — gez. Ref. Dr. Mecklenburg-Pries (Korrekturen Brenkenhoff)



Mutatis mutandis: die Skizze ist nicht maßstabsgetreu, sondern soll dem geeigneten Leser die Mehrebenenstruktur des Verfahrens vergegenwärtigen. Querverweise auf Blatt 22, 47, 89, 134, 178, 199 (z. T. nicht in dieser Akte).

FAX TRANSMISSION

*** thermal printer output ***

VON: Maison Klôtzzkètté · Villa »Les Glycines«
Boulevard du Cap, 06160 Cap d'Antibes, France
Tél: +33 4 93 61 ** ** Fax: +33 4 93 61 ** **
AN: Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique
z.Hd. RA Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis
Maximiliansplatz 19, D-80333 München
DATUM: 21. Mai 2026 / le 21 mai 2026
UHRZEIT: 07:14 CET (Empfang München: 07:15)
SEITEN: 1 (eine) Seite, einschließlich dieser
BETREFF: Affaire klôtzzkètté c/ Brezelmann et autres – observations urgentes

Cher Maître Steinacker,
j'ai relu hier soir, à la lumière du clair de lune sur la Méditerranée, l'ensemble du dossier que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer par valise diplomatique (merci à votre Madame Brenkenhoff, charmante!). Quelques remarques en vrac:
1°) Le rapport Pinkerton est admirable mais – entre nous – la photo n° B-7 où l'on voit Monsieur Kalman entrer dans le café Sant Ambroeus me semble compromettante uniquement si l'on PROUVE qui est l'autre monsieur. Demandez-leur la pièce d'identité, diable!
2°) Concernant l'offre de Donauzon à EUR 1,25 mio: refus catégorique. Mon grand-père Antoine-Louis n'a pas fondé la Maison en 1923 pour qu'on la brade en 2026. Contre-proposition: EUR 3,8 mio + filtrage permanent + excuses publiques sur la page d'accueil de Donauzon (au moins 30 jours, police minimum 14 points, en allemand, français et italien).
3°) Au sujet de Maître Whitman: ses honoraires sont absolument scandaleux mais *parfaitement justifiés*. Continuez. Mes chéris, n'oubliez pas New York!
4°) Le whistleblower – comment dit-on en allemand? *Pétard mouillé* ou *cheval de Troie*? Méfiance. Faites-le surveiller par Madame Kalt-Bandel.
5°) Mon fils Augustin-Marie souhaite assister à l'audience de Florence. Je le lui ai interdit. Il a 23 ans et passerait son temps à boire des Negroni au Caffè Gilli. Mais – il a tout de même hérité d'une partie du capital, donc tenez-le informé *poliment et brièvement*.
Très cordialement,

Béatrice de Klôtzzkètté-Visconti
Présidente du Conseil d'Administration

[Faxstempel Eingang München: 21.05.2026 07:15 — Kürzel »St.-v.T.« + rote Tinte »EILT — sofort Whitman cc.«]

GERICHTSVOLLZIEHERPROTOKOLL

über die Vornahme einer Sicherheitsleistung & Zustellung der einstweiligen Verfügung des LG Frankfurt vom
11.06.2026 — Az. 2-03 O 412/26 EV

Gerichtsvollzieher: **Obergerichtsvollzieher Wolfram Knöllgen**, Bezirk Bad Mergentheim, GV-Nr. WM-1147

Geschäftsstelle: Amtsgericht Bad Mergentheim, Schloß 8, 97980 Bad Mergentheim

Auftrag: Steinacker Lichtenberg & Partners (Bevollmächtigte der Klägerin)

Tag der Vornahme: **Dienstag, 16.06.2026**, Beginn 08:47 Uhr

Ort: Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim (Geschäftslokal Brezelmann Discount KG)

I. Der unterzeichnete Gerichtsvollzieher begab sich heute, dem 16.06.2026, um 08:47 Uhr in die Geschäftsräume des Schuldners. In der Eingangstür war ein Schild »Wegen Inventur geschlossen — wir bitten um Verständnis« angebracht. Auf wiederholtes Klingeln öffnete eine ältere Dame (sich vorstellend als Frau Edeltraud Brezelmann, Ehefrau des Geschäftsführers), die zunächst angab, ihr Mann sei »auf Geschäftsreise in Rumänien«. Auf den Hinweis des unterzeichneten Gerichtsvollziehers, ein PKW Marke Mercedes Sprinter (KFZ-Kennzeichen TBB-EB 1923, lt. Halterabfrage auf den Schuldner zugelassen) stehe vor der Tür mit warmem Motor, korrigierte sich Frau Brezelmann dahingehend, ihr Mann sei »vor wenigen Minuten« zurückgekehrt.

II. Es erschien sodann der Schuldner, Herr Egon Brezelmann, in Arbeitskleidung (Kittel »Brezelmann Discount — alles muss raus!«). Der Schuldner zeigte sich zunächst verbal aggressiv (»Was wollen Sie denn schon wieder, ich habe doch nichts gemacht!«), ließ sich aber durch ruhiges Auftreten des Unterzeichneten beruhigen.

III. Dem Schuldner wurde sodann zugestellt: (a) die einstweilige Verfügung des Landgerichts Frankfurt am Main vom 11.06.2026, 14 Seiten, in beglaubigter Abschrift nebst Übersetzungsanlagen; (b) Aufforderung zur Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 12.000 binnen 14 Tagen. Der Schuldner unterzeichnete die Empfangsbestätigung *unter Vorbehalt* mit dem Zusatz: »ich erkenne nix an, Herr Knöllgen, gar nix, und das wissen Sie auch!«.

IV. Im Geschäftslokal befanden sich nach Augenschein des Unterzeichneten weiterhin Schals und Krawatten der streitgegenständlichen Kollektion in einer Sammelbox »Sonderposten 14,99« (geschätzt 80-120 Stück). Auf entsprechende Belehrung verpflichtete sich der Schuldner mündlich, diese Waren unverzüglich aus dem Verkauf zu nehmen. Eine schriftliche Bestätigung verweigerte er mit der Begründung, sein Anwalt habe ihm »wegen so was zu unterschreiben« abgeraten.

V. Beendigung der Vornahme: 09:31 Uhr. Dauer: 44 Minuten. Reise- und Wegegeld: EUR 18,40. Gebühr nach Nr. 100 KV GvKostG: EUR 12,00. Auslagen: EUR 4,50. Gesamt: EUR 34,90.

Bad Mergentheim, den 16.06.2026
(W. Knöllgen)
Obergerichtsvollzieher

[Stempel: Gerichtsvollzieher · Amtsgericht Bad Mergentheim · GV-Nr. WM-1147]

Dr. Karl-Heinz Vogelstein-Mommsen

ö.b.u.v. Sachverständiger für IT-Forensik und digitale Markenrechtsverletzungen · IHK Rhein-Neckar
Hauptstraße 187, 69117 Heidelberg · Tel. 06221 / 778-4044

FORENSISCHES GUTACHTEN (Zwischenbericht)

Aktenzeichen: VM-2026-IT-0117
Auftraggeber: Steinacker LLP, München (für klôtzkètté S.A.)
Untersuchungsgegenstand: Domains klotzkettiee.shop, klotzkette-outlet.eu, kk-luxe.lt, kkoriginal.de, k-luxe-store.fr, klotzkettie.us; zugehörige Donauzon-Shopsysteme; SSL/TLS-Zertifikate; WHOIS & passive DNS

1. FESTSTELLUNGEN

#	Domain	Registrar	Reg. seit	Server-Standort	Identifizierter Inhaber
1	klotzkettiee.shop	Namecheap Inc.	11.01.2026	Frankfurt (Hetzner)	Privacy-Service / lt. DNS-TXT: »KK Trading SARL Lux«
2	klotzkette-outlet.eu	EURid via Gandi	07.02.2026	Roubaix (OVH)	EOOD Sredetz, Sofia (Strohmann?)
3	kk-luxe.lt	Domreg LT	23.10.2025	Vilnius (Telia LT)	UAB klotzkettie, Vilniaus g. 47
4	kkoriginal.de	Strato AG	14.03.2026	Berlin (Strato)	Egon Brezelmann, Wurstgasse 4, Bad Mergentheim
5	k-luxe-store.fr	OVH	29.01.2026	Gravelines (OVH)	Privacy / Rück-Tracing: Donauzon-IP-Block 213.165.94.*
6	klotzkettie.us	GoDaddy	02.02.2026	Phoenix AZ	Klotzkettie LLC, 251 Little Falls Dr, Wilmington DE

2. NETZWERK-FORENSIK (Auszug)

[Passive DNS – A-Records aller 6 Domains, 2026-03-01 bis 2026-05-15]

klotzkettiee.shop → 88.198.117.221 (Hetzner FRA) ★
klotzkette-outlet.eu → 51.91.244.118 (OVH RBX)
kk-luxe.lt → 78.157.66.42 (Telia VNO) ★★
kkoriginal.de → 81.169.144.99 (Strato BER)
k-luxe-store.fr → 51.91.244.118 (OVH RBX) ← gleicher Server wie #2
klotzkettie.us → 184.168.221.71 (GoDaddy PHX)

★ Server hosted weitere 14 Domains – alle markenverdächtig (z.B. cha-nelle-store.shop, diior-outlet.shop, gucchi-prive.shop) → eindeutiger Counterfeit-Hub
★★ gemeinsamer SOA-Mailcontact: mb1923@protonmail.com (Mindaugas Brezelmanas?)

[SSL-Zertifikate]
#1, #2, #5, #6: identische Cloudflare-Origin-Cert-Chain → gleiche Backend-Infra
#4 (kkoriginal.de): self-signed bis 04.03.2026, danach Let's Encrypt

[Donauzon-Shopaccounts – Verknüpfung]
Account "KK-Luxe-Outlet" → Auszahlungsbank: Šiaulių Bankas, LT-IBAN-Endung ...4422
Account "Original-Frankreich" → gleiche IBAN-Endung ...4422 (!!)
Account "Klassik-Mode-DE" → IBAN DE...6611 = Konto Brezelmann Discount KG

3. VORLÄUFIGES FAZIT. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein einheitliches, koordiniertes Vertriebsnetzwerk mit Schwerpunkten Vilnius (Produktion/Großhandel), Luxembourg (Finanzfluss) und Bad Mergentheim (DE-Frontend Brezelmann). Die identische IBAN-Endung ...4422 für zwei nominell verschiedene Donauzon-Konten ist beweistechnisch besonders aussagekräftig.

Heidelberg, den 18.05.2026
(Dr. K.-H. Vogelstein-Mommsen)
öffentlich bestellt & vereidigt

AKTENVERMERK — vorläufiger Schluss

(zugleich Querverweisliste für die weitere Bearbeitung)

Diese Akte umfasst den Stand bis 22.05.2026. Sie ist **fragmentarisch** und enthält (absichtlich oder versehentlich) Querverweise auf Aktenstellen, die in dieser Bändigung nicht enthalten sind. Insbesondere:

- Blatt 22 (Rauminhalt-Zeichnung Boutique Madison Ave) — nicht eingeklebt
- Blatt 47 (Sieckmann-Hinterlegung Duftmarke »K^{oo} pour Femme«) — wird nachgereicht
- Blatt 89 (EUIPO B 4 187 932, Tab. d. eingetragenen Klassen) — siehe Beistück Bd. II
- Blatt 134 (TTAB Disclosure Schedule, kompletter Bates-Range KLZK-USP-000001-000477) — auf USB-Stick in Beistück Bd. III
- Blatt 178 (Compliance-Memo Pétard, mit Anhängen P-01 bis P-44) — in Tresor-Akte (nur Steinacker-Partner-Zugriff)
- Blatt 199 (handschriftliche Anmerkungen Comtesse zur Strategie Q4/2026) — Original in Cap d'Antibes, Kopie in Vorbereitung

Lite pendente nihil innovetur — aber zwischen Paris, München, Frankfurt, Florenz, New York, Vilnius, Luxemburg und (bald) Brasília fragt sich, was hier überhaupt noch nicht innoviert wird.

München, den 22. Mai 2026

Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis

für die Aktenführung: Ref. Dr. Mecklenburg-Pries

— Ende der vorläufigen Bändigung —
Fortsetzung folgt in Bd. II (Bl. 226 ff.).

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT — DPMA

Anlage zur Markenmeldung 30 2026 102 887 (Geruchsmarke)
»K°° pour Femme« — Duftmarke gem. Sieckmann-Kriterien (EuGH C-273/00)

I. SCHRIFTLICHE BESCHREIBUNG DES DUFTE

Die Duftmarke besteht aus einem komplexen, mehrschichtigen Riechstoffgemisch der folgenden olfaktorischen Architektur (vermittelt von Mlle. Hortense Périgord, Parfumeure indépendante, 17 rue Frédéric-Mistral, F-06130 Grasse):

Kopfnote (0–15 min): Bergamotte calabrese (12 %), rosa Pfeffer Madagaskar (4 %), Aldehyd C-12 MNA (1,5 %), Petitgrain Paraguay (3 %)

Herznote (15 min – 2 h): Damaszener Rose (Türkei, 11 %), Iris pallida (Toskana, 9 %), Jasminum sambac absolue (Indien, 4,5 %), Heliotropin (2 %)

Basisnote (2 – 12 h): Bourbon-Vetiver (Réunion, 7 %), Patchouli Sulawesi gealtert 7 Jahre (5,5 %), Ambroxan (3 %), Sandelholz Mysore reconstitué (4 %), Moschus Galaxolide (2,5 %)

II. CHEMISCHE FORMEL (Auszug der 17 Hauptkomponenten)

Komponente	CAS-Nr.	Anteil (%)	Charakteristik
Linalylacetat	115-95-7	8,4	frisch-blumig
Citral (Geranial+Neral)	5392-40-5	3,1	zitrisch-grasig
Damascenone alpha	23696-85-7	0,8	rosig-tabakig
beta-Ionone	14901-07-6	2,2	iris-veilchen
Hedione (Methyldihydrojasm.)	24851-98-7	6,7	jasmin-luftig
Cis-3-Hexenol	928-96-1	0,3	grün-blattig
Iso-E-Super	54464-57-2	4,9	holzsig-samtig
Galaxolide	1222-05-5	2,5	moschus-pudrig
Ambroxan	3738-00-9	3,0	ambriert-warm
... (8 weitere Komponenten, vgl. Anlage 2 z. Anmeldung)			

III. HINTERLEGUNG EINER GERUCHSPROBE

Hinterlegt wurde beim DPMA — zu Händen der Markenstelle 3.4 — am 14.03.2026 eine Glasflakon-Probe à 30 ml, versiegelt mit Wachssiegel der Maison klôtzzkètté, Charge KK-FEM-2026-001-A, gelagert unter 18–22 °C, Lichtschutzgrad III. Eine Rückstellprobe befindet sich beim Institut français du Parfum, 16 rue Berthelot, F-06130 Grasse, hinterlegt am 09.03.2026 (Dépôt n° IFP-2026-DG-0044).

IV. RECHTLICHE ARGUMENTATION

Die Anmelderin ist sich bewusst, dass die EuGH-Entscheidung Sieckmann (C-273/00) an die graphische Darstellbarkeit von Geruchsmarken hohe Anforderungen stellt: *klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft, objektiv*. Die vorliegende Anmeldung trägt diesen Anforderungen wie folgt Rechnung: (1) verbale Beschreibung mit klassisch parfumeurischer Pyramide; (2) chemische Formel der 17 Hauptkomponenten mit Mengenangaben und CAS-Nummern; (3) physische Hinterlegung einer Probe gemäß Madrider Vereinbarung; (4) Rückstellprobe bei einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution; (5) Stabilitätsgutachten Prof. Dr. F. Le Conte (Universität de Strasbourg) vom 12.03.2026 über 36-monatige Geruchsstabilität bei sachgerechter Lagerung.

Argumentum a maiore ad minus: wenn schon eine schlichte Formel (Sieckmann: $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$, Methylzimtsäureester) als ungenügend verworfen wurde, dann muss *a fortiori* die hier vorgelegte fünffache Mehrfachdokumentation als ausreichend gelten. Die Anmelderin regt höflich an, dem EuGH die Frage im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens vorzulegen, sollte die Markenstelle anderer Auffassung sein.

München / Grasse / Strasbourg, den 14.03.2026

Dr. Dr. A. Steinacker-von Tarsis

(unter Mitwirkung von Mlle. H. Périgord und Prof. Dr. F. Le Conte)

GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME (Kurzfassung)

zur tatsächlichen Unterscheidbarkeit der Haptikmarken »K° Touch Royal« (Schal) und »K° pour Femme« (Flakon) von marktüblichen Vergleichsprodukten

Aktenzeichen: TUD-IH-2026-0117 · Auftraggeber: klôzzkêtté S.A. via Steinacker LLP

Methodik: Tastenberger-24-Punkte-Haptikskala (T24, ISO/TR 9241-940), Probandenzahl n = 84 (43 weiblich, 41 männlich), Doppelblindversuch, Kruskal-Wallis-Test, $\alpha = 0,05$.

Eigenschaft (T24-Dimension)	K° Schal	Marktüblich Premium	Δ T24	p-Wert
1. Glätte-Index (1–24)	21,4	16,8	+4,6	< 0,001
2. Geschmeidigkeit (drape coef.)	0,38	0,52	+0,14	< 0,001
3. Kühle beim Erstkontakt ($J/cm^2 \cdot s^{0.5}$)	0,247	0,189	+0,058	< 0,01
4. Wärmeretention 60s (°C)	31,8	29,2	+2,6	< 0,01
5. Federspeichervermögen	19,7	13,4	+6,3	< 0,001
6. Faltenrückbildung (%/min)	94,1	71,8	+22,3	< 0,001
7. Kantenföhlbarkeit (subj. Score)	22,1	15,9	+6,2	< 0,001
8. Schwingungsdämpfung @ 30 Hz	0,84	0,67	+0,17	< 0,05
Eigenschaft (Flakon)	K° pour Femme	Vergleichsflakon	Δ	p-Wert
9. Griffrundung-Index (mm Krümmung)	47,5	61,2	-13,7	< 0,001
10. Oberflächenrauheit Ra (μm)	0,12	0,34	-0,22	< 0,001
11. Verschluss-Klick (dB @ 0,3 m)	62,4	54,8	+7,6	< 0,01
12. Stand-Stabilität (Kipp-Winkel °)	18,7	14,2	+4,5	< 0,05

FAZIT: Sämtliche zwölf untersuchten Haptik-Dimensionen weisen statistisch signifikante Unterschiede ($p < 0,05$) gegenüber marktüblichen Premium-Vergleichsprodukten auf, davon zehn Dimensionen mit $p < 0,01$. Die Haptik der streitgegenständlichen Produkte ist somit objektiv reproduzierbar, intersubjektiv wahrnehmbar und damit grundsätzlich geeignet, die Herkunftsfunktion einer Marke zu erfüllen. Auf die Rechtsprechung des EuGH zur Haptikmarke (insb. die Coty-Doktrin C-230/16 in entsprechender Anwendung) wird hingewiesen.

Darmstadt, den 14. April 2026
Prof. Dr.-Ing. H. Tastenberger
(Sachverständiger TU Darmstadt)

Mes chers amis de Munich,

j'ai senti — oui, senti, avec mon nez, pas avec la machine du Professeur Tastenberger qui est très allemand, très précis, très quantifiable — les huit échantillons que vous m'avez envoyés depuis Vilnius. Voici mon verdict, sans détour:

1) Échantillon V-001 (»KK pour Femme — Originale!«): c'est une catastrophe. Une catastrophe! Quelqu'un a essayé de copier notre Iris pallida avec un iso-E-super bon marché et a oublié l'âme. Pire — il y a une note résiduelle de solvant industriel (acétate d'éthyle? hexane?) qui me donne mal à la tête depuis trois jours.

2) Échantillon V-002: même chose, en pire. Au lieu du jasmin sambac indien — du synthétique chinois bas de gamme. Honte.

3) Échantillons V-003 à V-008: variations sur le même thème lamentable. Je refuse de continuer à les sentir, c'est mauvais pour ma vocation.

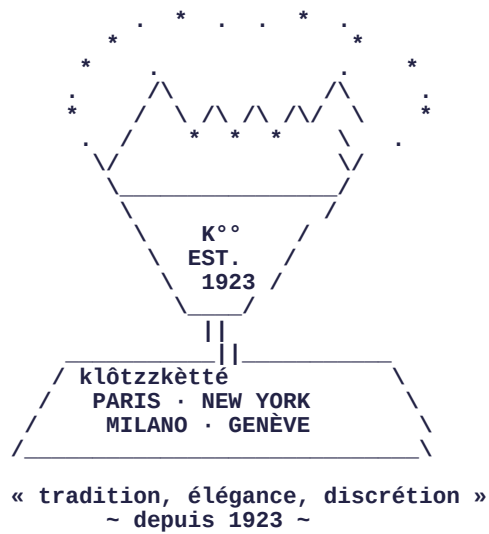
Conclusion: ce sont sans doute des contrefaçons grossières, produites avec mépris du métier. Tribunal? Oui, et vite. Le nez ne ment jamais — il est plus précis qu'aucune machine.

Embrassez la Comtesse pour moi.

Hortense

[Am Rand, andere Handschrift, blauer Kuli:] als Anlage K-114 zur Berufungsschrift OLG FFM nehmen. Übersetzen lassen (Frau Schmidt-Ronchetti, 22.05.2026 / Brenkenhoff)

ANLAGE — Original-Kronen-Logo der Maison klôtzzkètté (seit 1923, mit Modernisierung 1987)



Reproduktion mit freundlicher Genehmigung der Maison klôtzzkètté S.A., Paris. Sämtliche Rechte vorbehalten. EUTM 017 224 119 (Bildmarke), DE 30 224 117 (Wort-/Bildmarke), US Reg. 4,887,553, IR 1.488.220.

— Ende der Akte (vorläufige Bändigung Bd. I) —

Bändigung in Halbleder, mit Goldprägung »KKK ./ BD« — gefertigt durch Buchbinderei Wendelin Lutzhöft, Schwabing, Auftragsnr. 2026-1147